課程名稱：民法民法11

00:00:02 - 00:00:08
好，那我們接下來繼續來看到那個110條的消滅時效的問題。

00:00:08 - 00:00:12
就是說在上次我們整理的那個體系當中啊，

00:00:13 - 00:00:16
就是我們有講到110條其實主要有六個爭議，

00:00:16 - 00:00:19
那這六個爭議都可以從法條的要件裡面去推導，

00:00:19 - 00:00:27
就包含到說這個110條它的前提，基本上是必須要在本人沒有承認的情況之下。

00:00:27 - 00:00:29
因為畢竟它是一個損害賠償責任,

00:00:30 - 00:00:33
那你為了要讓它有損害存在，因為有損害才有賠償嘛,

00:00:33 - 00:00:33
對不對？

00:00:34 - 00:00:36
所以你為了要確定有損害，那必須要本人拒絕,

00:00:36 - 00:00:39
因為本人如果承認之後，契約就有效。

00:00:39 - 00:00:42
契約有效對於相對人來說就沒有損害可言。

00:00:42 - 00:00:48
那再來就所謂的無權代理人跟相對人，它的主觀要件，要不要以故意過失為必要？

00:00:48 - 00:00:55
那我們可以從法條來觀察，就是說民法的110條其實並沒有要求無代理權人有故意過失，

00:00:56 - 00:01:02
它的用語上就講無代理權人因為無權代理所造成的善意相對人損害要負賠償責任，

00:01:02 - 00:01:04
那因此我們從條文的文義來看。

00:01:04 - 00:01:07
這個地方的無代理權人有無故意過失,

00:01:07 - 00:01:08
並非所問,

00:01:08 - 00:01:10
它是一個無過失責任,

00:01:10 - 00:01:11
而這個解釋也合理,

00:01:11 - 00:01:14
因為畢竟這個條文不是一般的侵權行為的賠償責任

00:01:14 - 00:01:18
它是基於這個無權代理所造成的損害而要負的賠償責任

00:01:19 - 00:01:21
那跟主觀上有沒有故意過失無關

00:01:21 - 00:01:27
而至於善意的相對人，法條裡面也沒有講到要到善意且無過失的程度

00:01:27 - 00:01:31
那我們依照文義解釋，也就是透過這個法條的文義

00:01:31 - 00:01:37
那我們可以解讀出這個善意的相對人只要善意就足夠了，而不以無過失作為要件

00:01:38 - 00:01:44
那另外我們也可以從體系解釋，例如說跟民法的169條、107條去做比較。

00:01:44 - 00:01:49
你看民法的107、169，它要求善意且無過失，

00:01:49 - 00:01:50
都有明文跟你說，

00:01:50 - 00:01:51
有沒有？

00:01:51 - 00:01:56
民法107條講不得對抗善意第三人，但第三人因無過失而不知者不在此限。

00:01:56 - 00:01:59
或者169講明知或可得而知者不在此限。

00:01:59 - 00:01:59
這個

00:02:00 - 00:02:01
法條基本上都是要告訴你說，今天除了善意之外，也必須要到無過失的程度，你才有信賴值得保護，要求本人負責這樣子的一個情況。

00:02:10 - 00:02:13
那至於說明法110條，他有點退一步，也就是說，如果你現在本人不用負責，那現在你是這個善意的相對人，你要請求損害賠償，那我們認為說以自己這個善意就夠了。

00:02:23 - 00:02:25
至於有沒有無過失並非所問。

00:02:25 - 00:02:29
那再來的話像是這個法條，因為是一種類似的契約責任

00:02:29 - 00:02:29
那這種

00:02:30 - 00:02:33
類似契約責任，你不能夠對未成年人來主張

00:02:33 - 00:02:37
所以無代理權人必須要有行為能力，那也是一個主要的爭議

00:02:38 - 00:02:43
那接下來我們來講三個部分，就是比較進階的一個困難一點的爭點

00:02:43 - 00:02:46
第一個就是110條的消滅時效期間

00:02:46 - 00:02:49
那我們首先來看到實務見解

00:02:49 - 00:02:53
你可以看到就是在那個274頁這邊

00:02:54 - 00:02:56
我們看273頁好

00:02:56 - 00:02:57
我們來看一個完整版的這個判例

00:02:57 - 00:03:01
就是你看273頁的註釋24

00:03:01 - 00:03:01
有一個

00:03:01 - 00:03:02
56年的判例

00:03:02 - 00:03:03
這個判例其實很常被拿出來考

00:03:04 - 00:03:08
基本上是因為我們剛剛講的那些法律問題，他都有做交代

00:03:08 - 00:03:12
你可以看到他說這個無權代理人的責任的法律上根據如何見解不一

00:03:12 - 00:03:15
而一通說無權代理人的責任是直接依照民法規定而發生的特別責任

00:03:15 - 00:03:22
並不以無權代理人有故意過失為要件，屬於所謂的原因責任、結果責任或無過失責任一種，而非基於侵權行為的損害賠償

00:03:22 - 00:03:24
他這一段就在講到無權代理

00:03:25 - 00:03:32
他是一種無過失的賠償責任，所以無權代理人有無故意過失並非所問，再來還有提到故無權代理人，縱使證明其無故意過失，也無從免責

00:03:32 - 00:03:33
好

00:03:33 - 00:03:33
再來他說啊

00:03:33 - 00:03:40
是項請求權的消滅時效，在民法沒有特別規定，要用民法125條所定的15年，因得行使，要無民法197條的短期時效的適用

00:03:43 - 00:03:47
他這裡就強調說，既然他本質上不是侵權行為

00:03:47 - 00:03:50
那他的時效就不會去適用民法的1

00:04:00 - 00:04:00
而應該要適用民法125條

00:04:00 - 00:04:00
15年的長期時效的規定

00:04:00 - 00:04:00
那最後一段他又提到

00:04:06 - 00:04:11
上述人既未能證明被上述人之其實無代理權

00:04:11 - 00:04:15
則雖然他因為過失而不知，仍然要負賠償責任

00:04:15 - 00:04:17
他這裡強調什麼，善意就夠了

00:04:17 - 00:04:19
不要到惡意就好了啦

00:04:19 - 00:04:21
善意但有過失也沒關係啦，對不對

00:04:21 - 00:04:25
他告訴你相對人善意及為已足，不以無過失作為要件

00:04:25 - 00:04:28
所以這個最高法院的判例講了三件事

00:04:28 - 00:04:31
講了這個無代理權人要不要故意過失

00:04:32 - 00:04:34
講了相對人善意之外，要不要無過失

00:04:34 - 00:04:35
也講了他的時效

00:04:36 - 00:04:38
所以這個判例算是還蠻常考的

00:04:38 - 00:04:40
那我們來講到他的時效的問題

00:04:40 - 00:04:42
譬如說今天題目告訴你

00:04:42 - 00:04:43
這個甲

00:04:44 - 00:04:46
被乙無權代理

00:04:47 - 00:04:48
乙無權代理甲

00:04:48 - 00:04:50
甲對乙沒有任何的授權

00:04:50 - 00:04:52
好,那乙無權代理甲跟丙做什麼呢

00:04:53 - 00:04:54
他跟丙承租他的房屋

00:04:59 - 00:05:02
就說丙有一間A屋在急著出租啦

00:05:02 - 00:05:03
在出租

00:05:03 - 00:05:06
那現在呢,以就無權代理甲去跟丙租

00:05:06 - 00:05:09
因為有可能就聽說甲想要找一個店面嘛，對不對？

00:05:09 - 00:05:14
那當時他就很急迫的說，我看到一個店面不錯，我就主動幫甲去談，然後幫甲租下來。

00:05:15 - 00:05:17
結果甲說我根本沒有要租啊。

00:05:17 - 00:05:21
我那天跟你說我要做生意，我只是在心裡面規劃而已。

00:05:21 - 00:05:22
我還沒有真的要做了。

00:05:22 - 00:05:24
所以你今天幫我租這個房子，我根本沒有要用啊

00:05:24 - 00:05:24
那怎麼辦

00:05:25 - 00:05:27
這個時候甲丙之間的租賃契約

00:05:28 - 00:05:31
我們知道依照170條的規定

00:05:31 - 00:05:31
效力未定

00:05:32 - 00:05:33
本人拒絕承認之後就不生效力

00:05:33 - 00:05:33
對不對

00:05:34 - 00:05:37
那既然本人拒絕承認不生效力，這個時候丙可以對乙

00:05:37 - 00:05:40
依照民法110條的規定請求損害賠償沒有錯

00:05:41 - 00:05:43
但這個損害賠償的時效是多久

00:05:43 - 00:05:44
這裡就有問題了

00:05:45 - 00:05:46
主要是因為說

00:05:46 - 00:05:48
我們現在可以看到最高法院講

00:05:48 - 00:05:50
這個110條的時效

00:05:50 - 00:05:50
是15年啊

00:05:51 - 00:05:52
是15年

00:05:52 - 00:05:52
有什麼問題嗎，對不對？

00:05:52 - 00:05:57
因為民法不是規定說，只要法律沒有特別規定，那就是15年啊。

00:05:57 - 00:05:59
所以我們從文義來看，確實因為

00:06:00 - 00:06:02
民法110條沒有時效的規定。

00:06:02 - 00:06:04
那因為沒有規定就是15年，這個是符合125條的文義解釋，這個是對的。

00:06:08 - 00:06:13
但是我們要思考一件事情是，法律沒有寫，是真的沒有寫嗎？

00:06:13 - 00:06:14
這很好玩喔。

00:06:14 - 00:06:22
就是說有時候法律沒有寫是故意不寫，還是真的忘記寫，還是有意的，不寫，還是無意識的不寫。

00:06:22 - 00:06:24
這個到底他今天留白留在那個地方，這代表什麼？

00:06:25 - 00:06:27
所以它有兩種解釋空間嘛。

00:06:27 - 00:06:32
第一種解釋空間就是我們今天這個時效我們真的不做規定。

00:06:32 - 00:06:34
那不做規定就回到125條。

00:06:34 - 00:06:39
還是說我們時效不做規定，但我們有另外的概念可以使用。

00:06:39 - 00:06:43
那學者就講哦，民法110條，其實它是故意留白的。

00:06:43 - 00:06:44
什麼意思呢？

00:06:44 - 00:06:50
我們可以理解到這個110條的損害賠償，它是一種類似契約的損害賠償。

00:06:51 - 00:06:59
更直接來講，它是在填補這個相對人，因為無權代理，而沒有辦法去享受到法律行為的效果，這樣的一個損失。

00:07:00 - 00:07:00
是嗎？

00:07:00 - 00:07:01
對不對？

00:07:01 - 00:07:02
所以我們可以理解到的是，

00:07:02 - 00:07:04
今天他請求損害賠償，

00:07:04 - 00:07:06
這個損害賠償的範圍，

00:07:06 - 00:07:08
或者這個損害賠償的效力，

00:07:08 - 00:07:10
不應該超過他原本基於有效的契約

00:07:10 - 00:07:12
所能享受到的事情。

00:07:12 - 00:07:20
也就是說原本的契約對他來講利益多大，他的無權代理的損害賠償責任，這個賠償就有多大。

00:07:20 - 00:07:21
而不能超過。

00:07:21 - 00:07:23
也就是它是一個補充的概念。

00:07:23 - 00:07:30
所以你今天不可能說，我今天這個輪子，我今天假設汽車的備胎，汽車的備胎比原本那個胎還要大顆。

00:07:30 - 00:07:30
可。

00:07:30 - 00:07:31
剛不扣零。

00:07:31 - 00:07:37
對，所以你基本上只是在處理原本你沒有辦法享受到這個法律行為而遭受的損害，它不會讓你拿得更多。

00:07:38 - 00:07:40
所以我們在想一件事情。

00:07:41 - 00:07:43
如果這一個租賃契約有效，對不對？

00:07:44 - 00:07:48
如果這個租賃契約有效,那便可以對其請求租金。

00:07:49 - 00:07:53
而這個租金依照民法126條的規定。

00:07:53 - 00:07:55
它的時效不過是五年而已。

00:07:55 - 00:07:55
也就是說。

00:07:56 - 00:08:00
如果這個契約有效,我可以跟他請領。

00:08:00 - 00:08:01
求租金

00:08:01 - 00:08:03
那這個租金的消滅時效不過是五年

00:08:03 - 00:08:07
那沒想到今天契約因為被拒絕承認而不生效力

00:08:07 - 00:08:09
我改成請求損害賠償的時候

00:08:09 - 00:08:11
我反而有15年可以主張

00:08:12 - 00:08:15
原本契約有效的時候我的請求權只有五年

00:08:15 - 00:08:19
結果契約無效的時候我的損害賠償變成15年

00:08:19 - 00:08:21
那這樣的話是不是合理

00:08:21 - 00:08:21
對不對

00:08:21 - 00:08:27
學者就覺得說哪有這樣子的損害賠償責任比原本的契約還要再時效更長的

00:08:28 - 00:08:32
所以他會認為說其實應該是要依原權利而定

00:08:39 - 00:08:46
也就是說原有的權利，原有的因為無權代理而沒有辦法享受到的這個權利

00:08:46 - 00:08:48
他原本的時效有多長

00:08:48 - 00:08:49
譬如說像買賣契約好了

00:08:49 - 00:08:53
買賣契約可能你依照民法367，你的價金請求權是15年

00:08:54 - 00:08:56
那這個損害賠償就是15年

00:08:56 - 00:08:56
OK

00:08:56 - 00:08:59
但如果說你是買賣標的物的請求權

00:08:59 - 00:09:00
或者是說你今天

00:09:00 - 00:09:02
假設說你今天是租金請求權

00:09:03 - 00:09:04
或者是承攬報酬請求權

00:09:04 - 00:09:06
這種適用短期時效的

00:09:06 - 00:09:09
那就應該要回歸短期時效來處理

00:09:09 - 00:09:12
所以說這裡的故意留白並不是要你回去15年

00:09:12 - 00:09:15
這裡的故意留白其實是要你去用其他的方式

00:09:15 - 00:09:16
來做處理會比較合適

00:09:17 - 00:09:20
那這是有關於說在這個部分的一個爭議

00:09:21 - 00:09:21
好

00:09:21 - 00:09:23
那接下來我們來看到

00:09:23 - 00:09:25
民法110條的法律效果

00:09:25 - 00:09:26
叫做損害賠償

00:09:26 - 00:09:27
對不對

00:09:27 - 00:09:30
他告訴你說無代理權人對於這個

00:09:30 - 00:09:34
無權代理所造成的損害對於善意的相對人要負損害賠償責任

00:09:35 - 00:09:37
那民法110條的損害賠償

00:09:37 - 00:09:40
如果你追溯這個爭點的話

00:09:40 - 00:09:44
你會發現有四種不同的說法

00:09:44 - 00:09:47
這個損害賠償呢有履行利益說

00:09:47 - 00:09:49
信賴利益說

00:09:49 - 00:09:53
還有像王澤鑑老師講的信賴利益跟履行利益都可以

00:09:53 - 00:09:57
但是這個信賴利益不能超過履行利益的見解

00:09:57 - 00:09:59
那也有說區分當事人善惡意

00:09:59 - 00:10:00
來決定是信賴利益還是履行利益的區分說

00:10:00 - 00:10:00
那我也是回到我第一堂課講的

00:10:00 - 00:10:04
我真的好不喜歡大家去硬背這些爭點，因為其實沒有意義啦

00:10:04 - 00:10:09
你要去理解到他的問題到底是從哪裡長出來的，對不對？

00:10:09 - 00:10:15
那你想想看，在一般無權代理的案例裡面，譬如說乙無權代理甲跟丙購買A地好了。

00:10:27 - 00:10:31
好，那假設這個A地的市價是900萬。

00:10:32 - 00:10:34
那乙開價1000萬。

00:10:36 - 00:10:42
那丙為了締結這個契約，他支出5萬塊的這個成本。

00:10:44 - 00:10:46
這個成本可能是找代書啦，

00:10:46 - 00:10:48
或者是去做一些手續啊等等，

00:10:48 - 00:10:49
你就不用管它啦，

00:10:49 - 00:10:51
基本上考試的時候就告訴你說

00:10:51 - 00:10:52
它的地政費用，

00:10:52 - 00:10:55
它的這個地政成本大概是多少錢

00:10:55 - 00:11:01
那現在假設說甲丙之間的買賣契約，那因為甲拒絕承認

00:11:01 - 00:11:01
而不生效力

00:11:01 - 00:11:04
這時候丙如果要對乙請求損害賠償

00:11:04 - 00:11:07
這個損害賠償的數額到底是多少

00:11:07 - 00:11:10
對不對，這個損害賠償的數額到底是多少？

00:11:10 - 00:11:12
我到底可以跟他求償多少錢？

00:11:12 - 00:11:13
問題就這樣子嘛。

00:11:14 - 00:11:19
那也就是民法110條說，無代理權人對善意相對人要負損害賠償責任。

00:11:19 - 00:11:21
那這個損害到底是多少？

00:11:21 - 00:11:23
這個損害到底要怎麼去認定

00:11:23 - 00:11:26
那我們的學說見解有認為是履行利益，有沒有

00:11:27 - 00:11:31
你可以看到在那個講義當中，有一個90年的判決

00:11:31 - 00:11:33
這個90年的判決採的就是

00:11:33 - 00:11:36
這個履行利益說的一個看法，在275頁的上面

00:11:36 - 00:11:41
275頁的上面,有一個90年1923判決，這個判決裡面,你可以看到黑體的部分就提到說

00:11:41 - 00:11:45
又相對人依該法條規定請求損害賠償,不得超過相對人因契約有效所得利益的程度

00:11:45 - 00:11:48
一人之啊,相對人得請求履行利益的給付

00:11:48 - 00:11:50
所以說如果依照這個實務見解

00:11:57 - 00:11:59
90年的這個判決,我們能夠請求

00:12:00 - 00:12:01
求償的數額是多少？

00:12:01 - 00:12:03
這個地方能夠求償的數額是，如果契約有效，我可以求償100萬元，對不對？

00:12:06 - 00:12:09
因為如果契約有效，我可以得到100萬的獲利。

00:12:09 - 00:12:13
畢竟在這個地方，5萬的成本我自己吸收嘛，那個就不是我的損失了。

00:12:14 - 00:12:18
那再來的話，就是我原本如果這個契約有效，我可以賺到100萬元。

00:12:18 - 00:12:20
因為我把我900萬的土地用1000萬賣掉。

00:12:20 - 00:12:23
我這個地方有五十萬的這個利益。

00:12:23 - 00:12:26
那這五十萬的利益，因為甲拒絕承認而不生效力。

00:12:27 - 00:12:30
所以說我沒有辦法享受這個利益都是乙害的。

00:12:30 - 00:12:35
所以我要依照這個110條的規定，來請求損害賠償。

00:12:35 - 00:12:36
這個就叫做履行利益說。

00:12:37 - 00:12:39
也就是履行利益說的邏輯在於。

00:12:39 - 00:12:45
我希望可以請求的是，如果這個契約有效，而我能夠得到的履約獲利。

00:12:45 - 00:12:52
好，那大多數的學者，這個地方像林誠二老師啊、劉春堂老師啊、遊進發老師啊，等等等。

00:12:53 - 00:12:55
都認為履行利益說的邏輯是矛盾的。

00:12:56 - 00:12:58
為什麼我們講履行利益說的邏輯是矛盾的？

00:12:58 - 00:13:00
因為你要享受履行利益，

00:13:00 - 00:13:02
通常那個前提是什麼？

00:13:02 - 00:13:03
契約有效。

00:13:03 - 00:13:03
對不對？

00:13:03 - 00:13:06
依照民法的226條請求損害賠償。

00:13:06 - 00:13:09
依照民法的360條請求損害賠償。

00:13:09 - 00:13:11
依照民法的495條請求損害賠償。

00:13:11 - 00:13:14
你會發現契約法上面那些所謂的履行利益損害賠償。

00:13:16 - 00:13:20
一定都是針對在契約有效下，而能夠請求的損害賠償。

00:13:20 - 00:13:22
也就是說，你如果是本於契約關係。

00:13:23 - 00:13:25
或者是本於類似契約的關係。

00:13:25 - 00:13:27
你要去請求損害賠償。

00:13:27 - 00:13:30
那通常都是契約有效，才有履行利益可言。

00:13:30 - 00:13:32
如果契約無效。

00:13:32 - 00:13:34
那你今天就不會享有履約利益。

00:13:35 - 00:13:37
這時候你的損害，基本上是什麼？

00:13:37 - 00:13:39
你的締約成本才是嘛。

00:13:39 - 00:13:43
我們在民法91條的時候，有講過這個概念。

00:13:43 - 00:13:46
我們在民法91條在講損害賠償的時候。

00:13:46 - 00:13:48
我們說過這個利益。

00:13:48 - 00:13:51
其實可以把它分成三個情況來講。

00:13:51 - 00:13:54
第一種是與契約無關的。

00:13:56 - 00:13:58
跟契約沒有關係的。

00:13:58 - 00:13:59
這個叫固有利益。

00:13:59 - 00:13:59
你本來

00:14:00 - 00:14:02
就可以享受到的利益，對不對？

00:14:02 - 00:14:04
你本來就可以享受到的利益，這個叫做固有利益。

00:14:05 - 00:14:07
它跟契約一點關係都沒有。

00:14:07 - 00:14:09
那如果是跟契約有關。

00:14:13 - 00:14:14
那我們有兩種利益。

00:14:14 - 00:14:16
一種利益叫做信賴利益。

00:14:18 - 00:14:20
那另外一種利益叫做履行利益。

00:14:21 - 00:14:23
那信賴利益指的就是締約成本。

00:14:24 - 00:14:26
而履行利益指的是履約獲利。

00:14:26 - 00:14:30
也就是在地結契約的過程中，你會付出一些成本。

00:14:30 - 00:14:31
那些成本的目的是什麼？

00:14:32 - 00:14:35
我今天為了跟你締結契約，所以我付出這個成本。

00:14:36 - 00:14:41
所以信賴利益本質上來講，在契約有效的情況之下。

00:14:41 - 00:14:43
若契約將來有效成立。

00:14:44 - 00:14:47
那你就不會發生信賴利益的損害賠償問題。

00:14:47 - 00:14:50
因為你的成本實現了結果嘛。

00:14:50 - 00:14:52
我為了跟你締約付了1萬塊。

00:14:52 - 00:14:53
那今天契約有沒有有效成立？

00:14:53 - 00:14:55
有嘛，這一萬就不是你的損失嘛。

00:14:55 - 00:14:56
邏輯是這樣嗎？

00:14:57 - 00:14:58
所以通常一定是在什麼？

00:14:58 - 00:14:59
你契約如果

00:15:00 - 00:15:01
有無效。

00:15:02 - 00:15:04
或者是有不成立的情形。

00:15:05 - 00:15:07
那這個信賴利益就會是你的損害。

00:15:08 - 00:15:14
因此，例如說像民法的91條，民法的245條之一，民法的247條。

00:15:15 - 00:15:17
這三個損害賠償都是信賴利益的損害賠償。

00:15:17 - 00:15:22
因為這三個都有一個共同的特色，你的契約不是無效就是不成立，有沒有？

00:15:23 - 00:15:26
91條，一錯誤的意思表示被撤銷。

00:15:26 - 00:15:30
那民法的245之一，契約未成立時，有關於

00:15:30 - 00:15:31
契約義務的違反。

00:15:31 - 00:15:34
民法247條，自始客觀不能契約無效的損害賠償。

00:15:35 - 00:15:38
這些都是無效的法律關係下產生的賠償責任。

00:15:38 - 00:15:39
它都是信賴利益。

00:15:39 - 00:15:43
那民法110條不是也應該相同解釋嗎？

00:15:43 - 00:15:46
民法110條的損害賠償怎麼發生的？

00:15:46 - 00:15:48
那不就本人拒絕承認讓契約不生效力。

00:15:49 - 00:15:51
那你今天本人拒絕承認契約不生效力。

00:15:52 - 00:15:55
你不就會有一個這個信賴利益的損害發生嗎？

00:15:55 - 00:15:58
因為你今天付出這5萬的目的是什麼？

00:15:59 - 00:16:00
你付出5萬的目的

00:16:00 - 00:16:01
是要讓契約有效成立，對不對？

00:16:02 - 00:16:04
你是契約有效成立之後你才能賺到100萬喔

00:16:04 - 00:16:10
所以思考上是我花5萬為了讓契約有效，因為契約有效我才可以賺100萬

00:16:10 - 00:16:13
那你今天契約根本就沒有效，那你怎麼賺到100萬？

00:16:13 - 00:16:16
所以你的損失是什麼，前面那5萬塊嘛？

00:16:16 - 00:16:22
所以這時候你應該是以5萬的這個信賴利益來作為請求損害賠償的這個方法

00:16:22 - 00:16:24
這個是多數學者的見解

00:16:24 - 00:16:26
那當然履行利益就像我們之前所說的

00:16:26 - 00:16:28
如果今天契約無效

00:16:31 - 00:16:33
你就不會有履行利益可言

00:16:34 - 00:16:36
你就根本沒有履行利益

00:16:36 - 00:16:39
那既然根本沒有履行利益，那怎麼會有履行利益的損害賠償

00:16:40 - 00:16:45
那當然這個地方我們還是要再次強調，我們這裡強調的是依契約關係求償的邏輯喔

00:16:46 - 00:16:48
如果依侵權行為就不是這樣子去想

00:16:48 - 00:16:49
這是另當別論

00:16:49 - 00:16:50
等等我也會來講到

00:16:51 - 00:16:53
所以如果只是純粹就契約的角度去思考

00:16:53 - 00:16:57
我依契約請求，或者依類似契約的關係請求的時候

00:16:58 - 00:16:59
我們才會適用到這一套理論

00:17:00 - 00:17:03
好,那接下來,如果說今天是契約有效

00:17:03 - 00:17:06
那契約有效,我們才會有履行利益的損害賠償

00:17:07 - 00:17:10
也就是當契約有效,而沒有享受到履行利益的時候

00:17:10 - 00:17:12
它才會產生賠償責任嘛

00:17:12 - 00:17:14
例如說像民法的226等等

00:17:15 - 00:17:17
這債務不履行有關的賠償責任

00:17:17 - 00:17:20
所以這個體系，你如果能夠徹底理解的話

00:17:20 - 00:17:23
對於這個問題，你也可以很好地去了解說

00:17:23 - 00:17:26
為什麼他的損害，多數學者會認為只有信賴利益

00:17:27 - 00:17:31
因為契約根本沒有發生效力，根本不產生履行利益

00:17:31 - 00:17:33
那王澤鑑老師的見解

00:17:33 - 00:17:35
王老師的見解在這裡其實蠻有趣的

00:17:35 - 00:17:36
他基本上是說，在這個案件當中

00:17:38 - 00:17:41
其實你信賴利益或履行利益都可以

00:17:42 - 00:17:44
不是and哦,是or哦

00:17:44 - 00:17:45
就是兩個都可以啦

00:17:45 - 00:17:48
他覺得上述兩種見解都不無道理啦

00:17:49 - 00:17:52
簡單來說,你講今天無法享受履約利益是遺憾的

00:17:53 - 00:17:55
對,無法享受履約利益是遺憾的

00:17:55 - 00:17:57
所以叫以負履行利益的賠償責任

00:17:57 - 00:18:00
又或者你說,因為契約無效

00:18:00 - 00:18:02
而導致我的支出成本構成浪費,

00:18:02 - 00:18:05
那你要請求信賴利益或履行利益的損害賠償,

00:18:06 - 00:18:07
王澤鑑老師認為都可以

00:18:07 - 00:18:08
但他只有一個要求，

00:18:09 - 00:18:12
他認為信賴利益不能夠超過履行利益。

00:18:14 - 00:18:18
也就是信賴利益必然必須要小於或等於履行利益，

00:18:18 - 00:18:19
它不能大於履行利益，

00:18:20 - 00:18:20
為什麼？

00:18:21 - 00:18:22
因為他會認為說,

00:18:22 - 00:18:25
我們一般在締約的過程裡面,

00:18:25 - 00:18:27
你的成本比獲利低,

00:18:28 - 00:18:29
才是合理的，

00:18:30 - 00:18:30
對不對？

00:18:30 - 00:18:32
你的成本比獲利低才是合理的

00:18:33 - 00:18:35
你今天花10萬去賺100萬

00:18:35 - 00:18:35
合理。

00:18:36 - 00:18:37
你花100萬去賺10萬

00:18:38 - 00:18:38
不合理。

00:18:38 - 00:18:38
對不對？

00:18:39 - 00:18:40
所以如果不合理,

00:18:41 - 00:18:42
那你不能要求對方來承擔,

00:18:43 - 00:18:44
因為這是你自己的選擇嘛,

00:18:45 - 00:18:45
你想想看。

00:18:45 - 00:18:48
有些人他今天花了100萬只為了賺10萬塊

00:18:48 - 00:18:49
他虧90萬欸

00:18:50 - 00:18:51
結果今天契約無效

00:18:51 - 00:18:52
他沒虧到錢

00:18:52 - 00:18:54
反而可以跟對方要求100萬的賠償

00:18:55 - 00:18:56
這不是很奇怪的一件事嗎？

00:18:57 - 00:18:58
譬如說我們舉一個簡單的例子，

00:18:59 - 00:18:59
你就可以去理解。

00:19:00 - 00:19:02
對於甲來講，

00:19:02 - 00:19:04
就一樣這個甲乙丙的三角關係好了。

00:19:04 - 00:19:06
今天假設這塊土地市價是900萬

00:19:07 - 00:19:10
然後他用910萬賣掉了

00:19:10 - 00:19:11
對不對？

00:19:11 - 00:19:12
他賺10萬塊喔

00:19:12 - 00:19:13
但他今天花了締約成本

00:19:14 - 00:19:15
假設說是50萬元,

00:19:16 - 00:19:17
他今天成本是50萬,

00:19:17 - 00:19:18
那你看,

00:19:18 - 00:19:20
這個時候丙對乙去請求損害賠償,

00:19:21 - 00:19:24
他如果說去請求的是信賴利益的損害賠償的話,

00:19:24 - 00:19:26
這個信賴利益是多少？

00:19:26 - 00:19:28
這個信賴利益是成本50萬。

00:19:29 - 00:19:31
那如果他去請求履行利益呢？

00:19:31 - 00:19:34
這個履約的獲利在這一題是10萬而已。

00:19:35 - 00:19:36
那這是一個正常的現象嗎？

00:19:36 - 00:19:37
其實不是欸,

00:19:37 - 00:19:42
因為正常人不會花50萬的成本去賺10萬塊回來而已,

00:19:42 - 00:19:43
對不對?

00:19:43 - 00:19:45
所以在這種情況之下,

00:19:45 - 00:19:47
王澤鑑老師就認為說,

00:19:47 - 00:19:48
這種結果不應該怎麼樣？

00:19:49 - 00:19:50
把這個不利轉嫁給乙方，

00:19:51 - 00:19:51
也就是說，

00:19:51 - 00:19:53
如果這個契約有效，

00:19:53 - 00:19:55
如果這個契約有效，

00:19:55 - 00:19:57
你本來是要虧40萬的,

00:19:57 - 00:19:57
對不對?

00:19:57 - 00:19:59
也就是說我今天花50萬賺10萬,

00:20:00 - 00:20:00
回來

00:20:00 - 00:20:02
如果契約有效我虧40萬

00:20:02 - 00:20:08
那我今天在契約無效的情況之下，我不只沒有虧，我的50萬還全部賺回來，那這樣的話反而並不合理吧，對不對？

00:20:08 - 00:20:12
反而契約無效對丙更有利了，所以他會認為你的信賴利益不能超過履行利益。

00:20:13 - 00:20:22
因此在本件當中，就算你要請求信賴利益的損害賠償，它的數額也受到10萬的限制，這是王澤鑑老師的說法。

00:20:24 - 00:20:27
所以他會強調信賴利益不得大於履行利益。

00:20:27 - 00:20:34
這句話其實你要從他背後的一個最基本的經濟學的法則，也就是人是理性的動物，有沒有？

00:20:34 - 00:20:36
你學經濟學的時候第一句話嘛

00:20:36 - 00:20:37
人是理性的動物

00:20:37 - 00:20:39
從這句話去思考

00:20:39 - 00:20:46
因為每個人在做生意的時候，正常的情況下，一定是成本比獲利還要低

00:20:46 - 00:20:53
你今天假設做一件事情的成本，是10萬塊，而你的獲利只有5萬塊

00:20:53 - 00:20:53
那你就叫虧本在做嘛

00:20:54 - 00:20:58
那虧本在做很少啦，一般來講能夠做的都一定是為了賺錢

00:20:58 - 00:21:00
不會你每件事情都在虧本

00:21:00 - 00:21:01
所以你會講到說

00:21:01 - 00:21:10
這個部分來講，那為什麼王老師會突然補這一槍說，這個履行利益跟信賴利益都可以，但信賴利益不能大於履行利益，就是他有強調這個觀點

00:21:11 - 00:21:16
那這個觀點其實你在解釋這個信賴利益的時候，我覺得也可以用到

00:21:16 - 00:21:20
也就是多數學者雖然他們強調請求信賴利益的賠償

00:21:20 - 00:21:24
但他們並沒有進一步去說明，這個信賴利益不能大於履行利益

00:21:24 - 00:21:27
但我覺得王澤鑑老師的這一句話

00:21:27 - 00:21:28
可以用在所有的信賴利益的賠償

00:21:29 - 00:21:32
因為信賴利益本質上而言是一種締約成本的賠償

00:21:32 - 00:21:33
他的目的是什麼

00:21:33 - 00:21:35
為了締約

00:21:35 - 00:21:36
對,他是為了締約而支出的成本

00:21:37 - 00:21:40
可是如果這個契約有效,反而對他不利的話

00:21:40 - 00:21:43
那他請求的信賴利益應該要受到限制

00:21:43 - 00:21:47
而不能讓他因為契約無效，反而規避了這個風險

00:21:47 - 00:21:52
因為畢竟風險是他自己創造的，原則上應該由他自己來承擔比較合理

00:21:53 - 00:21:57
好，那最後我們講到的是在這個德國的有利說

00:21:57 - 00:21:59
在德國的有利說裡面啊

00:22:00 - 00:22:02
像林信和老師也有提到這個觀點，

00:22:02 - 00:22:04
就是說他們採的是區分說。

00:22:04 - 00:22:07
這個德國的有力說採區分說是，

00:22:07 - 00:22:07
你要看它，

00:22:08 - 00:22:10
它是惡意的還是善意的。

00:22:11 - 00:22:11
也就是說，

00:22:11 - 00:22:13
如果以今天是惡意之人，

00:22:14 - 00:22:17
那他應該要對全部的履行利益負賠償責任。

00:22:17 - 00:22:19
那如果是善意之人，

00:22:19 - 00:22:22
他只要針對信賴利益來負賠償責任就好。

00:22:22 - 00:22:24
這個是德國有利的見解。

00:22:24 - 00:22:26
這樣的一個德國有利見解，

00:22:26 - 00:22:30
當然在我國民法110條的法律解釋上，

00:22:30 - 00:22:32
能不能得出一樣的結果？

00:22:32 - 00:22:35
又或者說要怎樣得出一樣的結果？

00:22:35 - 00:22:38
有敬發老師有寫文章在特別去講。

00:22:38 - 00:22:39
簡單來說，

00:22:39 - 00:22:40
有老師認為，

00:22:40 - 00:22:44
我們的民法110條沒有辦法直接得出這個結論。

00:22:44 - 00:22:45
為什麼？

00:22:45 - 00:22:49
因為你民法110條的文義就只講無代理權人對無代理權

00:22:49 - 00:22:53
對無權代理所造成的相對人損害要負賠償責任。

00:22:54 - 00:22:55
法條就一句話而已嘛。

00:22:55 - 00:22:59
你從法條根本看不出來他有區分無代理權人的善惡意。

00:22:59 - 00:23:01
所以你要透過法律解釋

00:23:01 - 00:23:03
把110條一分為二，

00:23:03 - 00:23:05
那是不太可能的事情，

00:23:05 - 00:23:06
畢竟法條跨不出來。

00:23:07 - 00:23:08
那法條看不出來怎麼辦？

00:23:08 - 00:23:10
有兩種解釋的方式嘛。

00:23:10 - 00:23:13
第一種解釋的方式就是類推110條。

00:23:13 - 00:23:14
類推110條，

00:23:15 - 00:23:16
讓110條怎麼樣，

00:23:16 - 00:23:19
可以類推適用於惡意的情形。

00:23:19 - 00:23:21
那也就是說在惡意的情形，

00:23:21 - 00:23:23
我們可以類推110條,

00:23:23 - 00:23:25
讓它發生履行利益的損害賠償責任。

00:23:26 - 00:23:27
可是有老師又覺得,

00:23:27 - 00:23:29
類推適用有一個大前提,

00:23:30 - 00:23:31
也就是法律要有漏洞。

00:23:31 - 00:23:36
也就是我們的民法真的找不到另外一個路徑來走到這個結果的時候，

00:23:36 - 00:23:37
那出現了漏洞，

00:23:38 - 00:23:38
我們再來類推。

00:23:39 - 00:23:41
那如果民法已經有其他方式可以處理的話，

00:23:42 - 00:23:43
就沒有類推的必要了嘛。

00:23:43 - 00:23:45
這個其實也是我們一直在強調，

00:23:45 - 00:23:47
類推適用這個東西啊，

00:23:48 - 00:23:50
你在考試或者你在實務工作上，

00:23:50 - 00:23:51
千萬不要亂用。

00:23:51 - 00:23:52
目前，

00:23:52 - 00:23:55
最高法院也常常去指責下級審的法院說,

00:23:56 - 00:23:57
你都亂類推。

00:23:57 - 00:23:57
為什麼？

00:23:58 - 00:23:59
因為類推一定是要有一個

00:24:00 - 00:24:00
立法者

00:24:01 - 00:24:03
過失所形成的法律漏洞

00:24:03 - 00:24:05
什麼叫過失形成漏洞

00:24:05 - 00:24:07
就是他在立法的時候真的沒有注意到

00:24:08 - 00:24:09
沒有寫到的地方

00:24:09 - 00:24:12
而且我們找不到相對應的規定來處理的時候

00:24:12 - 00:24:13
那才叫漏洞

00:24:14 - 00:24:16
那這時候才要透過類推解釋來填補

00:24:16 - 00:24:19
也就是說如果根本沒有漏洞存在

00:24:19 - 00:24:21
那你何必需要去類推

00:24:21 - 00:24:27
那這樣的話就是在法律的解釋上面，我們就來找找看

00:24:27 - 00:24:29
有沒有類似的一個方式

00:24:29 - 00:24:30
好，那其實在

00:24:30 - 00:24:30
有敬發老師

00:24:30 - 00:24:32
的文章裡面

00:24:32 - 00:24:32
他的解法很簡單

00:24:33 - 00:24:36
他認為乙是惡意的時候，你就用

00:24:36 - 00:24:39
184條一項後段，來讓他負履行利益的賠償責任

00:24:39 - 00:24:43
而在他善意的時候，就回歸110條信賴利益

00:24:43 - 00:24:44
不就好了嗎？

00:24:44 - 00:24:49
也就是說多數學者本來就把110條當成信賴利益的損害賠償嘛

00:24:49 - 00:24:53
所以乙是善意的時候,是用110條只要負信賴利益的賠償責任

00:24:53 - 00:24:54
合理嗎

00:24:54 - 00:24:56
那乙若是故意的無權代理呢

00:24:57 - 00:25:00
他就說你今天以故意悖於善良風俗的方法

00:25:00 - 00:25:01
譬如用詐騙的方式

00:25:01 - 00:25:04
去掉無權代理假象，然後讓丙相信

00:25:04 - 00:25:06
這個時候你針對丙的損害

00:25:06 - 00:25:09
不管是履行利益還是信賴利益

00:25:09 - 00:25:11
你都應該要負起賠償責任嘛

00:25:11 - 00:25:13
那信賴利益用110條去求償

00:25:13 - 00:25:16
或者你可以不要走110，對不對？

00:25:16 - 00:25:18
你直接走184一項後段，來要求全部履行利益的賠償

00:25:18 - 00:25:19
也沒有不行啊

00:25:19 - 00:25:22
那你可能會想說，老師這裡不就跟上面這個體系有點矛盾嗎？

00:25:22 - 00:25:27
因為契約無效怎麼會有履行利益，但不要忘記了，這時候主張的叫做侵權行為

00:25:27 - 00:25:30
我不是主張什麼，這個契約上的損害賠償

00:25:30 - 00:25:33
或者主張類似契約的損害賠償，不是喔

00:25:33 - 00:25:36
我現在是直接主張侵權行為，而侵權行為的概念叫做純粹經濟上損失

00:25:36 - 00:25:38
也就是只要有損害就可以求償，你管我履行利益信賴利益

00:25:38 - 00:25:39
只要有損害，我就可以求償

00:25:39 - 00:25:41
所以對於這個

00:25:41 - 00:25:45
丙來講，對於丙來講，如果我今天失去了一個

00:25:45 - 00:25:48
原本依照預定的計畫，而可以享受到的契約利益

00:25:48 - 00:25:50
而這是什麼乙的故意

00:26:00 - 00:26:00
不義背於善良風俗方法所造成的結果

00:26:00 - 00:26:00
那當然我可以用110條的規定直接來請求

00:26:00 - 00:26:01
這個履行利益的損害100萬元

00:26:01 - 00:26:01
所以說在

00:26:10 - 00:26:12
遊進發老師的見解底下

00:26:12 - 00:26:15
他其實是透過我國的法律解釋

00:26:15 - 00:26:21
他完全沒有去什麼類推適用啦，或者說是我們就直接依外國法來解釋，沒有

00:26:21 - 00:26:24
他就是很本土的說，你看我們的民法這樣規定

00:26:25 - 00:26:29
我們可不可以透過我國的民法得出跟德國民法有利所一樣的結果，可以

00:26:30 - 00:26:33
所以有沒有必要去類推，或者去修法，沒有必要

00:26:33 - 00:26:40
這個其實也是一個在法學方法上很重要的一個課題，就是我們的民法已經有1225條可以用了

00:26:40 - 00:26:45
你要如何透過既有的法律規定來解釋出一個合理的結論

00:26:45 - 00:26:51
這個才是你在學民法的過程當中，你要能夠去注意到的那個思考邏輯

00:26:51 - 00:26:56
所以在損害賠償的概念上，它的爭點主要會有這四種不同的說法

00:26:56 - 00:27:00
那其實就是圍繞在到底是信賴利益還是履行利益

00:27:01 - 00:27:04
那我個人覺得最後一說其實是最好用的

00:27:04 - 00:27:09
因為他第一個，他跟多數學者的信賴利益說是可以結合在一起用的

00:27:09 - 00:27:15
然後再來第二個就是他針對惡意的情形，他也可以用184條一項後段來請求履行利益的賠償

00:27:16 - 00:27:21
所以這個部分來說，在這個責任的輕重上面其實蠻合理的

00:27:21 - 00:27:23
那王老師的見解

00:27:23 - 00:27:26
我反而覺得是那一句，信賴利益不能超過履行利益

00:27:27 - 00:27:30
也就是當你的結果是要請求信賴利益損害賠償的時候

00:27:30 - 00:27:33
你要記得信賴利益它是一個成本

00:27:33 - 00:27:35
它不會比獲利還要大

00:27:35 - 00:27:39
所以當這個題目當中成本比獲利還要高的時候

00:27:39 - 00:27:44
你要透過這一句話來限縮這個信賴利益的範圍，畢竟這是一個很基礎的法理

00:27:45 - 00:27:47
信賴利益不能大於履行利益

00:27:47 - 00:27:50
它是一個在損害賠償法下的法理，可以拿來用

00:27:50 - 00:27:50
好

00:27:51 - 00:27:54
那接下來針對110條的最後一個爭點

00:27:55 - 00:27:59
就是有關於說民法的無權代理,表見代理

00:28:00 - 00:28:02
如果同時都構成的話,那我們要怎麼樣去處理的問題

00:28:05 - 00:28:10
這個其實也是一個實務跟學說上面有不同見解的地方

00:28:11 - 00:28:13
好,那乙今天無權代理甲

00:28:22 - 00:28:23
去跟丙訂立買賣契約

00:28:24 - 00:28:28
好，就是說，假設啊，乙無權代理，去跟丙訂立買賣契約

00:28:29 - 00:28:32
那丙現在還是善意且無過失之人

00:28:32 - 00:28:34
丙是善意且無過失之人

00:28:34 - 00:28:39
那甲呢，他有創造授權外觀的規則是存在

00:28:39 - 00:28:45
題目告訴你說，這個甲把自己的身份證啊，印章啊，等等等等，都交給乙來保管

00:28:45 - 00:28:49
甲把東西交給乙保管，然後丙善意且無過失

00:28:49 - 00:28:51
這個時候題目問你一個問題

00:28:52 - 00:28:53
他問你一個問題

00:28:53 - 00:28:55
他怎麼考你，這個題目怎麼考你

00:28:55 - 00:28:59
他會考你說，丙可不可以依照110條的規定

00:29:00 - 00:29:02
得以請求損害賠償

00:29:02 - 00:29:02
他會這樣問

00:29:03 - 00:29:05
因為這種題目你看到就很想寫什麼

00:29:05 - 00:29:06
表見代理

00:29:06 - 00:29:10
你一定很想寫表見代理嘛，因為丙善意且無過失，甲又有一個外觀。

00:29:10 - 00:29:12
啊不用變相代理去解套嗎,對不對

00:29:13 - 00:29:14
但是丙說我不要啊

00:29:15 - 00:29:18
為什麼,因為我用變相代理是叫甲負責

00:29:19 - 00:29:21
但我不要甲負責,我今天不想要這個買賣了,好不好

00:29:22 - 00:29:26
譬如說他就說跟丙來買他的A畫,我買他的A車怎麼樣的

00:29:27 - 00:29:29
丙後來發現他這幅畫是傳家之寶呢

00:29:30 - 00:29:32
對不對，他這幅畫基本上上面有很多的名家簽名呢

00:29:33 - 00:29:35
這幅畫不賣了不賣了，他剛好抓住一個尾巴嘛

00:29:35 - 00:29:38
就是乙無權代理啊，然後甲還沒有承認喔

00:29:38 - 00:29:40
甲都還沒有承認喔，然後丙這個時候說我不要了

00:29:40 - 00:29:44
我直接要對乙請求損害賠償，可以嗎？我直接對乙請求損害賠償。

00:29:44 - 00:29:48
我直接去撤回我的意思表示，然後來跟乙請求損害賠償，可以嗎？

00:29:49 - 00:29:53
那這個地方就會涉及到就是說，民法110條，它可以跳過表見代理來直接適用嗎？

00:29:53 - 00:29:55
好，這個地方來說呢

00:30:00 - 00:30:00
的話實務見解，還有像鄭冠宇老師，我記得誰說上面的話是這個鄭冠宇老師。

00:30:06 - 00:30:11
他們的書裡面認為說在這種情況下應該採取肯定說的看法,為什麼?

00:30:11 - 00:30:18
因為簡單而言,他們會認為民法的107跟169,這個表見代理的規定。

00:30:18 - 00:30:23
跟民法110條的規定,這兩個是二選一的關係。

00:30:23 - 00:30:25
而且是誰來選,是由丙來選。

00:30:26 - 00:30:28
畢竟這個叫做廣義的無權代理,有沒有?

00:30:29 - 00:30:31
這個是廣義的無權代理。

00:30:31 - 00:30:37
所以對於這個被害人來說，那你今天想要叫甲負責，還是想要叫乙賠償，你自己選。

00:30:38 - 00:30:39
你自己選。

00:30:39 - 00:30:41
那只要符合要件都可以。

00:30:41 - 00:30:43
那可是在多數學說底下。

00:30:45 - 00:30:50
他們反而是認為，因為民法110條是一種什麼，就像我們上次上課所講到的。

00:30:51 - 00:30:53
110條是一種補充責任。

00:30:53 - 00:30:59
他在補充，因為契約無效，而無法享受契約利益的損失。

00:30:59 - 00:31:08
所以在這樣子的一個情況之下，今天對丙來講，今天這個契約無效對你造成的損失，你可以用110條請求賠償嗎？

00:31:08 - 00:31:15
那所以反之，如果今天契約能夠有效，你就沒有損害，沒有損害你就沒有賠償可言了，對不對？

00:31:15 - 00:31:20
所以你應該要先依照民法的107、169的規定。

00:31:21 - 00:31:22
來要求甲負責人。

00:31:23 - 00:31:28
如果你真的無法要求甲負責人,那你後面再來主張110條請求賠償。

00:31:29 - 00:31:32
也就是應該要以先備位的方式去做處理。

00:31:32 - 00:31:34
就是我如果可以叫甲負責，那就沒事了。

00:31:35 - 00:31:37
如果我不能叫甲負責，我再叫乙賠償。

00:31:38 - 00:31:39
為什麼？

00:31:39 - 00:31:42
因為乙的賠償責任，必須以甲的不負責作為前提。

00:31:42 - 00:31:46
所以如果甲可以負責，你為什麼可以跳過甲直接去找乙，不合理嘛。

00:31:47 - 00:31:50
畢竟110條是一種補充責任。

00:31:50 - 00:31:57
所以說在這裡多數見解認為，這個丙啊，他是不能直接對乙來請求損害賠償。

00:31:57 - 00:31:59
他必須先對甲主張107。

00:32:00 - 00:32:04
如果無理由，他才能進一步對乙來請求110條的損害賠償。

00:32:04 - 00:32:07
那鄭冠宇老師在這個地方，

00:32:07 - 00:32:10
他對多數見解的一個批評，

00:32:10 - 00:32:11
主要來自於說，

00:32:11 - 00:32:14
我們如果採取多數見解的話，

00:32:14 - 00:32:17
那丙就必須要承擔一個什麼？

00:32:17 - 00:32:17
承擔一個多餘的訴訟成本。

00:32:17 - 00:32:20
因為我哪知道我用107,169一定會贏。

00:32:20 - 00:32:22
對不對，我哪知道我用107,169一定會贏。

00:32:22 - 00:32:25
那等於說你強迫我多打一次訴訟。

00:32:26 - 00:32:27
你強迫我多做一個主張。

00:32:28 - 00:32:30
這個是增加丙的訴訟成本。

00:32:30 - 00:32:32
二來從法條要件來說。

00:32:32 - 00:32:36
我們看不出來110條一定要先主張107、169，對不對。

00:32:36 - 00:32:41
也就是只要符合要件，廣義的無權代理也是無權代理啊。

00:32:41 - 00:32:44
那以無權代理人造成善意相對人的損害。

00:32:44 - 00:32:49
那乙依照110條的規定，來對甲請求損害賠償，有何不可。

00:32:50 - 00:32:55
所以在這個情況底下,學者認為說,鄭冠宇老師就認為說,應該要讓他選。

00:32:55 - 00:32:56
讓他選。

00:32:56 - 00:33:00
那可是多數學者認為110條是個補充責任。

00:33:00 - 00:33:03
你必須要先107、169才能主張。

00:33:04 - 00:33:05
那實務見解也說讓他選。

00:33:06 - 00:33:07
而且一定要讓他選。

00:33:08 - 00:33:10
法院不能幫他選。

00:33:10 - 00:33:13
你可以看到在那個277頁底下，有沒有。

00:33:15 - 00:33:19
277頁底下，有一個最高法院102年的529號判決。

00:33:19 - 00:33:20
這個判決。

00:33:20 - 00:33:20
他就提到說。

00:33:21 - 00:33:23
民事訴訟採辯論主義。

00:33:23 - 00:33:27
那除法律別有規定外，不得斟酌當事人沒有提出的事實。

00:33:27 - 00:33:29
那此為辯論主義的當然結果。

00:33:30 - 00:33:35
法院如果就當事人未主張的事實，依職權斟酌，即有擅作主張的違法。

00:33:35 - 00:33:40
又由自己的行為表示以代理權授予他人，對於第三人因而負授權人責任者。

00:33:41 - 00:33:45
必須本人有表現的事實，使第三人相信該他人有代理權的情形存在。

00:33:45 - 00:33:46
好，關鍵字在這裡。

00:33:46 - 00:33:52
而且必須第三人基於此表現的事實，怎麼樣，主張本人應負授權人之責任。

00:33:53 - 00:33:58
如果第三人不為此項主張，法院不得逕將法律上的效果歸屬於第三人。

00:33:59 - 00:34:00
一及關於民法100。

00:34:00 - 00:34:03
69條前段的表件代理的事實,

00:34:03 - 00:34:05
必須等到當事人主張之後,

00:34:05 - 00:34:06
法院才能斟酌,

00:34:06 - 00:34:08
非得有法院任意為當事人主張其效果。

00:34:08 - 00:34:09
這一個案件的二審,

00:34:10 - 00:34:11
這是最高法院的判決嗎,

00:34:11 - 00:34:11
對不對?

00:34:12 - 00:34:13
這一個案件的二審,

00:34:13 - 00:34:13
就是說,

00:34:14 - 00:34:16
你丙明明就可以對甲主張107,169，

00:34:16 - 00:34:17
他就這樣判。

00:34:17 - 00:34:19
他說你丙可以對甲主張107,169啊，

00:34:20 - 00:34:21
所以你丙沒有損害啊，

00:34:21 - 00:34:24
因此就判丙向乙請求110無理由。

00:34:24 - 00:34:25
他的邏輯是這樣子嘛，

00:34:25 - 00:34:26
對不對？

00:34:26 - 00:34:29
所以說我們可以看到二審法院認為你丙不能對乙求償，

00:34:29 - 00:34:30
為什麼？

00:34:30 - 00:34:32
因為你有107可以主張。

00:34:32 - 00:34:34
你要先主張才是啊。

00:34:34 - 00:34:37
可是最高法院就說要不要主張是他的自由,

00:34:37 - 00:34:38
他沒有主張,

00:34:38 - 00:34:40
你法院就不能審著。

00:34:40 - 00:34:42
那你法院如果不能審酌的話,

00:34:42 - 00:34:43
你就當成他是無權代理,

00:34:44 - 00:34:45
然後讓丙對乙請求賠償,

00:34:45 - 00:34:46
不就好了嗎?

00:34:46 - 00:34:48
你為什麼要強迫他主張呢?

00:34:48 - 00:34:50
這個就是他的選擇嘛,

00:34:50 - 00:34:52
他有這樣子的一個自由啊,

00:34:52 - 00:34:56
所以說我們可以理解到在這邊有這樣子的一個爭點存在。

00:34:56 - 00:34:58
所以考試的時候他會問一個問題,

00:34:58 - 00:34:59
這個問題就是問你說,

00:34:59 - 00:35:02
在表見代理構成要件該當的情況下,

00:35:03 - 00:35:05
那丙可以對乙請求賠償嗎？

00:35:05 - 00:35:06
他就會問這樣的一個情況，

00:35:07 - 00:35:07
你就要去說明，

00:35:08 - 00:35:11
這時候如果可以主張表見代理，要不要先主張？

00:35:11 - 00:35:12
他的爭議在這個部分。

00:35:13 - 00:35:13
好,

00:35:13 - 00:35:15
那110條，基本上就講完了。

00:35:16 - 00:35:16
那我們接下來，

00:35:17 - 00:35:21
就直接來看到在那個278頁這邊。

00:35:21 - 00:35:22
還有一個實務見解。

00:35:23 - 00:35:24
這個實務見解是在講，

00:35:26 - 00:35:29
因為我們在無權代理的三角關係裡面，

00:35:30 - 00:35:31
這個是本人，

00:35:31 - 00:35:33
這個是無權代理人，

00:35:33 - 00:35:35
然後這個是相對人。

00:35:36 - 00:35:37
那我們講了兩段關係了對,

00:35:37 - 00:35:39
本人跟相對人之間,

00:35:39 - 00:35:41
就是討論170條、171條。

00:35:42 - 00:35:44
這個法律行為效力未定,

00:35:44 - 00:35:45
本人可以拒絕承認。

00:35:45 - 00:35:47
相對人有催告跟撤回的權利。

00:35:47 - 00:35:48
那乙跟丙之間，

00:35:48 - 00:35:50
第一個我們講過，

00:35:50 - 00:35:51
他沒有履行責任，

00:35:51 - 00:35:52
就是丙。

00:35:52 - 00:35:53
不能叫乙履約,

00:35:53 - 00:35:54
這個很重要,

00:35:54 - 00:35:56
因為乙不是契約當事人。

00:35:56 - 00:35:58
那丙能對乙主張的是110條的損害賠償,

00:35:58 - 00:36:00
而110條

00:36:00 - 00:36:00
條是個大重點，選擇題熱愛，真的好愛考110條，你會發現在做考古題的時候，跟110條有關的選擇題很多，他問你下列敘述何者正確，有沒有？

備註:選擇題熱愛110

00:36:09 - 00:36:14
就是乙的故意過失啊，丙要不要善意且無過失啊，損害賠償的範圍等等等，反正什麼都能考。

00:36:16 - 00:36:20
那接下來我們討論到一個問題是，乙跟甲之間的關係呢？

00:36:21 - 00:36:23
對不對，乙跟甲之間的關係呢？

00:36:24 - 00:36:25
乙無權代理。

00:36:26 - 00:36:28
通常什麼時候會對甲造成損失？

00:36:29 - 00:36:32
一般的情況下，甲只要拒絕就好了。

00:36:32 - 00:36:33
他不會受影響，不是嗎？

00:36:34 - 00:36:38
對不對，通常情況下我就拒絕啊，我拒絕效力未定啊，我就沒有損害了。

00:36:38 - 00:36:41
我沒有損害，我也不需要去跟乙請求賠償嘛。

00:36:41 - 00:36:45
所以甲可以透過拒絕的方式,讓自己沒有損失。

00:36:45 - 00:36:48
那如果甲今天承認了呢?

00:36:53 - 00:36:54
甲今天承認。

00:36:55 - 00:36:56
所以甲今天有損害。

00:37:01 - 00:37:03
今天甲承認有損害。

00:37:03 - 00:37:04
這時候丙就沒有損害了，對不對？

00:37:04 - 00:37:08
因為如果甲承認，丙的效果要的結果就到了嘛。

00:37:08 - 00:37:10
因為丙的目標就是讓契約有效嘛。

00:37:10 - 00:37:12
所以今天只要甲承認，丙就沒有損害。

00:37:13 - 00:37:15
丙沒有損害，他就沒有必要對乙。

00:37:15 - 00:37:18
依照110條的規定，請求損害賠償。

00:37:18 - 00:37:21
所以現在的問題是，那我甲承認而受有損害，我可以對乙

00:37:23 - 00:37:24
來請求損害賠償嗎？

00:37:25 - 00:37:30
那尤其是在這個案件當中，我們可以看到，這個損害其實不是乙造成的。

00:37:31 - 00:37:32
這個損害不是乙造成的。

00:37:32 - 00:37:36
這個損害更直接來講，是你甲自己的承認所造成的。

00:37:37 - 00:37:39
那你想想看，假為什麼要做這種承認，對不對？

00:37:39 - 00:37:42
如果這件事情對甲不利，為什麼甲要承認？

00:37:42 - 00:37:45
很多時候是為了商譽不得不承認，對不對？

00:37:45 - 00:37:48
如果你以無權代理我賣東西，我假設我是一個二手車行。

00:37:49 - 00:37:50
或者說我是一個。

00:37:52 - 00:37:53
建商。

00:37:53 - 00:37:55
你無權代理，或者是保險公司，

00:37:55 - 00:37:55
都一樣。

00:37:55 - 00:37:57
你無權代理我販售商品。

00:37:57 - 00:38:00
那結果現在我拒絕承認，以後沒有人敢理你。

00:38:00 - 00:38:00
跟我買，

00:38:01 - 00:38:04
以後沒有人敢說，喔，原來你這個業務員真的是有權代理嗎？

00:38:05 - 00:38:07
我哪知道他是不是有權代理，我才不要跟你買，有沒有？

00:38:07 - 00:38:08
為了商譽，我承認嘛。

00:38:09 - 00:38:10
那承認之後就有損失啊,

00:38:10 - 00:38:13
那有損失會不會影響到甲對乙的賠償請求?

00:38:14 - 00:38:18
這個賠償請求通常是有契約就走契約，沒契約就走侵權行為,

00:38:18 - 00:38:20
這邊沒有110條的適用喔,

00:38:20 - 00:38:25
因為民法的110條，它必須是無代理權人對善意相對人的賠償,

00:38:26 - 00:38:27
而不包含本人在內，

00:38:27 - 00:38:29
所以本人對乙的損害賠償，

00:38:29 - 00:38:31
那基本上就是有兩種情況嘛，

00:38:32 - 00:38:33
第一種是以契約來請求，

00:38:33 - 00:38:34
例如說544。

00:38:35 - 00:38:36
委任瑕疵

00:38:37 - 00:38:39
或者是走債務不履行損害賠償

00:38:39 - 00:38:40
那或者是走侵權行為

00:38:41 - 00:38:43
我依照民法184的規定請求損害賠償

00:38:44 - 00:38:45
但不管你是走契約還是走侵權

00:38:46 - 00:38:47
都有一樣的問題

00:38:48 - 00:38:51
甲的承認會不會影響到他的賠償請求

00:38:51 - 00:38:54
那你可以看到在278頁這邊

00:38:55 - 00:38:59
有一個最高法院99年的2154號判決

00:38:59 - 00:39:02
在278頁這裡，有一個判決

00:39:02 - 00:39:06
這個判決基本上是告訴你，這個承認只是對外發生效力，

00:39:06 - 00:39:09
並不會影響這個損害賠償的結果，

00:39:09 - 00:39:15
所以在這個情況底下，這個外部責任不會因為承認而免除，

00:39:15 - 00:39:20
所以說你可以看到，在這一件當中，就算甲自己承認而造成損害，

00:39:20 - 00:39:24
那甲也可以對乙依契約或者依侵權行為的規定請求賠償。

00:39:25 - 00:39:28
你可以看到最底下出黑體，有沒有，278頁最下面，

00:39:28 - 00:39:36
他就提到說，至於受任人逾越其代理權的範圍跟第三人的法律行為，何屬無權代理或越權代理，

00:39:36 - 00:39:39
故得因委任人事後的承認而對委任人發生效力，

00:39:39 - 00:39:46
為委任人所為的承認，只是使受任人越權代理或無權代理行為對委任人本人生效而已，

00:39:46 - 00:39:49
常委任人未對受任人為免除債務的意思表示。

00:39:50 - 00:39:57
受任人就逾越權限的行為，導致委任人受有損害的賠償責任，並不因委任人承認外部關係而免除。

00:39:57 - 00:39:58
這個地方你可以看到，

00:39:59 - 00:40:00
還是可以請求損

00:40:00 - 00:40:00
損害賠償。

00:40:00 - 00:40:04
好，那這個是有關於說在無權代理的部分。

00:40:05 - 00:40:06
我們就介紹到這個地方。

備註:閱讀進度

00:40:07 - 00:40:11
那接下來我們來看到這個代理權的消滅，

00:40:12 - 00:40:13
看到代理權的消滅，

00:40:13 - 00:40:16
然後最後我們會來講到無權代理跟無權處分，

00:40:16 - 00:40:19
還有就是跟繼承這些制度的一個比較。

00:41:50 - 00:41:53
好，就是說我們可以看得到，

00:41:53 - 00:41:54
這個代理分成兩種，

00:41:54 - 00:41:55
一種叫做法定代理，

00:41:55 - 00:41:57
那另外一種叫做意定代理。

00:42:00 - 00:42:04
在離婚之後協議說這個親權由一方來行使

00:42:05 - 00:42:11
那另外一方對小孩的親權不會因此就真的沒了，他只是會處在一個停止的狀態

00:42:11 - 00:42:15
那1090一樣濫用親權的話，法院可以宣告停止

00:42:15 - 00:42:22
因為親權這個東西是沒有辦法透過法律來剝奪的，那個是爸媽與生俱來的權利，頂多我讓你暫停

00:42:23 - 00:42:25
但是我不會讓他消滅

00:42:25 - 00:42:29
但是如果說真的要消滅的話，那像是什麼，像是子女成年

00:42:30 - 00:42:33
對，父母對未成年子女有法定代理權

00:42:33 - 00:42:37
那子女成年之後，法定代理權就會真的歸於消滅

00:42:37 - 00:42:43
那這個地方稍微去注意到，1090條它是停止，它不是真的消滅的概念，那有點不一樣

00:42:44 - 00:42:46
這個身分法你再去仔細去看

00:42:46 - 00:42:50
那我們接下來講到的是意定代理，這個才是我們要講的大重點

00:42:50 - 00:42:55
就是說一般在意定代理的情況之下，它是透過授權的方式

00:42:55 - 00:42:57
那授權有兩種

00:42:57 - 00:43:00
第一種是有原因關係的

00:43:00 - 00:43:00
授權

00:43:06 - 00:43:08
一種是沒有原因關係的

00:43:14 - 00:43:16
或者是什麼

00:43:16 - 00:43:17
或者是因果關係

00:43:18 - 00:43:19
無效

00:43:20 - 00:43:22
或者是因果關係不成立

00:43:23 - 00:43:25
這是另外一種情況

00:43:25 - 00:43:26
好，那我們一般來講

00:43:27 - 00:43:30
在有因果關係的情況底下

00:43:30 - 00:43:31
這就是因果關係有效

00:43:34 - 00:43:37
在有因果關係，在因果關係有效的情況之下

00:43:38 - 00:43:41
那當事人今天去授權而發生的代理

00:43:41 - 00:43:43
那這種代理什麼時候會消滅

00:43:44 - 00:43:47
對，這個地方依照民法108條的規定

00:43:47 - 00:43:50
他告訴你說代理權之消滅，依其所授予的原因關係定之

00:43:51 - 00:43:55
所以基本上這種情況下原因關係如果有效

00:43:55 - 00:43:56
原因關係有效

00:43:56 - 00:43:59
那這時候我們會認為說在原因關係消滅的時候

00:44:06 - 00:44:08
授權自然而然就會跟著消滅

00:44:09 - 00:44:11
這個是108條的這個第一項

00:44:11 - 00:44:13
108條的第一項

00:44:13 - 00:44:16
就告訴你說這個原因關係消滅，授權就會跟著消滅

00:44:16 - 00:44:17
那再來第二個

00:44:17 - 00:44:21
那如果說今天原因關係不消滅

00:44:24 - 00:44:26
那我可以直接撤回授權嗎

00:44:28 - 00:44:29
我可以撤回授權就好嗎

00:44:30 - 00:44:32
那108條第二項說可以

00:44:32 - 00:44:34
他講說原則上沒有問題

00:44:35 - 00:44:39
今天告訴你說代理權可以在原因關係存續中撤回之

00:44:39 - 00:44:40
但是有例外

00:44:41 - 00:44:44
如果說這個原因跟授權不可分離的話

00:44:45 - 00:44:49
就是說這個原因跟授權，它必然要同時存在，它不可分離

00:44:49 - 00:44:54
那你就不能夠在原因關係存在的情況下，單純撤回授權

00:44:54 - 00:44:58
那我們舉個例子來講，律師跟當事人的委任契約

00:44:58 - 00:44:59
對不對

00:44:59 - 00:45:04
今天你想想看，律師幫當事人處理事務，他必須要受這個委任

00:45:04 - 00:45:08
那委任裡面當然就隱含著代理權限的授予

00:45:08 - 00:45:14
那今天有沒有可能當事人跟律師說，我委任你，但我不讓你有對我的代理權？

00:45:14 - 00:45:15
根本不可能啊。

00:45:15 - 00:45:18
如果我沒有辦法代理你的話，我什麼都沒辦法做。

00:45:18 - 00:45:22
所以我們會發現律師的委任關係跟代理權的授予密不可分。

00:45:22 - 00:45:28
因此他就屬於108條第二項所說的，你不能在原因關係存續中撤回的例外。

00:45:28 - 00:45:30
但一般的情況下

00:45:30 - 00:45:30
OK啦

00:45:30 - 00:45:33
譬如說我今天請我員工幫我處理事情

00:45:33 - 00:45:34
對不對

00:45:34 - 00:45:36
我請我員工幫我處理事情

00:45:36 - 00:45:37
那我就授予他代理權

00:45:38 - 00:45:41
那等到這件事情處理完之後，我把代理權收回來

00:45:41 - 00:45:42
那我們的僱傭關係繼續

00:45:42 - 00:45:43
可以

00:45:43 - 00:45:44
在原因關係存續中撤回

00:45:45 - 00:45:46
那帶來的話就是說

00:45:46 - 00:45:49
如果是因為這個原因關係而授權的,對不對

00:45:49 - 00:45:51
在原因關係下授權,那原因關係消滅的時候

00:45:52 - 00:45:55
授權也會當然消滅,這個是民法的108條第一項所說的

00:45:55 - 00:45:59
代理權之消滅

00:45:59 - 00:46:00
好

00:46:00 - 00:46:02
依其所有授予的原因關係定值，所以原因關係消滅之後，授權當然也會跟著消滅。

00:46:06 - 00:46:09
好，那我們接下來看到，那如果沒有原因。

00:46:10 - 00:46:15
對不對，如果沒有原因，又或者是我們的原因致使無效或不成立。

00:46:16 - 00:46:20
在這樣的情況底下，第一個問題是可以授權嗎？

00:46:21 - 00:46:23
在這種情況之下，可以授權嗎？

00:46:23 - 00:46:27
他的問題就不是說他的代理權什麼時候會消滅的問題喔。

00:46:27 - 00:46:30
而是在這種情況下，我們還可不可以授權？

00:46:40 - 00:46:42
這裡就有有因說。

00:46:46 - 00:46:47
跟無因說。

00:46:51 - 00:46:52
這兩種見解。

00:46:53 - 00:46:59
那有因說的話就是依照108條的這個文義去做反面推論嘛,就是108條去做反面推論。

00:47:02 - 00:47:03
那有因說的邏輯是這樣子。

00:47:03 - 00:47:07
第一個當然有因說的學者會強調事出必有因。

00:47:08 - 00:47:14
在一般的社會運作底下,不會有人在沒有原因的情況下去單純授予代理權給他人。

00:47:15 - 00:47:18
一定是我為了叫你做某件事情，那我就授權給你。

00:47:19 - 00:47:25
而我這個叫你做某件事情，它必然就是一種僱傭，或者是委任，或者是其他的勞務契約。

00:47:25 - 00:47:28
對不對？我今天請你幫我做事，所以我授權給你。

00:47:28 - 00:47:30
那這個才是一個合理的社會現象嘛。

00:47:31 - 00:47:35
那所以說單純的授權在整個社會現象上面，我們認為並不存在，這是第一個情況。

00:47:37 - 00:47:39
那第二個情況是說，民法108條規定。

00:47:40 - 00:47:43
代理權之授予，代理權之消滅。

00:47:44 - 00:47:46
依其所依據的授權原因關係定之。

00:47:46 - 00:47:47
這句話有沒有？

00:47:47 - 00:47:50
代理權的消滅，依其所依據的授權原因關係定之，代表什麼樣子？

00:47:51 - 00:47:54
代表授權跟原因是生命共同體。

00:47:55 - 00:47:57
當你今天原因不在了，授權就不在了。

00:47:58 - 00:48:00
所以當你今天沒有原因的時候。

00:48:00 - 00:48:00
的時候

00:48:00 - 00:48:02
也不會有授權了，對不對？

00:48:02 - 00:48:07
所以當今天民法108條告訴我們，代理權會隨著原因關係而消滅

00:48:07 - 00:48:14
那就代表著，今天代理權不會因為，代理權會隨著原因關係而消滅

00:48:14 - 00:48:18
那就代表著，代理權無法脫離原因關係而單獨存在

00:48:18 - 00:48:24
所以代理權的授予是一種有因行為，它必然必須要一個原因關係作為它的前提

00:48:25 - 00:48:27
如果沒有原因，那就不能授權

00:48:28 - 00:48:30
這個叫做有因說

00:48:30 - 00:48:35
那有因說通常會處理到的就是，那我有可能對未成年人授權的問題嗎

00:48:35 - 00:48:36
這我們後面會再舉例

00:48:36 - 00:48:39
那無因說的話是王澤鑑老師的見解

00:48:39 - 00:48:40
也是現在的多數說啦

00:48:41 - 00:48:43
這個無因說的話是現在的多數說

00:48:43 - 00:48:44
那理由很簡單

00:48:44 - 00:48:45
第一個他就提到

00:48:47 - 00:48:49
誰說授權不能單獨為之

00:48:49 - 00:48:53
對不對，現實生活中不常見不代表不可能啊

00:48:53 - 00:48:56
今天現實生活中不常見不代表不能做啊

00:48:57 - 00:49:00
我們在法律上，我們今天如果只是想要單獨

00:49:00 - 00:49:01
授予代理權

00:49:01 - 00:49:02
哪一個法條說不行

00:49:02 - 00:49:05
對不對，沒有一個法條講不能單獨授權啊

00:49:05 - 00:49:09
所以我今天想要授予代理權給你，我們之間沒有任何的原因關係，那又怎樣？

00:49:09 - 00:49:13
你還是可以取得代理我的資格，只是你對我沒有任何的義務，不就這樣子嗎？

00:49:14 - 00:49:16
所以我純粹授予代理權給你，哪裡不行？

00:49:17 - 00:49:19
在法律上面，那哪裡不對嗎？

00:49:19 - 00:49:22
第二個，民法108條的規定

00:49:22 - 00:49:24
有提到底下這種情況嗎

00:49:25 - 00:49:27
你看喔，民法108條的用語是什麼

00:49:28 - 00:49:29
代理權之消滅

00:49:30 - 00:49:32
依其所由授予的法律關係定之

00:49:33 - 00:49:34
消滅這兩個字代表什麼

00:49:36 - 00:49:36
所以這是一個

00:49:37 - 00:49:38
很有趣的邏輯

00:49:38 - 00:49:39
什麼叫消滅

00:49:41 - 00:49:42
先有

00:49:42 - 00:49:43
後無才叫消滅

00:49:44 - 00:49:45
始終沒有叫做消滅嗎

00:49:46 - 00:49:47
不叫消滅嘛，對不對

00:49:47 - 00:49:49
你看那個美兆健康綠茶，我要消滅體脂肪

00:49:49 - 00:49:51
這句話代表什麼

00:49:51 - 00:49:54
你要先有體脂肪，才能消滅體脂肪

00:49:54 - 00:49:55
你沒有體脂肪的人怎麼消滅體脂肪嘛，對不對？

00:49:56 - 00:49:58
所以邏輯上也是一樣嘛，你必須先有代理權

00:49:59 - 00:49:59
你才能

00:50:00 - 00:50:00
能消滅代理權。

00:50:01 - 00:50:06
所以108條的第一句話講代理權之消滅，隱含這一個前提，這是個有效的授權。

00:50:07 - 00:50:12
所以他在處理什麼問題，他在處理因為原因關係有效而發生的有效授權。

00:50:12 - 00:50:15
他會因為原因消滅而跟著消滅。

00:50:15 - 00:50:17
至於原因關係無效，能不能授權？

00:50:17 - 00:50:19
那又不在108條規範的範圍內。

00:50:20 - 00:50:24
所以你無法從108條反過來說，沒有原因就不能授權。

00:50:24 - 00:50:30
我們得不到這個結果，他只告訴你，你因為原因而授權的時候，原因消滅授權消滅。

00:50:30 - 00:50:33
但沒有說沒有原因就不能授權。

00:50:33 - 00:50:35
108條反駁不到這樣的解釋出來。

00:50:35 - 00:50:42
所以你用108條的反面解釋，你用說這是一個社會常態，去支持有因說。

00:50:42 - 00:50:47
這個部分來講，確實在論理上，就王老師的角度來說，會認為比較不足啦。

00:50:47 - 00:50:50
好，那我們當然在這個地方採無因說跟有因說。

00:50:50 - 00:50:52
最大的差別在哪裡？

00:50:52 - 00:50:54
這兩個大家還是很在意啦。

00:50:54 - 00:50:56
考試的時候，到底他會怎麼考，對不對？

00:50:57 - 00:50:58
那他考的題目都長這樣。

00:51:40 - 00:51:41
永遠都長這樣子。

00:51:52 - 00:51:53
好。

00:51:53 - 00:51:53
他就問你。

00:51:56 - 00:51:59
假以訂立一個僱傭契約之後，甲對乙授權。

00:52:00 - 00:52:01
拒絕，法定代理都承認就沒什麼好考你。

00:52:01 - 00:52:02
對不對？

00:52:02 - 00:52:03
法代全部都拒絕。

00:52:03 - 00:52:05
那如果法代全部拒絕的話，怎麼辦？

00:52:05 - 00:52:07
首先第一個，甲對乙的授權有沒有效？

00:52:07 - 00:52:10
甲對乙的授權，依照民法79條的規定，

00:52:11 - 00:52:13
那法定代理人拒絕承認就不生效力了，

00:52:13 - 00:52:13
對不對？

00:52:14 - 00:52:15
這個是779嘛。

00:52:15 - 00:52:18
那再來，那甲對乙的授權會不會受影響？

00:52:20 - 00:52:21
甲對乙的授權會不會受影響？

00:52:22 - 00:52:23
受什麼影響？

00:52:23 - 00:52:25
這裡有兩件事情要討論。

00:52:25 - 00:52:30
第一件事情是，會不會受到僱傭契約無效的影響？

00:52:31 - 00:52:36
第二件事情是，會不會受到乙是限制行為能力人的影響？

00:52:36 - 00:52:37
我們把它分開來看。

00:52:38 - 00:52:40
好，我們這兩件事情都要去討論嘛，

00:52:40 - 00:52:42
對不對？這個授權會不會受影響？

00:52:42 - 00:52:44
第一個，會不會受僱傭關係的影響？

00:52:45 - 00:52:47
那這邊就要看有因說還是無因說。

00:52:47 - 00:52:53
如果你在這個案例當中，你採無因說的話，依照多數說的見解，採無因說。

00:52:53 - 00:52:56
那它不會受到僱傭關係的影響。

00:52:56 - 00:52:58
所以我可以對他授權。

00:52:58 - 00:52:59
我可以對他授權。

00:53:40 - 00:53:44
那如果我可以對他授權，這個授權會不會受到乙是限制行為能力人的影響？

00:53:44 - 00:53:47
我們講過，授權是一個中性行為。

00:53:47 - 00:53:49
有沒有?它是一個無損益的中性行為,

00:53:50 - 00:53:52
類推，但它也不需要經過法代同意。

00:53:53 - 00:53:55
所以乙是限制行為能力人也沒差。

00:53:55 - 00:53:56
所以我們可以得出一個結果,

00:53:57 - 00:54:00
今天這個授權不受僱傭關係無效的影響。

00:54:00 - 00:54:02
好，如果這一件你才有因說，我用黃色的。

00:54:02 - 00:54:05
那這時候會不會受到僱傭關係無效的影響？會。

00:54:06 - 00:54:09
會的結果是什麼？你不能對他授權。

00:54:09 - 00:54:12
你不能對他授權，那也就是無權代理。

00:54:12 - 00:54:17
以無權代理這個買賣契約就變成是依照170條，會效力未定。

00:54:17 - 00:54:19
那就要看甲有沒有拒絕承認等等等。

00:54:20 - 00:54:22
所以為什麼王澤鑑老師他才無因說。

00:54:23 - 00:54:25
他覺得無因說還有一個隱藏版的好處。

00:54:26 - 00:54:29
他覺得無因說一個隱藏版的好處，叫做保護丙的交易安全。

00:54:30 - 00:54:33
其實王老師很喜歡保護交易安全這個法理。

00:54:33 - 00:54:41
因為其實交易安全這件事情，對整個國家的經濟發展來說，其實是很重要的一個，應該說很重要的一個制度。

00:54:42 - 00:54:43
所以我們去想一件事情。

00:54:43 - 00:54:46
我今天在進行交易的過程中。

00:54:47 - 00:54:49
如果我發現對方派來的是小毛頭，有沒有，你想想看。

00:54:50 - 00:54:52
你今天去二手車商買車。

00:54:53 - 00:54:56
或者說你今天可能要去這買個東西。

00:54:56 - 00:54:58
那就對方的兒子在那邊跟你接洽。

00:54:59 - 00:55:00
或者就是一個小朋友跟你接洽。

00:55:00 - 00:55:03
那那個小朋友看起來就十六七歲,可能國高中生的年紀。

00:55:04 - 00:55:05
你敢跟他買嗎。

00:55:06 - 00:55:06
有沒有？

00:55:06 - 00:55:09
你今天如果採王老師的見解，你可以放心的買。

00:55:09 - 00:55:10
為什麼？

00:55:10 - 00:55:13
你在王老師的見解底下，就算他是個未成年人，

00:55:13 - 00:55:16
這時候甲店長對他的授權還是有效的。

00:55:16 - 00:55:20
那店長對他的授權有效，你這契約還是有效，你還是可以享受到契約的效果。

00:55:20 - 00:55:24
也就是說降低這個契約無效的風險嘛。

00:55:24 - 00:55:27
那你想想看，如果對方是個小毛頭，我就不敢跟他買。

00:55:28 - 00:55:30
那你變成每件事情在做的時候呢。

00:55:30 - 00:55:33
一定要叫店長出面，你不能請這些未成年人。

00:55:33 - 00:55:35
可是其實你也知道勞動法15歲就可以打工了呢，對不對。

00:55:36 - 00:55:38
就是你15歲其實就可以去打工上班了啊，所以在這種情況底下。

00:55:39 - 00:55:42
有沒有必要把它解釋的這麼嚴格，是認為說在這個地方。

00:55:43 - 00:55:48
因為這個授權必然伴隨原因，原因無效就不能授權。

00:55:48 - 00:55:51
這樣的一個解釋，其實對交易安全來說。

00:55:51 - 00:55:55
有正向的幫助嗎，其實好像沒有，無因說反而更能夠去。

00:55:55 - 00:55:57
產生這樣的一個幫助結果。

00:55:57 - 00:55:59
所以這個是有關於說在這個地方。

00:55:59 - 00:56:00
喔。

00:56:00 - 00:56:01
有因說跟無因說。

00:56:01 - 00:56:02
它的考法，

00:56:02 - 00:56:05
基本上會以這樣的方式去跟你考你。

00:56:05 - 00:56:07
那最後啦，就是109條，

00:56:07 - 00:56:09
109條其實蠻無聊的，

00:56:09 - 00:56:10
他就告訴你說，

00:56:11 - 00:56:14
這個代理權消滅或撤回時,

00:56:14 - 00:56:18
代理人必須將授權書交還於授權者,

00:56:18 - 00:56:18
不得留置。

00:56:18 - 00:56:19
好,

00:56:19 - 00:56:20
這裡你注意到一件事情,

00:56:22 - 00:56:25
這句話是不是代表說，授權是要式行為？

00:56:45 - 00:56:46
109條會延伸出來的，

00:56:46 - 00:56:48
因為109條它的條文告訴你，

00:56:49 - 00:56:51
代理權消滅的時候，授權書要交還。

00:56:52 - 00:56:54
那很多人看到授權書就想回推。

00:56:55 - 00:56:57
那是不是代表授權一定要有授權書?

00:56:57 - 00:56:59
所以109的考點不在說,

00:56:59 - 00:57:01
授權結束之後,授權書要不要交換,

00:57:01 - 00:57:02
考這個太無聊了,

00:57:02 - 00:57:03
而是問你,

00:57:03 - 00:57:05
授權要有授權書嗎？

00:57:05 - 00:57:07
授權書是必要的嗎？

00:57:07 - 00:57:11
那這個地方有兩種不同的情況。

00:57:11 - 00:57:12
原則上，

00:57:12 - 00:57:14
授權是不需要式的。

00:57:16 - 00:57:19
所以民法109條在解釋上指的是什麼？

00:57:20 - 00:57:22
指的是if,如果有授權書,

00:57:22 - 00:57:22
有沒有？

00:57:23 - 00:57:24
這句話你要把它解釋成,

00:57:24 - 00:57:26
代理權消滅或撤回時,

00:57:26 - 00:57:27
如果有授權書,

00:57:28 - 00:57:29
因為它可以有可無嘛,

00:57:29 - 00:57:30
它不要是啊,

00:57:30 - 00:57:32
你要有授權書當然好,

00:57:32 - 00:57:33
沒有授權書也沒關係。

00:57:33 - 00:57:35
所以代理權消滅或撤回時，

00:57:35 - 00:57:36
如果有授權書，

00:57:36 - 00:57:40
那代理人必須將授權書交還於授權者，不得留置。

00:57:40 - 00:57:41
那如果沒有，

00:57:41 - 00:57:41
就算了嘛。

00:57:42 - 00:57:42
對不對？

00:57:42 - 00:57:44
那有一種情況是一定要有

00:57:45 - 00:57:47
有一種情況是一定要有

00:57:47 - 00:57:47
例外。

00:57:48 - 00:57:49
也就是說，

00:57:50 - 00:57:53
在民法531條的規定裡面，

00:57:53 - 00:57:54
第一個，

00:57:54 - 00:57:55
它是在委任契約，

00:57:56 - 00:58:00
而且它今天所做的

00:58:00 - 00:58:01
法律行為要是式的。

00:58:03 - 00:58:11
我請你幫我做的事情要是行為，那我對你的授權也必須要是一種要式的方法來授權。

00:58:11 - 00:58:13
例如說我請你幫我辦抵押權設定。

00:58:14 - 00:58:17
抵押權設定依照民法758是要式行為。

00:58:17 - 00:58:23
那我委託你的時候，那個委託書裡面的代理權授與也要以書面為之。

00:58:23 - 00:58:30
所以通常就是在委任契約下，我拜託他做的事情是以要式的方式來為之。

00:58:30 - 00:58:34
那我這個代理權跟處理權的授予也要以要式為之。

00:58:34 - 00:58:40
那這個是有關於說109延伸出來的問題，其實是在授權的方法上，會有這樣子的一個差異。

00:58:41 - 00:58:43
好，那我們先稍微休息10分鐘。

00:58:44 - 00:58:46
那等一下我們來比較幾個制度。

00:58:46 - 00:58:49
也就是說有關於無權代理跟無權處分的區別。

00:58:49 - 00:58:52
所以這個蠻無聊的，我們做個簡單的表格，很快地整理。

00:58:52 - 00:59:00
那再來的話比較進階一點，是有關於說這個無權代理跟無權處分，還有繼承法的關係。

00:59:01 - 00:59:01
這個...

00:59:02 - 00:59:03
我應該會這邊講掉。

00:59:03 - 00:59:06
因為我們時間應該還算來得及，所以我們今天把它講掉。

00:59:07 - 00:59:09
那繼承法的時候就不見得會有時間再講，所以我們等一下就來講這個部分。

00:59:11 - 00:59:14
好，那我們稍微休息，等下我們再繼續來看。

00:59:22 - 00:59:22
好

00:59:23 - 00:59:27
我們來講一個就是介於民法總則跟身分法中間的一個爭點。

00:59:27 - 00:59:28
所以

00:59:29 - 00:59:32
一般來講就是我們可能在民眾的時候不太會去注意到這一塊。

00:59:32 - 00:59:35
那身分法的話,有可能會忽略掉這一塊。

00:59:36 - 00:59:38
但它其實有在考試上出現過。

00:59:38 - 00:59:39
它的問題主要是這樣子,譬如說

00:59:40 - 00:59:42
這個乙無權代理甲。

00:59:43 - 00:59:44
好

00:59:44 - 00:59:45
他無權代理。

00:59:45 - 00:59:47
然後去跟丙做法律行為。

00:59:47 - 00:59:47
好

00:59:48 - 00:59:52
那我們一般都知道就說這種情況底下甲丙間的法律行為效力未定。

00:59:52 - 00:59:54
那問題是，甲如過世了

00:59:55 - 00:59:58
這時候乙是唯一的繼承人。

00:59:59 - 00:59:59
那怎麼辦？

01:00:01 - 01:00:06
喔，就甲還沒有承認喔，甲如果承認後過世，或者甲拒絕承認之後過世，都沒差。

01:00:06 - 01:00:11
就是在法律效力未定的狀態下，乙，這時候甲突然過世了。

01:00:11 - 01:00:20
那乙是他唯一的繼承人，那考試上大家就說兒子，偷偷無權代理爸爸，然後去跟丙借錢啊，或者兒子無權代理爸爸，去跟丙做什麼。

01:00:20 - 01:00:23
那現在甲突然過世了，都還沒有承認，怎麼辦？

01:00:24 - 01:00:31
首先第一個，我們去注意到的就說，基於這一個無權代理所生的承認權，可不可以被繼承？

01:00:31 - 01:00:31
對不對，這第一個問題。

01:00:32 - 01:00:37
就是這個承認權本身，他是不是一身專屬性的權利，而無法被繼承。

01:00:37 - 01:00:40
還是說承認權是可以被繼承的。

01:00:40 - 01:00:45
那通說認為承認權不過就是針對什麼，法律行為的效力，予以承認的權利。

01:00:45 - 01:00:49
所以這個權利本質上來講，它是可以成為繼承的標的。

01:00:49 - 01:00:56
所以依照民法1148條的規定，這個也會繼承，也會繼承甲的承認權，這第一個層次。

01:00:57 - 01:00:57
好。

01:00:57 - 01:01:00
那所以說這個承認權如果可以被繼承。

01:01:00 - 01:01:02
那第二個層次才是有爭議的地方。

01:01:03 - 01:01:08
那也就是說，在繼承的承認權之後，他可不可以否認？

01:01:08 - 01:01:12
也就是說在這個情況下，有沒有拒絕權？

01:01:13 - 01:01:13
對不對？

01:01:13 - 01:01:16
我繼承了承認權喔，那我是否可以拒絕承認？

01:01:18 - 01:01:20
對，我可以拒絕承認嗎？

01:01:20 - 01:01:23
那身份法的學者多數說，這個地方的多數說。

01:01:23 - 01:01:25
不是財產法的學者，是身份法，就這個戴東雄老師他們。

01:01:25 - 01:01:28
三代，其實這個地方身份法多數說我覺得很好玩，因為他們人多勢眾有沒有？

01:01:28 - 01:01:34
三人合住，然後一家那個姓，那個戴老師他們家就三個人了，戴玉如老師、戴東雄老師、戴延會老師。

01:01:34 - 01:01:37
所以基本上他們人數眾多，林秀雄老師就是一個人嘛。

01:01:37 - 01:01:39
頂多再搭配他的太太李林林老師，兩個學者。

01:01:39 - 01:01:44
所以說一般來講多數說大概就是講他們就是真的比較多人啊，那當然這是林秀雄老師在這裡的見解，也不是沒有道理。

01:01:44 - 01:01:47
那這地方就說，這多數說的見解底下會認為他不能拒絕承認，為什麼？

01:01:48 - 01:01:50
理由很簡單，因為承認。

01:02:00 - 01:02:00
誠信原則。

01:02:01 - 01:02:03
從誠信原則的角度來看，你現在好不容易有機會讓契約有效，那你怎麼可以拒絕承認，對不對？

01:02:07 - 01:02:10
你乙無權代理假去跟丙做法律行為，你好不容易有一個機會讓契約有效了，那你怎麼可以拒絕？

01:02:14 - 01:02:24
所以基於誠信原則，那個背後的法理叫做允諾禁反言的概念，對不對，你有機會讓他有效，你就應該要讓他有效，讓丙可以享受到這個利益，要不然的話你再拒絕承認，這時候還要這個丙再對請求損害賠償，沒有意義嘛。

01:02:30 - 01:02:31
所以我們的想法就是說，

01:02:31 - 01:02:33
多數見解會認為乙可以繼承甲的承認權，

01:02:33 - 01:02:34
但是乙不能拒絕，

01:02:34 - 01:02:36
所以在這種情況底下，

01:02:36 - 01:02:37
這個法律行為就會被強制有效，

01:02:37 - 01:02:38
因為你不能拒絕嘛，

01:02:38 - 01:02:40
所以假設是個買賣契約好了。

01:02:43 - 01:02:47
因為你不能拒絕，所以這個時候買賣契約就會被強制有效。

01:02:47 - 01:02:51
那既然這個買賣契約強制有效，那乙就有履行契約的義務。

01:02:52 - 01:02:56
因為這時候買賣契約強制有效的結果，乙就會繼承這個契約關係。

01:02:56 - 01:03:00
那乙繼承這個契約關係的話，那乙對丙就有履行義務。

01:03:00 - 01:03:04
好，但是林秀雄老師在這個地方，他是採取肯定說。

01:03:04 - 01:03:06
林秀雄老師認為為什麼不能拒絕？

01:03:06 - 01:03:08
法條哪裡有說不能拒絕？

01:03:08 - 01:03:09
對，第一個問題嘛。

01:03:09 - 01:03:12
法律，他今天條文當中，有說不能拒絕嗎？沒有。

01:03:13 - 01:03:15
所以在這種情況底下，當事人可以拒絕。

01:03:15 - 01:03:17
那可以拒絕的好處是什麼，對不對？

01:03:18 - 01:03:23
也就是說，如果今天我們不能拒絕，不能拒絕對當事人比較好，那也許解釋上才否定說，還有他的空間在。

01:03:26 - 01:03:29
但如果不能拒絕對當事人沒有比較好，那在這樣的情況底下，

01:03:31 - 01:03:34
為什麼我們要讓當事人不能拒絕，讓當事人不能拒絕？

01:03:35 - 01:03:37
好，他這裡就假設兩個結果嘛，對不對？

01:03:37 - 01:03:39
第一種結果是乙承認。

01:03:40 - 01:03:42
那如果乙承認的話，好處是什麼？

01:03:43 - 01:03:44
這時候契約會有效。

01:03:45 - 01:03:46
契約會有效，那丙就可以向乙

01:03:48 - 01:03:50
來請求履行契約。

01:03:51 - 01:03:52
對不對？

01:03:52 - 01:03:53
這個是承認的好處。

01:03:53 - 01:03:53
沒有錯，就乙承認好處。

01:03:55 - 01:03:55
那乙拒絕呢？

01:04:00 - 01:04:03
對，如果我們讓乙保留一個拒絕權呢，這時候好處是什麼？

01:04:04 - 01:04:05
這時候好處是第一個，對丙來講，

01:04:08 - 01:04:11
我本來就有一個171條的撤回權可以主張，

01:04:11 - 01:04:15
也就是說，今天假設這是一個效力未定的狀態，

01:04:15 - 01:04:17
這是一個效力未定的狀態。

01:04:17 - 01:04:24
其實我本來是有透過111條的規定,來撤回意思表示,讓這個法律關係消滅的權利。

01:04:24 - 01:04:27
那你想想看,如果乙不能拒絕,

01:04:28 - 01:04:30
那我們讓這個買賣契約強制有效,

01:04:30 - 01:04:37
這時候乙,他就無法再依照111條的規定,去行使撤回權了,

01:04:37 - 01:04:39
這反而對乙非常不利

01:04:40 - 01:04:45
因為你想想看，我們在法律的設計上面，這個法律關係現在如果效力未定，

01:04:45 - 01:04:47
對乙來講，他有兩條路可以走，

01:04:47 - 01:04:49
一個是依照170條第二項催告，

01:04:49 - 01:04:51
一個是依照171條的規定，他可以撤回，

01:04:52 - 01:04:57
也就是說在乙考慮的時候，有沒有，在乙考慮的時候，

01:04:57 - 01:04:58
丙也可以考慮,

01:04:58 - 01:05:00
對丙來說,我也可以不要這個法律關係,

01:05:00 - 01:05:02
我直接撤回就好了,對不對?

01:05:02 - 01:05:07
所以丙現在其實在法律上,丙在甲承認之前,

01:05:08 - 01:05:11
丙在甲承認之前,他保有撤回的特權。

01:05:12 - 01:05:16
那現在如果說甲一死，法律關係就強制有效，對不對？

01:05:16 - 01:05:17
因為甲一死，

01:05:18 - 01:05:20
乙繼承了承認權，

01:05:20 - 01:05:22
然後乙不能拒絕承認，

01:05:22 - 01:05:23
法律契約強制有效。

01:05:23 - 01:05:26
啊，那丙的撤回權就不見了。

01:05:26 - 01:05:30
所以對丙來講，反而我們讓它有拒絕的權利比較好，

01:05:31 - 01:05:33
因為它可以保有它的撤回權，

01:05:33 - 01:05:35
也就是你現在可以拒絕嘛，

01:05:35 - 01:05:35
你可以考慮一下。

01:05:36 - 01:05:38
在你考慮出答案之前，我也可以反悔，

01:05:38 - 01:05:39
有沒有？

01:05:39 - 01:05:47
所以實際上從丙的角度來說，你今天讓契約有效，跟保有讓契約無效的權利，

01:05:47 - 01:05:50
好像這個部分來說，對丙而言並沒有比較不利嘛，

01:05:50 - 01:05:55
所以你現在強制讓契約有效，反而剝奪撤回契約的權利，

01:05:55 - 01:05:57
這個反而比較對丙比較不利。

01:05:58 - 01:06:00
再來就是,如果乙真的拒絕,

01:06:00 - 01:06:04
我丙還有民法110條可以請求損害賠償,不是嗎?

01:06:05 - 01:06:07
所以我在這個地方我還是有請求損害賠償的權利啊,所以你說丙的交易安全會被犧牲,我們在法律上又不是沒有保護的機制,所以你讓乙保有拒絕承認權的好處是什麼?

01:06:16 - 01:06:20
你讓乙可以拒絕承認,好處是契約繼續在效力未定的狀態,而在這個效力未定的狀態下,丙有一個撤回的權利存在。

01:06:24 - 01:06:27
那就算乙拒絕，我也有損害賠償的權利，所以對丙而言，你讓乙保有拒絕權，並沒有不利可言嘛，對不對？

01:06:32 - 01:06:38
所以在這樣情形底下，何必為了說什麼誠信原則，就強制讓契約有效，我們也要問問丙，你真的有想讓這個契約有效嗎？

01:06:41 - 01:06:44
對不對，你也許想了一下之後，你決定要撤回了。

01:06:44 - 01:06:47
結果沒想到你還沒撤回，假議題就撤不了了。

01:06:47 - 01:06:49
那這樣的話反而對丙更為不利，不是嗎？

01:06:50 - 01:06:59
所以林秀雄老師，有時候他在財產法的問題上，我其實很佩服他，因為我很喜歡看他的書，因為我覺得林秀雄老師他的這個財產法的水準非常非常的高。

01:06:59 - 01:07:06
他有時候在討論身分法的問題的時候，

01:07:06 - 01:07:10
只要涉及到財產法，

01:07:10 - 01:07:15
他提出來的這個法律見解，

01:07:15 - 01:07:20
我都會覺得就是很有說服力，

01:07:20 - 01:07:24
蠻喜歡看他的東西，

01:07:24 - 01:07:29
所以說我們可以去理解，

01:07:29 - 01:07:33
林秀雄老師在這個地方，

01:07:33 - 01:07:35
他的問題，

01:07:35 - 01:07:39
其實是處在於說，

01:07:39 - 01:07:46
你為什麼要否認乙有拒絕承認的權利，

01:07:46 - 01:07:47
對不對？

01:07:57 - 01:08:00
你為什麼要否認這個權利，你否認之後對乙有比較好嗎？

01:08:24 - 01:08:26
好，我們第一種情況，兩個圖一樣。

01:08:26 - 01:08:28
兩個圖一樣，只是狀況不一樣。

01:08:28 - 01:08:30
第一種情況比較簡單,

01:08:30 - 01:08:33
第一種情況就是，就是都是乙無權處分假的話,

01:08:33 - 01:08:35
都是乙無權處分假的話，然後丙都是惡意。

01:08:36 - 01:08:39
那第一種情形是甲死掉，一是繼承人。

01:08:41 - 01:08:44
那無處分權人取得權利者，

01:08:44 - 01:08:45
有沒有，這個很典型的，

01:08:45 - 01:08:47
無處分權人取得權利者，

01:08:47 - 01:08:51
因為依照1148條的規定嘛，會繼承A的所有權。

01:08:51 - 01:08:56
那這個處分依照民法118條第二項的規定，這個處分會自始有效。

01:08:56 - 01:09:00
那處分自始有效，就算丙是惡意的，也可以取得權利，這沒有爭議。

01:09:01 - 01:09:04
所以簡單來說,如果今天是本人死亡,

01:09:05 - 01:09:08
本人死亡,而無處分權人取得權利,

01:09:08 - 01:09:12
那直接適用118第二項,讓處分自始有效就搞定了。

01:09:12 - 01:09:14
那考試會考的是第二種情形,

01:09:14 - 01:09:17
也就是說,如果現在反過來,

01:09:18 - 01:09:21
無處分權人死掉，本人是繼承人。

01:09:22 - 01:09:28
這個考試，你只要看到那個什麼，你只要看到那個爸爸偷賣兒子的話，

01:09:28 - 01:09:30
大概都長這個樣子，就兒子賣爸爸的話，

01:09:30 - 01:09:33
兒子賣爸爸的話，大概就是第一種類型。

01:09:33 - 01:09:35
那第二種是什麼，爸爸賣兒子的話。

01:09:35 - 01:09:37
對不對，爸爸無權處分兒子的畫，

01:09:37 - 01:09:39
兒子是藝術家，爸爸是個賭徒，

01:09:39 - 01:09:41
爸爸缺錢，把兒子的畫拿去賣。

01:09:41 - 01:09:43
那現在第三人是惡意的，

01:09:43 - 01:09:44
結果呢，爸爸過世了。

01:09:45 - 01:09:48
爸爸過世了，那今天這個兒子要不要履約啊？

01:09:48 - 01:09:49
對不對？

01:09:49 - 01:09:51
在這個情況底下，兒子是繼承人啊，

01:09:52 - 01:09:55
他繼承了什麼？他繼承了乙丙的買賣契約喔，

01:09:55 - 01:09:57
對不對，乙丙買賣契約被他繼承啊。

01:09:58 - 01:09:59
那這種情況下怎麼辦？

01:10:00 - 01:10:00
這種情況啊

01:10:00 - 01:10:02
實務見解它是這樣說的

01:10:03 - 01:10:09
實務見解認為說這個無處分權人取得權利者處分自始有效嘛

01:10:09 - 01:10:10
那反過來

01:10:11 - 01:10:13
今天有權利人

01:10:14 - 01:10:15
有權利人

01:10:15 - 01:10:18
他繼承了無權處分的情況

01:10:18 - 01:10:19
怎麼辦

01:10:19 - 01:10:20
反過來嘛

01:10:20 - 01:10:24
那類推118第二項，我們也認為這個處分自始有效

01:10:24 - 01:10:27
所以這時候這一個處分還是會發生效力

01:10:28 - 01:10:33
在這樣的情況底下，但他還是有辦法取得這幅畫的所有權

01:10:33 - 01:10:38
所以最高法院就講說，這個無處分權人取得權利者處分自始有效

01:10:38 - 01:10:42
那反過來，今天是什麼，有處分權人繼承債務者

01:10:42 - 01:10:42
有沒有

01:10:42 - 01:10:44
一個是有處分權人取得權利

01:10:44 - 01:10:47
現在反過來，是有處分權人繼承債務

01:10:48 - 01:10:52
因為畢竟啊，這一個債務，這個買賣契約是有效的嘛

01:10:52 - 01:10:54
這個債務會假設繼承

01:10:55 - 01:10:58
所以會產生有處分權人繼承債務的情形

01:10:58 - 01:11:00
那有處分權人繼承債務

01:11:00 - 01:11:03
那跟無處分權人取得權利很像

01:11:03 - 01:11:08
所以類推適用118條第二項的規定，讓這個處分自始有效

01:11:08 - 01:11:12
那處分自始有效，就算丙是惡意的，也會得到這個權利

01:11:12 - 01:11:12
好

01:11:13 - 01:11:15
那這樣的說法

01:11:15 - 01:11:16
這樣的說法

01:11:16 - 01:11:19
我們現在在學說上面，這個是早年的實務見解

01:11:20 - 01:11:21
這早年的實務見解

01:11:21 - 01:11:25
那現在在學說上面，他則是有不同的看法

01:11:25 - 01:11:25
為什麼

01:11:26 - 01:11:30
主要是因為98年我們修法的關係

01:11:37 - 01:11:39
這個其實主要有一個分水嶺

01:11:39 - 01:11:41
這真的是有點身分法的問題在

01:11:41 - 01:11:46
我們在民國98年修法之前，我們的繼承是三軌制，對不對？

01:11:46 - 01:11:50
繼承就只有概括繼承、限定繼承跟拋棄繼承三種模式。

01:11:50 - 01:11:53
那其中限定繼承跟拋棄繼承你都要主張。

01:11:53 - 01:11:56
沒有主張的話就是回到概括繼承。

01:11:56 - 01:11:59
而那個概括繼承是什麼？概括承受一切權利跟義務。

01:12:00 - 01:12:04
所以在這個情況底下，在以前，這個是民國20幾年的判例哦，這民國20幾年的判例，就是在98年修法之前，那是因為如果你沒有主張限定繼承，

01:12:04 - 01:12:13
或者是你沒有主張拋棄繼承，那你就是限定繼承，你就是概括繼承，那如果你是概括繼承的話，你對於這個債務，你就是概括承受，

01:12:13 - 01:12:16
所以既然你現在繼承這個債務，

01:12:16 - 01:12:17
你概括承受這個債務，

01:12:17 - 01:12:20
你本來就有滿足債權的義務嘛，

01:12:20 - 01:12:21
對不對，

01:12:21 - 01:12:23
那既然你有滿足債權的義務，

01:12:23 - 01:12:25
那不如就類推118第二項。

01:12:30 - 01:12:32
讓處分自始有效，債權因此獲得滿足，

01:12:32 - 01:12:35
所以早年的判例這樣解釋，其實沒有錯

01:12:35 - 01:12:39
說實在的，早年的判例這樣解釋，它是符合概括繼承的精神，

01:12:40 - 01:12:43
反正欠的債，你本來就要還，

01:12:43 - 01:12:48
所以讓處分自始有效，讓這個丙取得所有權，來清償這個債務，也很合理，

01:12:49 - 01:12:50
但現在不是啊，

01:12:50 - 01:12:54
在98年修法之後，我們改採概括繼承有限責任制，

01:12:54 - 01:13:00
也就是說，我只有在甲繼承，假若，我是繼承人，

01:13:00 - 01:13:05
我只有在乙留下來的遺產的範圍內，我要負清償責任，

01:13:05 - 01:13:05
對不對？

01:13:05 - 01:13:08
也就是你留下多少，我清償多少。

01:13:08 - 01:13:13
所以在修法之後，既然我們採概括繼承有限責任制。

01:13:13 - 01:13:18
那你今天如果說在這個情況底下，類推118第二項會產生什麼效果？

01:13:22 - 01:13:22
對不對？

01:13:22 - 01:13:24
如果類推118第二項，

01:13:24 - 01:13:26
它等於說在這個情況之下，

01:13:26 - 01:13:27
它會剝奪。

01:13:33 - 01:13:35
甲主張有限責任抗辯，

01:13:38 - 01:13:42
而且也可能怎麼樣，對其他債權人不公平，

01:13:49 - 01:13:51
它可能會產生這兩個不好的結果，

01:13:51 - 01:13:59
因為如果說你現在類推118第二項的話，首先第一個，為什麼是剝奪甲主張概括繼承有限責任的權利，

01:13:59 - 01:14:00
我跟你

01:14:00 - 01:14:01
我想一個很簡單的例子，

01:14:01 - 01:14:04
如果說乙沒有留下任何遺產，

01:14:04 - 01:14:05
乙的遺產是零，

01:14:05 - 01:14:06
他只有負債，

01:14:06 - 01:14:07
假設今天這樣子。

01:14:07 - 01:14:09
乙的遺產是零，只有負債。

01:14:09 - 01:14:14
那對甲來說，我其實是不需要幫乙償還任何的負債的。

01:14:14 - 01:14:17
因為現在概括繼承有限責任制，

01:14:17 - 01:14:20
就是在所得遺產的範圍內負清償責任嘛。

01:14:20 - 01:14:21
那所得遺產是零。

01:14:21 - 01:14:23
我的清償責任就是零,

01:14:23 - 01:14:26
所以在這個情形底下，我其實可以不用還你的債,

01:14:27 - 01:14:33
但結果你類推118第二項，讓處分自始有效，不就等於強迫我還債嗎？

01:14:33 - 01:14:37
所以在這樣的情況底下，是剝奪我主張有限責任抗辯的機會,

01:14:37 - 01:14:38
因為你強迫我還債啊。

01:14:38 - 01:14:43
我原本是可以主張有限責任，我在所得遺產的範圍內負清償之責就好了，

01:14:43 - 01:14:53
結果變成是說我現在必須要在這樣的情形底下，不管說今天乙留下多少的遺產，我都得拿我的畫來清償他的債務，

01:14:53 - 01:14:54
不合理了嘛，

01:14:54 - 01:14:56
跟現在這個制度比起來就不合理了。

01:14:56 - 01:15:00
再來，對其他債權人其實很不公平，為什麼？

01:15:00 - 01:15:04
因為我們原本的想法是，今天乙有留下多少遺產，

01:15:05 - 01:15:08
那這時候是按比例來還給全體債權人的，

01:15:08 - 01:15:11
也就是說乙可能欠丙一幅A畫，

01:15:11 - 01:15:13
對不對？乙可能還欠誰錢，

01:15:13 - 01:15:15
乙可能還欠銀行很多錢。

01:15:15 - 01:15:19
那今天照理來說應該是拿乙的財產來按比例分配給大家,

01:15:20 - 01:15:23
也就代表說,如果乙的財產比債務還要少的時候,

01:15:23 - 01:15:26
對不對?假設乙的財產是100萬,債務是1000萬,

01:15:26 - 01:15:29
那你每個債權人都只可以分到十分之一,

01:15:29 - 01:15:31
但是現在反而有一個丙,

01:15:31 - 01:15:34
因為是以無權處分的關係,

01:15:34 - 01:15:37
因為是這個有權利人繼承債務的關係,

01:15:37 - 01:15:40
反而使他可以百分之百獲得滿足

01:15:40 - 01:15:43
對不對？你想想看，你用118第二項讓處分自始有效，

01:15:43 - 01:15:45
丙就可以得到這幅畫，

01:15:45 - 01:15:49
那丙得到這幅畫代表他的債權百分之百獲得滿足，

01:15:49 - 01:15:53
跟其他人只能按比例獲得滿足比起來，為什麼你要獨厚於他？

01:15:54 - 01:16:00
所以在概括繼承有限責任制這個新的制度之後，我們不應該再用早年的。

01:16:00 - 01:16:00
的判例，所以林秀雄老師在這個地方認為說，我們在這裡就不要再去類推適用

01:16:07 - 01:16:08
118第二項。

01:16:09 - 01:16:11
不要再去類推適用118第二項了，所以取決於什麼？

01:16:12 - 01:16:15
取決於現在看這個甲要不要承認嘛。

01:16:15 - 01:16:20
你甲如果願意承認，就代表你願意拿你自己的財產來清償乙的債務，那很好。

01:16:21 - 01:16:26
如果你今天願意承認，那就代表你用你的財產來清償乙的債務，這個時候乙，他當然可以獲得滿足，沒有問題。

01:16:29 - 01:16:32
那如果你拒絕承認也沒關係。

01:16:32 - 01:16:38
如果你拒絕承認，那你就是在1148條第二項的範圍內，

01:16:39 - 01:16:40
然後對比

01:16:42 - 01:16:46
負債務不履行的賠償責任就好了嘛。

01:16:46 - 01:16:51
因為你現在甲說我拒絕，我拒絕，那不就代表乙給付不能嗎？

01:16:51 - 01:16:55
那乙如果給付不能，那丙可以對乙主張226的損害賠償嗎？

01:16:55 - 01:16:57
那這個損害賠償責任被甲繼承了。

01:16:57 - 01:17:00
我就是在所得遺產範圍內賠償你就好了吧。

01:17:01 - 01:17:03
假設這個損害賠償責任是200萬。

01:17:03 - 01:17:07
那今天留下來的遺產只是債務的10分之一而已。

01:17:07 - 01:17:09
那我就賠償你20萬搞定。

01:17:09 - 01:17:12
用這個方式比較能夠符合刑法的精神。

01:17:12 - 01:17:17
那這個問題其實你現在聽如果覺得卡住了，正常，因為如果你繼承法還沒學到。

01:17:18 - 01:17:22
那1148條第二項到底在幹嘛？

01:17:22 - 01:17:24
什麼叫概括繼承有限責任制？

01:17:25 - 01:17:28
你可能現在還覺得很模糊，那你等到學完繼承法再回來聽。

01:17:28 - 01:17:32
那這個地方因為是涉及到繼承法跟無權處分的一個交界之處，

01:17:33 - 01:17:33
也

01:17:33 - 01:17:33
涉及到

01:17:33 - 01:17:36
新舊法的修正，所以說在這邊跟同學先稍微介紹，

01:17:36 - 01:17:40
那你等到繼承法學完之後，你再回來看，我相信你會比較能夠意識到這裡在幹嘛。

01:17:41 - 01:17:41
好

01:17:41 - 01:17:49
那我們接下來做一個最簡單的比較圖，因為這個也是選擇題很熱愛考的就是無權代理跟無權處分的一個比較表。

備註：選擇題很熱愛考的就是無權代理跟無權處分的一個比較表。

01:18:12 - 01:18:12
好

01:18:13 - 01:18:14
我們等一下就用這個甲乙丙。

01:18:15 - 01:18:16
這個甲是本人，

01:18:16 - 01:18:19
那乙是無權代理人或無權處分權人，那丙是相對人。

01:18:20 - 01:18:23
那考試的時候，無權代理人就是用本人名義為意思表示嘛，

01:18:24 - 01:18:27
無權處分就是用自己名義做意思表示，這個我們有講過。

01:18:27 - 01:18:28
好,

01:18:28 - 01:18:30
那這樣的制度上到底有什麼差別,

01:18:30 - 01:18:32
我們可以這樣子來做個比較。

01:18:32 - 01:18:35
簡單來說,在無權代理跟無權處分裡面,

01:18:35 - 01:18:39
第一個不同是這個法律行為的當事人不同。

01:18:39 - 01:18:43
我們可以看到，在無權處分的情況下，

01:18:44 - 01:18:46
法律行為當事人是乙跟丙，

01:18:46 - 01:18:49
因為它是乙自己的名義為法律行為，

01:18:49 - 01:18:51
可是如果是無權代理，

01:18:51 - 01:18:54
它的法律行為當事人是甲跟丙。

01:18:54 - 01:18:57
因為在無權代理的時候，法律關係是直接及於本人，

01:18:58 - 01:18:59
所以是在甲丙之間，

01:18:59 - 01:19:00
而不是在乙丙之間。

01:19:01 - 01:19:04
所以無權代理的法律關係，它是發生在甲丙之間，

01:19:05 - 01:19:08
但無權處分的法律關係，則是發生在乙丙之間。

01:19:08 - 01:19:09
這第一個。

01:19:09 - 01:19:12
再來是法律行為的效力也會不一樣。

01:19:13 - 01:19:17
有關於說在無權代理的情況之下，

01:19:17 - 01:19:19
在無權處分的情況之下，

01:19:19 - 01:19:22
這個乙丙之間的買賣契約。

01:19:22 - 01:19:24
它其實不受影響,

01:19:24 - 01:19:25
買賣契約不受影響,

01:19:26 - 01:19:30
那是物權行為的部分，不管是動產還是不動產都一樣啦,

01:19:31 - 01:19:34
這個物權行為，它會因為無權處分而效力未定,

01:19:34 - 01:19:35
對不對？

01:19:35 - 01:19:39
那接下來，在無權代理的時候，在甲丙之間，

01:19:39 - 01:19:44
其實不管是債權行為還是物權行為，

01:19:45 - 01:19:49
它都會因為無權代理而效力未定。

01:19:50 - 01:19:54
所以無權代理的話是債權跟物權行為都會發生無權代理，

01:19:54 - 01:19:59
但是呢，在無權處分時，只有物權行為會有無權處分的問題。

01:19:59 - 01:20:00
因為只有

01:20:00 - 01:20:01
物權行為是處分才會發生處分的效果嗎？

01:20:03 - 01:20:06
那債權行為跟處分無關，怎麼會是無權處分？

01:20:06 - 01:20:10
然後再來就是你保護善意第三人的機制也不一樣。

01:20:16 - 01:20:18
好，在保護善意第三人的機制裡面，

01:20:18 - 01:20:20
我們可以知道就是說，

01:20:20 - 01:20:21
對於在無權處分的時候，

01:20:21 - 01:20:23
在無權處分的時候，

01:20:23 - 01:20:25
這個丙，我們是可以透過善意取得的方式

01:20:25 - 01:20:26
來保障他取得權利，

01:20:26 - 01:20:29
所以他可以依照801加948。

01:20:31 - 01:20:34
或者依照759之一第二項的規定，

01:20:34 - 01:20:36
來主張取得權利，

01:20:36 - 01:20:36
對不對？

01:20:37 - 01:20:39
那在無權代理的情況之下，

01:20:39 - 01:20:42
這個丙，他保護的機制是，

01:20:42 - 01:20:44
他可以依照107或169，

01:20:44 - 01:20:46
或者是依照170，

01:20:46 - 01:20:49
或者是依照110條的規定，

01:20:49 - 01:20:50
來主張權利。

01:20:50 - 01:20:54
好，那這裡，我們可以跟同學簡單的來講一下，就是說，

01:20:54 - 01:20:58
在這個保護機制裡面，它主要的一個差異，

01:20:58 - 01:21:00
在選擇題當中你要注意到，

01:21:00 - 01:21:06
801,948，它除了善意之外，它要加上不重大過失。

01:21:07 - 01:21:10
也就是說他今天是善意以外還要無重大過失，

01:21:10 - 01:21:13
而759之1第二項只要善意就夠了。

01:21:13 - 01:21:15
不以無過失為要件，

01:21:15 - 01:21:16
就是有沒有過失不問，

01:21:16 - 01:21:19
只要你信賴登記外觀，法律就保護你了，

01:21:20 - 01:21:24
那107條是要求善意且無過失的程度，

01:21:26 - 01:21:28
不是無重大過失而已喔！

01:21:28 - 01:21:29
一點過失都不能有喔，

01:21:30 - 01:21:32
善意且無過失才有107,169，

01:21:32 - 01:21:35
那110的話也是只要善意就夠了，

01:21:35 - 01:21:39
所以你可以去注意到這個在主觀要件上面不大一樣，

01:21:39 - 01:21:40
這樣比較應該看得蠻清楚的。

01:21:41 - 01:21:44
那當然最容易犯錯的地方在這裡，

01:21:44 - 01:21:44
如果無權代理，

01:21:45 - 01:21:46
若是無權代理，

01:21:46 - 01:21:49
那為什麼不能主張善意取得，

01:21:49 - 01:21:49
對不對？

01:21:49 - 01:21:52
無權代理為什麼不能主張善意取得？

01:21:52 - 01:21:53
今天講無權代理啊，

01:21:53 - 01:21:55
為什麼我不能直接取得所有權？

01:21:55 - 01:21:58
我為什麼不能用801、948，不能用759之一第二項？

01:21:59 - 01:22:00
為什麼我一定要領？

01:22:00 - 01:22:01
走107,169或者走110。

01:22:02 - 01:22:03
其實理由很簡單，因為我們之前有講過嘛。

01:22:04 - 01:22:08
善意取得他所相信的是一種公示外觀，有沒有？

01:22:08 - 01:22:12
你看這個甲乙丙，在無權處分的時候，在無權處分的時候，丙相信什麼？

01:22:15 - 01:22:22
丙相信的是甲佔有A車的這一個公示外觀，或者是以登記為房屋所有人的公示外觀，我相信的是這個。

01:22:30 - 01:22:32
我相信的是這個。

01:22:32 - 01:22:35
那也因為我相信已是A的所有人，對不對？

01:22:36 - 01:22:39
因為這個公式外觀，讓我相信已是A的所有人。

01:22:39 - 01:22:46
所以我們在法律上，因為我們有一個公示原則，作為彰顯物權外觀的標準。

01:22:46 - 01:22:54
所以因為你相信法律規定的物權外觀，所以我們只好去保護你，我讓你可以主張善意受讓這個制度來取得所有權。

01:22:55 - 01:22:56
可是無權代理不一樣啊。

01:22:57 - 01:23:01
你想想看，在無權代理的時候，一樣啦，乙佔有這個A好了。

01:23:02 - 01:23:03
對，乙佔有這個A，一樣。

01:23:04 - 01:23:05
可是這時候他相信的是什麼？

01:23:06 - 01:23:11
你有沒有想過，無權代理的時候，他用的是甲的名義在為意思表示。

01:23:11 - 01:23:15
所以我並在這裡，我不會去相信A車是乙的。

01:23:15 - 01:23:19
我不會因為乙佔有A，就認為A車是乙的。

01:23:19 - 01:23:21
因為乙跟我說他是甲的代理人嘛。

01:23:22 - 01:23:23
對不對，他跟我說他是甲的代理人。

01:23:24 - 01:23:29
所以我最多就是相信今天以他有甲的代理權。

01:23:29 - 01:23:31
我只相信這件事。

01:23:31 - 01:23:33
我不會相信車子是真的，因為他跟我說車子是甲的了。

01:23:33 - 01:23:34
有沒有？

01:23:34 - 01:23:37
今天他跟我說這個房子是甲的，他跟我說這個車子是甲的。

01:23:38 - 01:23:40
我當然知道這是誰的，但我相信他有代理權嘛。

01:23:43 - 01:23:44
所以我今天有沒有相信公式外觀？

01:23:45 - 01:23:46
沒有相信公式外觀啊。

01:23:47 - 01:23:49
我沒有公式外觀讓我相信。

01:23:49 - 01:23:50
因為他沒有跟我說那是他的，我幹嘛相信公式外觀？

01:23:51 - 01:23:54
我相信的是他的代理外觀。

01:23:55 - 01:23:58
所以在有代理外觀的情況之下，我不要狡猾負責。

01:23:58 - 01:24:00
我用107或100。

01:24:00 - 01:24:01
9嘛,對不對?

01:24:01 - 01:24:03
誰叫你甲創造外觀,我善意無過失。

01:24:03 - 01:24:05
我叫你負授權人責任嘛。

01:24:05 - 01:24:09
那當然我們說過，因為我們一般在代理的情況底下，

01:24:09 - 01:24:13
我們認為說這個本人，如果說他沒有這個可歸責事由，

01:24:13 - 01:24:17
那對於善意的相對人而言，如果直接叫本人負責，

01:24:17 - 01:24:19
對本人來講責任過重，

01:24:19 - 01:24:23
所以我們還退而求其次，讓他有一個110條的損害賠償可以主張。

01:24:23 - 01:24:23
對不對？

01:24:23 - 01:24:30
所以在這裡你可以看到，其實無權代理跟無權處分的保護機制不一樣。

01:24:30 - 01:24:31
一樣都是保護善意的第三人。

01:24:31 - 01:24:35
但是善意的第三人在這裡，他所信賴的東西不一樣。

01:24:35 - 01:24:40
在無權處分的時候，他所相信的是乙有處分權。

01:24:40 - 01:24:44
而在無權代理的時候，他所相信的是乙有代理權。

01:24:44 - 01:24:49
那這時候他相信的東西不一樣，那保護他的方法自然也會不一樣。

01:24:49 - 01:24:52
那這個就是無權代理跟無權處分的差別。

01:24:52 - 01:24:55
那這個也是考試裡面很基本的一個問題。

01:24:55 - 01:24:59
因為其實各位如果有做考古題的話，選擇題裡面你常常會看到。

01:24:59 - 01:25:01
下列敘述何者正確

01:25:01 - 01:25:05
下列敘述何者錯誤那種題目，只要考到你無權代理無權處分

01:25:05 - 01:25:07
總會出現那麼一個選項告訴你

01:25:07 - 01:25:13
無權代理的時候，只要善意相對人且無過失，就可以依善意取得規定取得權利。

01:25:13 - 01:25:15
這句話講得很順，但其實觀念完全錯誤。

01:25:15 - 01:25:18
無權代理跟善意取得沒有關係

01:25:18 - 01:25:23
因為他善意取得必須是信賴公示外觀而發生的保護機制

01:25:23 - 01:25:26
但我今天並沒有相信公示外觀

01:25:26 - 01:25:29
我相信的是信賴那個代理的外觀

01:25:29 - 01:25:33
而信賴代理外觀的保護機制是107、169

01:25:33 - 01:25:35
那這個是完全不一樣的概念。

01:25:35 - 01:25:35
好,

01:25:35 - 01:25:39
接下來我們就來進到一個過橋的章節啦,

01:25:39 - 01:25:44
這個章節我覺得蠻無聊的，那裡面真的要講的重點也只有一個,

01:25:44 - 01:25:50
所以就是快速的來講一下，這個111到民法的117到底在幹嘛。

01:25:58 - 01:25:59
這也像是一個小

01:26:00 - 01:26:00
小的複習

01:26:01 - 01:26:09
就是說我們的法律行為，我們的法律行為，我們在檢驗完這麼多的構成要件之後，對不對？

01:26:10 - 01:26:12
它這個要件包含哪些啊？

01:26:12 - 01:26:15
包含它的成立要件、生效要件，

01:26:15 - 01:26:18
生效要件又包含一般的生效要件，

01:26:18 - 01:26:20
以及這個特別的生效要件，

01:26:20 - 01:26:23
包含像行為能力、意思表示、標的，

01:26:23 - 01:26:27
今天是不是有條件期限、處分權、代理權等等

01:26:28 - 01:26:35
我們全部檢驗完之後，我們會發現法律行為的效力，或者它的效果，就只有四種答案

01:26:35 - 01:26:40
要嘛就是法律行為有效

01:26:40 - 01:26:43
要嘛就是法律行為無效

01:26:43 - 01:26:44
要嘛就是法律行為得撤銷

01:26:49 - 01:26:51
要嘛就是法律行為效力未定

01:26:51 - 01:26:52
就這樣子而已

01:26:52 - 01:26:58
所以說在這個情況底下，這個法律行為有效、無效、得撤銷或效力未定，就只有這四種

01:26:59 - 01:27:03
那有效的法律行為會產生什麼效果，就要看法律行為的內容來決定嘛

01:27:03 - 01:27:10
債權行為就發生債權債務關係，物權行為就發生物權變動，身分行為就發生身分上的效力

01:27:10 - 01:27:14
所以他就往後債編、物權編、親屬繼承編，繼續往下走了，對不對

01:27:14 - 01:27:15
那其他的呢

01:27:15 - 01:27:17
無效的法律行為什麼叫做無效

01:27:18 - 01:27:20
得撤銷的法律行為什麼叫做得撤銷

01:27:21 - 01:27:24
而效力未定的法律行為，又叫做什麼？又叫做效力未定

01:27:25 - 01:27:28
我們111到117這一段，就是在講這件事情

01:27:29 - 01:27:34
所以民法的111到117，在講的就是這三種法律行為的效果

01:27:35 - 01:27:35
好，我們首先可以看到

01:27:36 - 01:27:38
這個無效的法律行為，他第一個告訴你的是

01:27:39 - 01:27:42
法律行為如果一部無效

01:27:45 - 01:27:46
那原則上

01:27:47 - 01:27:49
它會全部無效

01:27:53 - 01:27:54
但例外

01:27:55 - 01:27:59
就我們講過了，這個除去該部分，其他部分不受影響的話，那

01:28:00 - 01:28:01
其他部分仍然有效。

01:28:06 - 01:28:08
其他部分不受影響仍然有效。

01:28:09 - 01:28:12
那一部無效的情形在民法111條，主要就是告訴你說。

01:28:13 - 01:28:17
這個法律行為通常它會包含很多個要素,對不對?

01:28:17 - 01:28:21
所以我們想想看,假設說甲跟乙購買A毒品好了。

01:28:22 - 01:28:24
乙跟甲購買A毒品。

01:28:25 - 01:28:26
甲跟乙購買A毒品。

01:28:26 - 01:28:29
那現在呢,這個買賣契約裡麵包含兩個標的。

01:28:30 - 01:28:33
一個標的是毒品。

01:28:33 - 01:28:33
一個標的是錢。

01:28:33 - 01:28:34
對，買毒品要付錢嘛。

01:28:35 - 01:28:38
那真正違反善良風俗強行規定的是什麼？

01:28:40 - 01:28:41
其實是毒品的部分。

01:28:41 - 01:28:44
也就是今天毒品違反善良風俗。

01:28:44 - 01:28:47
毒品違反強行規定，毒品是違禁品。

01:28:47 - 01:28:48
但錢有違禁品嗎？

01:28:49 - 01:28:50
對不對，錢是違禁品嗎？

01:28:50 - 01:28:51
不是嘛。

01:28:51 - 01:28:53
所以在錢不是違禁品的情況底下。

01:28:53 - 01:28:56
這個買賣契約如果就毒品的部分無效，

01:28:56 - 01:28:58
請問就錢的部分會不會跟著無效？

01:28:58 - 01:28:59
也會。

01:28:59 - 01:29:02
因為法律行為一部無效者，全部皆為無效。

01:29:02 - 01:29:05
所以你不能說我們的買賣契約只有毒品的部分無效。

01:29:05 - 01:29:07
所以我可以不用給你毒品，但你還是要付錢給我。

01:29:08 - 01:29:09
因為錢的部分有效。

01:29:09 - 01:29:10
不能這樣解釋。

01:29:10 - 01:29:12
所以一個法律行為只要一部有瑕疵。

01:29:13 - 01:29:15
基本上就是全部都跟著無效。

01:29:15 - 01:29:18
這個部分是民法111條的原則。

01:29:18 - 01:29:20
一顆老鼠屎壞了一鍋粥嘛，對不對？

01:29:21 - 01:29:22
但有一種情況是什麼？

01:29:22 - 01:29:25
你把那顆老鼠屎挖起來之後，粥沒有受到汙染。

01:29:25 - 01:29:26
那粥還是可以喝啊。

01:29:27 - 01:29:28
有點噁是沒有錯啦。

01:29:28 - 01:29:30
但至少在這種情況底下。

01:29:30 - 01:29:32
111條的例外就是在講。

01:29:32 - 01:29:34
除去該部分，其他部分如果不受影響的話。

01:29:35 - 01:29:36
其他部分還是有效，那我們舉過一個例子。

01:29:37 - 01:29:38
還記不記得？

01:29:39 - 01:29:41
就是僱傭契約附有懷孕離職條款。

01:29:42 - 01:29:44
這個在實務上很常用到，就說。

01:29:44 - 01:29:48
我們一個僱傭契約裡面往往會有一些違反強行規定。

01:29:48 - 01:29:50
例如說女生只要懷孕就離職。

01:29:51 - 01:29:53
現在不敢啦，現在勞動部抓得很嚴。

01:29:53 - 01:29:55
但是以前真的會有這種條款。

01:29:55 - 01:29:57
但這種條款的效力是無效的。

01:29:57 - 01:29:59
但會一部無效全部無效嗎？

01:29:59 - 01:29:59
不會。

01:30:00 - 01:30:03
因為你這個僱傭契約拿掉這一塊之後，其他部分不受影響，

01:30:04 - 01:30:06
所以例外其他部分還是有效，

01:30:06 - 01:30:07
這是111條。

01:30:08 - 01:30:11
那第二個，無效法律行為的轉換。

01:30:12 - 01:30:14
這個在民法的112

01:30:15 - 01:30:16
這個我們今天不說

01:30:17 - 01:30:18
我們身分法再來說

01:30:19 - 01:30:21
因為112的考點都在身分法

01:30:22 - 01:30:23
112的考點都在身分法

01:30:23 - 01:30:29
例如說，你在唸繼承法的時候，你會唸到無效的認領可不可以轉換成收養？

01:30:30 - 01:30:32
無效的認領可以轉換成收養？

01:30:32 - 01:30:36
無效的拋棄繼承，可不可以轉換成特留分的拋棄？

01:30:36 - 01:30:38
這個都是112條的實際案例。

01:30:38 - 01:30:42
112條現在在財產法上，其實反而不常用。

01:30:42 - 01:30:45
財產法上我覺得看到相關的問題不多,

01:30:45 - 01:30:46
票據法有看過,

01:30:47 - 01:30:50
無效的票據保證，能不能轉換成背書,

01:30:50 - 01:30:52
也是有這樣的一個問題,

01:30:52 - 01:30:57
簡單來說，一個無效的法律行為，如果那麼剛好地符合其他法律行為的要件,

01:30:57 - 01:30:59
你能不能把它轉換過去？

01:30:59 - 01:31:01
這個是112條的問題。

01:31:01 - 01:31:05
那再來，無效法律行為的這個損害賠償，

01:31:06 - 01:31:08
跟回復原狀。

01:31:09 - 01:31:12
這個是在民法的113條的規定。

01:31:13 - 01:31:17
那民法的113條，他告訴你說，無效的法律行為，

01:31:17 - 01:31:19
那這時候當事人要負損害賠償責任，

01:31:20 - 01:31:24
就是在有故意過失的情況底下，對，如果知其無效，要負賠償責任，

01:31:24 - 01:31:26
那再來也要回復原狀。

01:31:26 - 01:31:28
那有關於說這個損害賠償跟回復原狀啊，

01:31:29 - 01:31:31
其實有兩種不同的說法，

01:31:31 - 01:31:34
第一種說法是這個條文是一個請求權基礎，

01:31:35 - 01:31:36
這個是實務的看法。

01:31:36 - 01:31:39
那也有認為說這個條文只是一種確認性的規定。

01:31:54 - 01:31:56
什麼叫做確認性規範？

01:31:57 - 01:32:00
確認性規範，其實它的一個概念就在於

01:32:00 - 01:32:00
他說，他只是在重申

01:32:02 - 01:32:05
只是在重申法律的規定而已，他不是把它獨立當成一個請求權基礎

01:32:08 - 01:32:13
我們目前學過的確認性規範，例如說像民法的18條第二項

01:32:14 - 01:32:17
18條第二項就是一個非常典型的確認性規範

01:32:17 - 01:32:18
他不是請求權基礎

01:32:18 - 01:32:24
他只是告訴你，如果人格權受侵害，法律有特別規定，就可以請求損害賠償

01:32:24 - 01:32:27
你不覺得這一條就算拿掉也沒有影響嗎

01:32:27 - 01:32:29
對不對，這一條就算我們法律沒有它喔

01:32:30 - 01:32:32
喔，這條就算法律沒有它，其實也沒有差，對不對

01:32:32 - 01:32:36
所以他就是重申，跟你確認，跟你扛分一個概念

01:32:36 - 01:32:42
就跟你說，如果你人格權被侵害，法律有特別規定，你就可以請求損害賠償喔

01:32:42 - 01:32:44
對不對，是喔，對，我知道了

01:32:44 - 01:32:46
對這件事情你不講，我也知道嘛，對不對

01:32:46 - 01:32:47
不過他就是重申一遍

01:32:47 - 01:32:51
就跟大家強調這很重要，對不對，畫個底線，打個信號，很重要，所以跟你重申一遍

01:32:53 - 01:32:55
還有像什麼，民法的100

01:32:56 - 01:32:57
100條

01:32:57 - 01:32:59
林誠二老師的見解啊

01:32:59 - 01:32:59
還記不記得

01:33:00 - 01:33:01
君子條款

01:33:01 - 01:33:05
林誠二老師對於民法100條，就是告訴你說，它是個君子條款

01:33:05 - 01:33:07
這個君子條款不是請求權啦

01:33:07 - 01:33:09
他只是在跟我們講一件事

01:33:09 - 01:33:15
如果你在條件成否未定前，你破壞他人的期待，你將來要負賠償責任喔

01:33:16 - 01:33:18
有沒有，你將來條件成就之後要賠償喔

01:33:18 - 01:33:20
所以這個條文是請求權基礎嗎，不是

01:33:20 - 01:33:22
他只是在重申，在確認

01:33:23 - 01:33:27
你將來條件成就之後，可能要負損害賠償責任這個結果，有沒有

01:33:28 - 01:33:30
他就是一種確認性的規範

01:33:30 - 01:33:33
學說認為也都是啊

01:33:33 - 01:33:38
哦，就是在告訴我們，如果法律行為無效，你要依不當得利回復原狀喔

01:33:38 - 01:33:40
你可能會有相對應的賠償責任喔

01:33:40 - 01:33:42
例如91條

01:33:42 - 01:33:42
有沒有

01:33:42 - 01:33:43
110條,245之一,247啊

01:33:43 - 01:33:47
這是無效法律行為的賠償責任嘛,因為有可能有侵權行為啊,都有可能嘛

01:33:47 - 01:33:50
所以他只是在告訴我們,如果法律行為無效,你可能有賠償責任

01:33:50 - 01:33:58
如果法律行為無效,你可以用767,179恢復原狀,所以113是拿來用

01:34:00 - 01:34:00
懂的嘛,不是

01:34:00 - 01:34:02
他只是拿來確認,

01:34:02 - 01:34:02
拿來重申的,

01:34:02 - 01:34:04
啊這是王老師的見解。

01:34:04 - 01:34:06
那實務是直接把113拿來用,

01:34:07 - 01:34:09
你要依照113請求損害賠償,

01:34:09 - 01:34:09
可以,

01:34:10 - 01:34:12
你要依照113請求回復原狀,

01:34:12 - 01:34:12
也可以,

01:34:13 - 01:34:14
就不用那麼麻煩,

01:34:14 - 01:34:16
還要去找其他的請求權基礎

01:34:16 - 01:34:16
對不對?

01:34:17 - 01:34:17
可是王老師會覺得,

01:34:18 - 01:34:19
啊如果你113直接拿來用,

01:34:19 - 01:34:20
那其他的請求權基礎,

01:34:21 - 01:34:22
啊不就被架空了。

01:34:22 - 01:34:23
所以他會認為說,

01:34:23 - 01:34:26
因為其他的請求權基礎要件比較嚴格。

01:34:26 - 01:34:28
例如說回復原狀,

01:34:28 - 01:34:28
你用不當得利。

01:34:29 - 01:34:30
不當得利有它的要件。

01:34:30 - 01:34:31
有它的範圍,

01:34:31 - 01:34:32
有它的效果,

01:34:32 - 01:34:34
可是你什麼都沒有,

01:34:34 - 01:34:37
你反而用的話會留下很多的問題,

01:34:37 - 01:34:40
這個地方不如就回到相關的規定去做處理

01:34:40 - 01:34:43
這比較像是研究所會考的東西啦,

01:34:43 - 01:34:46
就研究所會喜歡考你這個法律到底是在講什麼,

01:34:46 - 01:34:48
啊如果真正在解決實務的問題上面,

01:34:48 - 01:34:52
你大概就是去找到一個請求回復原狀的依據來操作就夠了,

01:34:52 - 01:34:55
不用再去深究113的法律性質。

01:34:55 - 01:34:55
好,

01:34:55 - 01:34:56
再來第二個,

01:34:56 - 01:34:58
就是得撤銷的法律行為。

01:34:58 - 01:34:59
那得撤銷的法律行為的話,

01:35:00 - 01:35:01
基本上我們可以看到,

01:35:02 - 01:35:06
這個撤銷的方法跟撤銷的效力，

01:35:06 - 01:35:07
我們就講這兩個。

01:35:07 - 01:35:09
那有關於說在撤銷的方法上面，

01:35:09 - 01:35:10
就是說，

01:35:10 - 01:35:11
我們有兩種嘛。

01:35:11 - 01:35:13
第一種是用意思表示為之。

01:35:16 - 01:35:17
這個是116。

01:35:18 - 01:35:19
你可以用意思表示來撤銷，

01:35:19 - 01:35:20
那再來有些情況下，

01:35:20 - 01:35:22
你必須要以訴訟的方式為之。

01:35:24 - 01:35:25
例如說像是民法的56條

01:35:26 - 01:35:27
74條

01:35:27 - 01:35:28
244條等等

01:35:28 - 01:35:29
我們也講過很多遍。

01:35:30 - 01:35:31
只要法條裡面它那一句

01:35:31 - 01:35:33
申請法院撤銷之

01:35:33 - 01:35:34
你有看到

01:35:34 - 01:35:36
申請法院撤銷之

01:35:36 - 01:35:38
他就是一種撤銷訴權。

01:35:38 - 01:35:40
你一定要打訴訟

01:35:40 - 01:35:41
等到判決確定的時候，

01:35:41 - 01:35:43
才會發生撤銷的效果。

01:35:43 - 01:35:46
那如果是用意思表示撤銷的話，

01:35:46 - 01:35:48
只要意思表示生效，

01:35:48 - 01:35:50
就會發生撤銷的效果。

01:35:50 - 01:35:52
至於意思表示的生效，

01:35:52 - 01:35:53
那就要回到94、

01:35:53 - 01:35:54
95條嘛，

01:35:54 - 01:35:56
對話的意思表示看了解，

01:35:56 - 01:35:58
非對話的意思表示看到達。

01:35:58 - 01:35:59
就連在一起了，

01:35:59 - 01:35:59
有沒有？

01:36:00 - 01:36:03
所以一般來講就是說，我今天要撤銷意思表示，例如88、92，

01:36:04 - 01:36:05
他就用意思表示為之，

01:36:05 - 01:36:10
那就是以到達相對人的時候，或者是意思表示生效的時候發生效力。

01:36:10 - 01:36:13
但如果說是訴訟的類型，

01:36:13 - 01:36:16
如果是訴訟的類型，要申請法院撤銷之，

01:36:16 - 01:36:18
你就必須要打一個撤銷訴訟，

01:36:19 - 01:36:22
並且怎樣，必須要等到判決確定，

01:36:22 - 01:36:24
它才會產生撤銷的效果。

01:36:25 - 01:36:26
必須要到這樣的一個程度。

01:36:26 - 01:36:27
好,

01:36:27 - 01:36:29
那再來呢,有關於撤銷的效力,

01:36:29 - 01:36:33
撤銷的效力的話,基本上我們可以看到民法114條,

01:36:34 - 01:36:35
它有兩個部分,

01:36:35 - 01:36:37
第一個部分是視為自始無效,

01:36:44 - 01:36:48
第二種的話就是它去準用民法的113,

01:36:48 - 01:36:53
也就是一樣，撤銷以後會有損害賠償或者是回復原狀的效果,

01:36:53 - 01:36:55
那這邊也是有一個一樣的問題啦,

01:36:55 - 01:36:59
這裡的113到底是確認性規範，還是當請求權基礎來用

01:37:00 - 01:37:02
實務跟學說上有不一樣的想法,

01:37:02 - 01:37:06
那你一般法律行為在撤銷之後，所發生的損害賠償跟回復原狀,

01:37:06 - 01:37:09
你沒有發現，我們解到現在，我們根本沒有在用113,

01:37:10 - 01:37:11
我們都是回復原狀都用179,

01:37:12 - 01:37:14
損害賠償可能用91或者用184

01:37:14 - 01:37:19
就是因為王老師的書上,就是不把113當請求權基礎在用,

01:37:19 - 01:37:23
他一定會另外找到類似的,或者找到可以對應的,而不是那麼偷懶,

01:37:23 - 01:37:25
直接用113條來做,

01:37:26 - 01:37:31
但你在實務上你確實可以看到,直接拿113條來做出損害賠償的判決,

01:37:31 - 01:37:33
這個算是比較特別的想法了,

01:37:34 - 01:37:35
那這是114的問題,

01:37:35 - 01:37:41
那再來這邊有一個問題就是，那得撤銷的法律行為，它承認以後會有效力嗎？

01:37:49 - 01:37:55
也就是115條，他講說，經承認的法律行為溯及於法律行為成立時發生效力,

01:37:56 - 01:38:00
那得撤銷的法律行為經承認，可不可以類推115？

01:38:00 - 01:38:02
那王老師認為可以喔

01:38:02 - 01:38:05
洪正建老師認為說，你今天假設被詐欺

01:38:06 - 01:38:08
對不對，被詐欺你本來保有撤銷權嘛

01:38:08 - 01:38:10
然後你本來是保有撤銷權

01:38:10 - 01:38:13
但你承認了，他會認為說就等於拋棄撤銷權

01:38:24 - 01:38:27
那如果你拋棄撤銷權的話，那就類推115條的規定

01:38:28 - 01:38:33
這個時候法律行為，就會被當成是自始有效，而且你沒有辦法撤銷

01:38:34 - 01:38:41
所以你去注意到，其實承認這件事情，不只是說可以用在效力未定的法律行為

01:38:41 - 01:38:48
承認也可以用在得撤銷，因為畢竟一個得撤銷的法律行為，如果你承認它，那就等於你不要撤銷了

01:38:48 - 01:38:51
那如果你不要撤銷了，法律行為就直接自始有效

01:38:51 - 01:38:56
這個地方是有關於得撤銷的法律行為，可否承認的一個問題

01:38:56 - 01:38:59
好，再來，效力未定的法律行為

01:38:59 - 01:39:00
其實

01:39:00 - 01:39:00
也很簡單

01:39:03 - 01:39:04
但效力未定的法律行為會考你那個

01:39:07 - 01:39:09
選擇題會考你，就是要怎麼

01:39:09 - 01:39:10
承認

備註:選擇題會考怎麼承認

01:39:10 - 01:39:10
我們來看一下

01:39:15 - 01:39:17
對，效力未定的法律行為本身來講

01:39:17 - 01:39:21
我們知道就說，在他的這個方式上面

01:39:23 - 01:39:24
我們先講它的效力啊

01:39:25 - 01:39:28
它的效力是，如果你承認以後，這個法律行為就發生效力。

01:39:29 - 01:39:31
你拒絕承認，

01:39:32 - 01:39:34
這個法律行為就不生效力。那承認，

01:39:35 - 01:39:37
它的發生效力是115條第二項。

01:39:38 - 01:39:38
115條的規定。

01:39:39 - 01:39:40
它會有溯及效果的

01:39:42 - 01:39:44
它是溯及於法律行為時發生效力

01:39:45 - 01:39:47
所以題目裡面它會告訴你說

01:39:47 - 01:39:47
譬如

01:39:49 - 01:39:50
這個甲跟乙

01:39:51 - 01:39:54
這個甲是限制行為能力人

01:39:54 - 01:39:57
限制行為能力人甲跟乙在

01:39:57 - 01:39:59
今年的9月5號的時候

01:40:00 - 01:40:02
訂立一個買賣契約好了。

01:40:02 - 01:40:04
題目裡面告訴你說。

01:40:16 - 01:40:20
題目裡面說9月5號的時候，限制行為能力人甲乙訂買賣契約。

01:40:20 - 01:40:24
然後在10月5號的時候，這個甲的法定代理人

01:40:26 - 01:40:27
承認了。

01:40:30 - 01:40:33
他說OK，那這個契約什麼時候發生效力？

01:40:33 - 01:40:35
是承認後才發生效力嗎？

01:40:35 - 01:40:36
不是。

01:40:36 - 01:40:41
除非法律另有規定，不然的話是在法律行為成立時就發生效力。

01:40:41 - 01:40:44
所以這個契約會被認為在9月5號就發生效力。

備註：選擇題考點，承認的發生效力時間點

01:40:44 - 01:40:46
而不是發生在後面。

01:40:46 - 01:40:48
這地方不是發生在10月5號。

01:40:48 - 01:40:51
所以選擇題你要去注意到這種細節。

01:40:51 - 01:40:52
它會有一個數集的效果。

01:40:53 - 01:40:55
再來效力未定的法律行為的方式啊。

01:40:56 - 01:40:58
也就是它的承認到底要怎麼做。

01:40:59 - 01:41:03
簡單來說就是如果是由當事人為之。

01:41:05 - 01:41:08
這個效力未定的法律行為，如果是由當事人來承認或拒絕，

01:41:08 - 01:41:10
那你就是要對相對方的人。

01:41:13 - 01:41:13
這個在116。

01:41:15 - 01:41:17
但如果是由第三人為之，

01:41:21 - 01:41:22
若是由第三人為之的話。

01:41:22 - 01:41:24
那基本上你可以對

01:41:24 - 01:41:25
這個

01:41:26 - 01:41:28
在117條裡面。

01:41:28 - 01:41:32
這個時候你可以去對那個當事人中的任何一個人。

01:41:32 - 01:41:33
有沒有117條就講。

01:41:33 - 01:41:37
法律行為須得第三人同意者，得向當事人之一方。

01:41:46 - 01:41:48
好，那這個考試會考你什麼東西啊？

01:41:49 - 01:41:50
他會考你那個無權代理。

01:41:51 - 01:41:53
這個是最容易出現的一個問題。

01:41:53 - 01:41:54
因為你想想看喔。

01:41:55 - 01:41:59
今天假設說是在甲跟乙訂立79條的。

01:42:00 - 01:42:01
這個情況

01:42:02 - 01:42:07
然後再來是以118的情況

01:42:12 - 01:42:13
無權代理的情況

01:42:13 - 01:42:14
這三種

01:42:14 - 01:42:14
有沒有

01:42:14 - 01:42:15
這個甲是本人

01:42:15 - 01:42:17
然後這個地方丙是法代

01:42:19 - 01:42:20
這個甲是本人

01:42:21 - 01:42:23
好，那我們可以看到在第一種類型

01:42:23 - 01:42:26
第一種類型是由第三人來承認的，對不對？

01:42:27 - 01:42:30
那這時候我依照民法117條的規定

01:42:31 - 01:42:32
我對甲或丙

01:42:32 - 01:42:34
我對甲或乙承認都可以

01:42:34 - 01:42:36
所以說依照民法117條

01:42:36 - 01:42:38
這個承認如果是由第三人為之

01:42:38 - 01:42:40
那我可對甲或乙承認

01:42:40 - 01:42:41
這都OK

01:42:41 - 01:42:42
我這兩個其中一個都可以

01:42:42 - 01:42:43
這裡也是一樣

01:42:43 - 01:42:45
你今天無權代理，效力未定

01:42:46 - 01:42:48
無權處分，效力未定

01:42:48 - 01:42:50
我也是依照民法117條的規定

01:42:51 - 01:42:53
我得乙或丙來表示承認或拒絕

01:42:53 - 01:42:54
都可以

01:42:54 - 01:42:57
這個承認拒絕對任何一方為之都可以,有沒有

01:42:57 - 01:42:59
他講對當事人之一方嘛

01:42:59 - 01:43:00
他

01:43:00 - 01:43:01
沒有說雙方,他是一方

01:43:01 - 01:43:03
所以一個人就可以,那唯獨這個

01:43:04 - 01:43:04
有沒有

01:43:05 - 01:43:06
你可以看到甲就是當事人

01:43:07 - 01:43:09
所以他依照116條的規定

01:43:10 - 01:43:12
他必須要向相對人為之

01:43:12 - 01:43:15
所以甲對乙表示承認是沒有意義的

01:43:16 - 01:43:17
哦

01:43:17 - 01:43:18
甲對乙表示承諾沒有意義

01:43:18 - 01:43:20
這個法律行為現在效力未定，有沒有

01:43:21 - 01:43:23
這個法律行為是效力未定

01:43:23 - 01:43:25
這個效力未定的法律行為

01:43:25 - 01:43:27
那因為甲是當事人

01:43:27 - 01:43:29
所以你看民法的116條

01:43:30 - 01:43:31
116條它是應喔

01:43:31 - 01:43:32
他是講說

01:43:32 - 01:43:35
撤銷及承認應以意思表示為之

01:43:35 - 01:43:40
如相對人確定者，前項意思表示應向相對人為之

01:43:40 - 01:43:40
那個應有沒有

01:43:41 - 01:43:43
就告訴你說你的相對人是誰

01:43:43 - 01:43:44
你的相對人是他，對不對

01:43:45 - 01:43:46
你的相對人是丙

01:43:46 - 01:43:49
所以選擇題裡面他就會告訴你說

01:43:49 - 01:43:53
乙無權代理甲，甲丙的法律行為效力未定

01:43:53 - 01:43:56
甲行使承認權得向乙為之

01:43:57 - 01:43:59
是應向丙為之，有沒有

01:43:59 - 01:43:59
這裡

01:44:00 - 01:44:02
問題其實你只要看懂法條就不難啦，就幫你做一個整理。

01:44:04 - 01:44:08
限制行為能力人的效力未定，無權處分、無權代理的效力未定。

01:44:08 - 01:44:10
他那個承認跟拒絕要怎麼做，那個法律依據其實有點不一樣。

01:44:12 - 01:44:15
好，那這個章節基本上就是在跑這些法條，對不對？

01:44:15 - 01:44:17
那裡面只有一個爭點。

01:44:18 - 01:44:19
這個爭點我們來看一下。

01:44:20 - 01:44:26
在前面的地方，你可以看到，就是在289頁這裡。

01:44:37 - 01:44:42
這個問題的考法，這個問題的考法超級固定。

01:44:42 - 01:44:47
那有一陣子在公證人的考試，還有在檢察官的考試，很常考。

01:44:47 - 01:44:50
但這個也差不多是10年前的事情了。

01:44:50 - 01:44:53
就是104年、105年那一陣子，就很喜歡考這個爭點。

01:44:53 - 01:44:56
後來突然又消失匿跡。

01:44:56 - 01:44:57
就後來又再沒有考過了。

01:44:57 - 01:45:00
所以這個爭點我們簡單的快速講一下。

01:45:00 - 01:45:06
那如果你要準備的是什麼事務官啊、檢事官啊、公證人啊，就是司法事務官以外的考試。

01:45:06 - 01:45:12
然後他的難度如果又比書記官再高一點，就等於是司法特考四等以上的，這個爭點其實算是

01:45:13 - 01:45:15
偶爾會出現的，那我覺得我們就來簡單的介紹一下。

01:45:17 - 01:45:18
他會怎麼考你。

01:45:18 - 01:45:20
好，這種題目大概都長這個樣子。

01:45:21 - 01:45:22
甲是一個限制行為能力人。

01:45:25 - 01:45:26
然後乙詐欺甲。

01:45:29 - 01:45:30
然後

01:45:30 - 01:45:34
讓甲把他的東西賣給乙,並且也交付。

01:45:34 - 01:45:35
假設說甲的,這個A。

01:45:36 - 01:45:39
那乙現在把這個東西轉賣給丙,並且也交付。

01:45:41 - 01:45:42
然後這個丙要完了，他一定是一半善意，一半惡意。

01:45:46 - 01:45:47
這種題目就有個特色。

01:45:47 - 01:45:50
那個第三人你說他善意嘛，好像也不是，你說他惡意嘛，又不完全是。

01:45:52 - 01:45:55
他會告訴你說丙怎麼樣，我知道乙詐欺啦。

01:45:57 - 01:45:59
但我不知道

01:46:00 - 01:46:02
甲是限制行為能力人。

01:46:04 - 01:46:11
只要你看到題目裡面有這個特色，知道一半的瑕疵，知道一半的瑕疵。

01:46:11 - 01:46:13
那在這種情況下怎麼辦？

01:46:15 - 01:46:15
對不對？

01:46:15 - 01:46:17
在這種情況下怎麼辦？

01:46:17 - 01:46:18
那題目一定要告訴你一個線索。

01:46:19 - 01:46:20
那法定代理人知道以後

01:46:22 - 01:46:23
拒絕承認。

01:46:25 - 01:46:26
他在拒絕承認。

01:46:26 - 01:46:28
好，那我們來看這種題目怎麼去解。

01:46:29 - 01:46:30
好，這種題目就問你說

01:46:30 - 01:46:35
那我現在甲對丙，可不可以依照民法767條的規定

01:46:36 - 01:46:40
來請求返還這個A，這個地方就是767條的一項前段。

01:46:40 - 01:46:43
依照767條一項前段請求返還A，可以嗎？

01:46:44 - 01:46:45
好，那第一個要件嘛。

01:46:46 - 01:46:48
那我現在，第一種情況是什麼？

01:46:49 - 01:46:53
這種情形，就是你要先去想想看，你假如要主張什麼？

01:46:54 - 01:46:56
對不對，你甲想要主張什麼？

01:46:56 - 01:47:00
第一種情況是我甲，我主張我是限制行為能力人。

01:47:03 - 01:47:06
我從限制行為能力人角度切進去看看，對不對？

01:47:06 - 01:47:08
我主張我是限制行為能力人，可以嗎？

01:47:08 - 01:47:11
好，那我們看到在這種情況底下第一個要件。

01:47:11 - 01:47:14
那我甲現在是不是A的所有人？

01:47:14 - 01:47:15
那我們第一步

01:47:15 - 01:47:19
甲乙的法律行為，依照民法77條、79條的規定。

01:47:20 - 01:47:22
反正我爸媽都拒絕承認了,對不對?

01:47:22 - 01:47:25
所以說依照77跟79的規定,這個買賣契約

01:47:26 - 01:47:28
跟物權行為

01:47:28 - 01:47:30
通通都無效,所以說

01:47:30 - 01:47:32
他,他是沒有辦法拿到A的。

01:47:33 - 01:47:33
好,那第二個

01:47:34 - 01:47:37
在這種情況底下,乙丙之間的法律行為

01:47:38 - 01:47:39
買賣契約不受影響。

01:47:40 - 01:47:44
那物權行為的部分,構成無權處分而效力未定。

01:47:45 - 01:47:49
好,第三個,就是這一題最容易錯的地方,丙是善意還是惡意?

01:47:53 - 01:47:54
丙是善意還是惡意？

01:47:54 - 01:47:57
你一定覺得說丙是惡意的，他知道他被騙啊。

01:47:57 - 01:47:59
可是甲從頭到尾都沒有說他自己被騙。

01:48:00 - 01:48:06
有沒有？今天甲從頭到尾都在講我未成年，我年紀好小，我好天真，我好無知，有沒有？

01:48:06 - 01:48:10
所以在這種情況底下，甲今天主張的是限制行為能力人。

01:48:11 - 01:48:14
所以善惡意你要看的是限制行為能力人部分的善惡意，跟詐欺沒有關係。

01:48:16 - 01:48:20
所以在這裡，你會發現哇，丙是善意的。

01:48:21 - 01:48:26
所以代表甲走這一步，丙可以180條加948條取得所有權。

01:48:27 - 01:48:32
那如果丙取得所有權，乙就沒有辦法1767條請求返還。

01:48:32 - 01:48:34
所以代表此路不通啊。

01:48:35 - 01:48:38
對不對，此路不通，我走行為能力，沒轍。

01:48:38 - 01:48:40
我走行為能力會輸啊。

01:48:40 - 01:48:42
所以甲就說那我走詐欺可以嗎？

01:48:48 - 01:48:50
對不對，那我主張被詐欺是不是就沒事了。

01:48:50 - 01:48:56
好，這個地方，我們就來看到，那一樣第一個要件，我甲必須是A的所有人。

01:48:57 - 01:48:59
那在甲間的法律關係裡面，就產生了第一個問題。

01:49:01 - 01:49:03
我可以主張92條嗎？

01:49:04 - 01:49:04
我被詐欺耶。

01:49:06 - 01:49:07
我被詐欺耶。

01:49:08 - 01:49:09
我可以主張92條嗎？

01:49:13 - 01:49:16
這個時候，如果依傳統的實務見解，會說不行。

01:49:16 - 01:49:16
為什麼？

01:49:21 - 01:49:26
因為法律行為已經被法代拒絕承認而無效了啊。

01:49:27 - 01:49:29
那既然是無效的法律行為，你不能撤銷。

01:49:30 - 01:49:34
因為撤銷的目的是要讓有效變無效，那你無效的行為不能撤銷。

01:49:35 - 01:49:36
所以卡死了。

01:49:37 - 01:49:38
實務說你不能撤。

01:49:38 - 01:49:39
你只能走7779。

01:49:40 - 01:49:42
那假就說我走7779會輸啊。

01:49:43 - 01:49:46
我就是有被騙啊，他也知道我被騙啊，為什麼我不能走，對不對？

01:49:47 - 01:49:49
所以王老師就跳出來說可以嘛。

01:49:51 - 01:49:56
王老師的想法就是因為你仍然有撤銷的實益。

01:49:57 - 01:50:00
其實這個問題哦，並不是現實生活中真理的體現。

01:50:00 - 01:50:00
的出現的啦。

01:50:01 - 01:50:08
你現實生活中真的很難出現這種故事,說實在,我這並不知道以詐欺甲限制行為能力人。

01:50:08 - 01:50:11
那最高法院在這裡其實也不是針對這裡做的見解。

01:50:11 - 01:50:15
最高法院是針對什麼，民法的87跟244做了見解。

01:50:15 - 01:50:17
你還記不記得我們看過這個判例。

01:50:17 - 01:50:22
他是告訴你，如果你的法律行為因通謀而無效的話，你不能再用244來撤銷，因為是矛盾了。

01:50:23 - 01:50:25
無效的行為不能撤銷。

01:50:25 - 01:50:27
可是無效的行為一定不能撤銷嗎？

01:50:28 - 01:50:29
王老師強調嘛。

01:50:29 - 01:50:30
無效的行為如果

01:50:30 - 01:50:33
我們頂多認為他沒有撤銷的實益。

01:50:33 - 01:50:34
但不見得不能。

01:50:34 - 01:50:37
就是能不能跟有沒有實益是兩件事。

01:50:37 - 01:50:38
我們強調過這個點，對不對？

01:50:38 - 01:50:45
所以當今天這個法律行為，它同時構成撤銷的事由，又同時構成無效事由的時候，它能撤銷，只是撤銷通常沒有實益。

01:50:48 - 01:50:51
所以其實在當年，就是18、19世紀，德國有一個

01:50:53 - 01:50:56
法學大辯論，那個教科書上就講啊。

01:50:56 - 01:51:00
當年的法學大辯論，就是有一個題目，叫做無效的行為可不可以撤銷。

01:51:01 - 01:51:09
而那個題目裡面大家在爭執的一個點就是，有沒有可能出現一種情況是，明明是無效的法律行為卻有撤銷的實益。

01:51:10 - 01:51:12
那當時的法學家就想到了。

01:51:13 - 01:51:14
那如果是這種案例呢？

01:51:15 - 01:51:17
一個善意一個惡意的案例呢？

01:51:17 - 01:51:18
你會發現有沒有撤銷的實益？

01:51:18 - 01:51:19
有，對不對？

01:51:19 - 01:51:22
所以本件當中是有實益的，所以甲可以撤銷，為什麼？

01:51:23 - 01:51:24
他推給你看嘛。

01:51:24 - 01:51:27
因為甲撤銷以後，這個法律行為

01:51:27 - 01:51:29
因為被撤銷而無效。

01:51:30 - 01:51:32
所以說乙沒有取得A。

01:51:33 - 01:51:34
接下來在乙丙之間，那買賣契約雖然不受影響。

01:51:38 - 01:51:40
物權行為構成無權處分，效力未定。

01:51:41 - 01:51:45
但這裡我們就可以認定丙是惡意之人啊。

01:51:48 - 01:51:50
我就可以阻止他善意取得。

01:51:51 - 01:51:56
我就有機會依照767條的規定，把我的東西拿回來了。

01:51:56 - 01:51:59
這不就是我的真意之所在嗎？

01:51:59 - 01:51:59
所以

01:52:00 - 01:52:00
我們一般來講這種案例就只有一個

01:52:00 - 01:52:01
就只有一種考法

01:52:04 - 01:52:07
就是一個法律行為兩種瑕疵

01:52:07 - 01:52:10
而第三人一半善意一半惡意

01:52:10 - 01:52:11
他會考你這東西

01:52:11 - 01:52:16
這東西其實就是真的有看過，這東西以前都不太會教，因為他太學理了，你知道嗎

01:52:16 - 01:52:23
就教科書裡面在介紹德國早年的這些法律爭點,有時候覺得這個好古老,18、19世紀的爭點了

01:52:23 - 01:52:27
這個爭點出來的時候可能還在清朝,還在明朝咧,對不對

01:52:27 - 01:52:29
怎麼介紹這種東西

01:52:29 - 01:52:36
但是因為有考過,所以我們就還是來講一下,有關於這個問題其實是曾經有在拿出來討論的啦

01:52:36 - 01:52:40
好,那這個就是在無效的撤銷效力未定

01:52:40 - 01:52:42
這個章節當中的兩個爭議

01:52:42 - 01:52:50
一個爭議就是得撤銷的法律行為可不可以承認，再來另外一個爭議就是無效的法律行為可不可以撤銷，就這樣而已

01:52:50 - 01:52:50
好

01:52:51 - 01:52:57
那我們稍微休息一下，我們等等來看那個期間跟期日，然後最後來看消滅時效

01:53:00 - 01:53:00
好

01:53:00 - 01:53:05
那我們接下來看到那個期間跟期日，那其實期間跟期日也算是在民法總則裡面

01:53:08 - 01:53:10
相對不重要的一個章節，那它裡面

01:53:11 - 01:53:17
大概比較常用到的就是120條跟121條，那這個是有關於期間的計算

01:53:17 - 01:53:21
那我們可以這樣子來看，就是說在期間期日這個章節裡面

01:53:21 - 01:53:24
那我會先介紹什麼叫做期日

01:53:24 - 01:53:26
再來看什麼叫做期間

01:53:27 - 01:53:30
那期日的話,其實我們通常會說

01:53:30 - 01:53:31
說它是一個點

01:53:31 - 01:53:34
就是說其實是一個很靜態的一個點

01:53:34 - 01:53:36
它沒有所謂的動態的概念,譬如說

01:53:37 - 01:53:39
5月5號就是一個點

01:53:39 - 01:53:42
那我們當事人約定在5月5號當天履約，那就是那一天履約都可以

01:53:44 - 01:53:47
只要超過那一天就會變成是給付遲延嘛，對不對

01:53:47 - 01:53:50
所以一般來講期日它就是一個點而已

01:53:50 - 01:53:52
那我們一般所謂的期間

01:53:53 - 01:53:57
這個期間的話,它就會有所謂的開始或結束

01:53:57 - 01:53:59
就是開始或結束,或者這樣子的一個概念

01:54:00 - 01:54:01
概念存在。

01:54:01 - 01:54:03
那期間的話,它的計算又分成兩種,

01:54:04 - 01:54:06
一種叫做自然計算法

01:54:06 - 01:54:09
那另外一種叫做曆法計算法,

01:54:09 - 01:54:10
這個其實也很抽象啦。

01:54:10 - 01:54:14
那我們所謂的那個自然計算法的部分,

01:54:14 - 01:54:16
這個自然計算法的部分,

01:54:16 - 01:54:19
基本上是說，我們就直接來

01:54:21 - 01:54:23
約定好，一個月是幾天？

01:54:24 - 01:54:26
那所謂曆法計算法，就是依照

01:54:26 - 01:54:28
立法的概念來看，

01:54:28 - 01:54:32
那這個自然計算法跟曆法計算法，比較像是說，

01:54:32 - 01:54:34
甲跟乙約定好，

01:54:34 - 01:54:38
甲跟乙約定好，那個工資啊，是一個月給付一次。

01:54:39 - 01:54:41
一個月給付一次，

01:54:41 - 01:54:44
但是這個所謂的一個月，並不包含不工作的日子。

01:54:44 - 01:54:48
所以就會變成是說，我今天可能去這個港口上班，

01:54:48 - 01:54:52
去搬那個去碼頭搬貨物，比較常看到那種臨時工，有沒有？

01:54:52 - 01:54:54
或者說去打石頭,

01:54:54 - 01:54:56
我就說我今天去做那些臨時工,

01:54:56 - 01:54:59
那臨時工通常都是可能你一天付一次薪水,

01:54:59 - 01:55:02
或者是他會告訴你一個月付一次薪水，那一個月是什麼？

01:55:02 - 01:55:04
你上班一個月,

01:55:04 - 01:55:06
就是幾天付一次薪水。

01:55:06 - 01:55:10
那這個自然計算法，就是我們想說的非連續計算。

01:55:13 - 01:55:14
他的日子是沒有連在一起。

01:55:14 - 01:55:16
他可能會說，工作五天休一天。

01:55:16 - 01:55:19
然後休一天之後又再工作八天，再休一天。

01:55:19 - 01:55:24
那這種自然計算法的話，基本上它就固定一個月就是30天。

01:55:24 - 01:55:25
就不用管大月小月了。

01:55:26 - 01:55:29
你不用管今天是2月、3月，是28天還是31天，

01:55:29 - 01:55:30
不用管它，

01:55:30 - 01:55:32
反正每個月固定30天。

01:55:32 - 01:55:34
啊每年就是固定365天。

01:55:34 - 01:55:40
所以我們一般來說，當事人如果他們約定的這個期間是非連續計算的，

01:55:40 - 01:55:42
那就是直接以30日為一個月，

01:55:42 - 01:55:44
以365日為一年，

01:55:45 - 01:55:47
這個部分是在那個123條。

01:55:48 - 01:55:52
那如果是一般的話，我們就會稱它叫做依照曆法來計算。

01:55:52 - 01:55:56
所以說你依照曆法來計算的話，那就是指像這個2月，

01:55:57 - 01:55:58
就是只有28天。

01:55:58 - 01:55:59
如果是8月，

01:56:00 - 01:56:00
就31天。

01:56:00 - 01:56:01
就看你當時的日曆來決定要怎麼算

01:56:01 - 01:56:04
所以說我們一般在期間的計算上面,這個是民法123條

01:56:04 - 01:56:11
就是說如果你非連續計算的話,那每30日為一個月,365日為一年

01:56:11 - 01:56:19
那如果連續計算的話,那就是依日曆來計算

01:56:19 - 01:56:22
那我們一般在依日曆計算的時候,要怎麼去算

01:56:22 - 01:56:31
這個地方還繼續往下來看到就說，我們今天在計算的過程裡面，它其實是有始有終，對，有開始有結束。

01:56:31 - 01:56:40
所以期間在計算上面呢，它的始跟終，我們可以看到民法的120條跟121條。

01:56:40 - 01:56:44
就一般這個期間在計算的過程裡面，第一個始日不算入。

01:56:48 - 01:56:53
他說以日、星期、月或年定期間者，其始日不算入。

01:56:53 - 01:56:57
然後終期的話，它基本上是算到這個相當日。

01:57:00 - 01:57:04
前一日的終止之時

01:57:08 - 01:57:10
我們要掌握這個大方向就好

01:57:10 - 01:57:15
什麼叫做始日不算入，為什麼要算到相當日前日終止之時

01:57:15 - 01:57:16
而到底在幹嘛，對不對

01:57:16 - 01:57:19
民法120條的規定，他就告訴你說啊

01:57:19 - 01:57:22
這個以時定期間者,當然是及時起算,譬如說

01:57:22 - 01:57:24
三小時後我們要幹嘛,就現在就開始算三小時

01:57:24 - 01:57:26
這比較沒有問題,那說以日星期月或年定期間者

01:57:26 - 01:57:30
始日不算入,為什麼,再來121條,有沒有

01:57:30 - 01:57:34
這個條文告訴你說,這個以日星期月或年定期間者

01:57:34 - 01:57:39
以期間末日的終止為期間的終止，那到底什麼叫期間末日？

01:57:39 - 01:57:45
第二項說啊，星期不以星期、月或年的始日起算者，以最後的星期、月或年與起算日相當日之前一日為期間之末日。

01:57:45 - 01:57:47
但以月或年定期間，

01:57:47 - 01:57:49
於最後之月無相當日者，

01:57:49 - 01:57:51
以其月之末日為期間之末日。

01:57:51 - 01:57:53
我跟你說你看這個文字喔，

01:57:53 - 01:57:55
你真的會被他搞倒。

01:57:55 - 01:57:59
因為他就是把你

01:58:00 - 01:58:03
一個很簡單的曆法的概念

01:58:03 - 01:58:06
他把很簡單的曆法的概念寫成很複雜的法律文字

01:58:07 - 01:58:08
然後你就會覺得卡

01:58:08 - 01:58:08
我們

01:58:08 - 01:58:10
先講一個最基本的問題

01:58:11 - 01:58:11
什麼叫做一年

01:58:12 - 01:58:14
對不對，我們講那個最基本的問題，什麼叫做一整年？

01:58:15 - 01:58:17
民國114年，就今年好了。

01:58:17 - 01:58:19
今年從什麼時候開始？

01:58:19 - 01:58:24
今年從114年的1月1號的0點0分開始嘛。

01:58:24 - 01:58:25
對不對？

01:58:26 - 01:58:27
那你跨年到什麼時候結束？

01:58:27 - 01:58:28
今年算到什麼時候結束？

01:58:28 - 01:58:34
算到114年的12月31號的24:00。

01:58:34 - 01:58:37
所以今年的開始是零。

01:58:39 - 01:58:40
今年的結束是24:00。

01:58:42 - 01:58:43
有沒有發現一個規律

01:58:43 - 01:58:46
所以起始日不算入的目的是什麼

01:58:46 - 01:58:47
為什麼第一天不要算

01:58:48 - 01:58:49
因為第一天不一定是零

01:58:50 - 01:58:52
有沒有我今天跟你講五天後

01:58:52 - 01:58:55
我今天跟你講說五天後我們來擬定契約

01:58:56 - 01:58:58
五天後我們來開始怎麼樣

01:58:58 - 01:59:00
請問那個五天後從什麼時候開始

01:59:00 - 01:59:00
算

01:59:00 - 01:59:01
今天有沒有算進去

01:59:01 - 01:59:04
今天已經過了13個小時了

01:59:04 - 01:59:04
已經一點了呢

01:59:05 - 01:59:06
今天已經過了13個小時了

01:59:06 - 01:59:07
今天還要算一天嗎

01:59:07 - 01:59:08
算了啦

01:59:08 - 01:59:09
始日不算入

01:59:09 - 01:59:14
從明天的0:00開始當作這個期間的起點

01:59:14 - 01:59:14
有沒有

01:59:14 - 01:59:17
所以我們一般來講期間在算的時候

01:59:18 - 01:59:20
你第一件事情是你要去頭

01:59:20 - 01:59:22
你要把第一天先拿掉

01:59:22 - 01:59:23
你

01:59:23 - 01:59:23
才可以歸零

01:59:24 - 01:59:25
對，你要先去頭才能歸零

01:59:26 - 01:59:28
所以你第一件事情是，始日不算入目的是什麼？

01:59:29 - 01:59:30
讓它從零開始

01:59:31 - 01:59:34
所以從零開始才可以對應到121條的第一句話嘛

01:59:35 - 01:59:35
他講

01:59:35 - 01:59:38
如果你是以日、星期、月或年定期間者

01:59:38 - 01:59:41
以期間末日的終止為期間之終止

01:59:41 - 01:59:43
末日之終止就是24啊

01:59:43 - 01:59:47
也就是說每一天的最後一個點就是24.00

01:59:47 - 01:59:48
那叫終止嗎

01:59:48 - 01:59:50
他就是整個期間的結束

01:59:50 - 01:59:52
所以從零開始到24結束

01:59:53 - 01:59:55
這個就是你在計算上的第一個沒感覺

01:59:55 - 01:59:56
好

01:59:56 - 01:59:59
那第二個問題就在於說那什麼時候開始算

01:59:59 - 02:00:00
如果

02:00:00 - 02:00:00
如果它是在從始日起算的

02:00:00 - 02:00:02
譬如說121條第二項講,它是不以始日起算者嘛

02:00:02 - 02:00:07
那如果剛好以始日起算,就像我們黑板上這個例子,從今年的1月1號0.00開始算,算算一年,那就算到今年12月31號,這是個當然之理,法律不用規定吧

02:00:07 - 02:00:15
法律不用跟你說,所謂的一年指的是1月1號的0.00到12月31號的24.00,我們不用規定嘛

02:00:15 - 02:00:17
所以我們不需要去煩惱說,從始

02:00:29 - 02:00:33
日開始計算的時候,一年是多久,一個月是多久,不需要

02:00:33 - 02:00:42
所以今天假設說從114年的10月1號0點0分，我們要開始算三個月

02:00:44 - 02:00:45
對,假設說要算三個月

02:00:46 - 02:00:47
那就算到什麼時候

02:00:47 - 02:00:48
10,11,12

02:00:48 - 02:00:55
算到114年的12月31號24點0分，我就這樣嗎

02:00:56 - 02:01:00
也就是說，如果今天真的是從每個月的第一天開始算

02:01:00 - 02:01:02
那我們法律上就不用規定

02:01:02 - 02:01:07
所以有問題的都是在，如果第一天不是這個日子呢

02:01:08 - 02:01:17
假設說我們從114年的5月9號，對不對，我們從114年的5月9號0.00開始算

02:01:20 - 02:01:22
起算點我們都已經先歸零了

02:01:22 - 02:01:23
我們都直接先歸零了

02:01:24 - 02:01:25
那歸零之後，他告訴你說，那算

02:01:27 - 02:01:28
六個月

02:01:30 - 02:01:30
要算到什麼時候

02:01:32 - 02:01:33
對不對

02:01:33 - 02:01:35
5月9號算六個月，要算到什麼時候？

02:01:39 - 02:01:40
算到5月9號的24號嗎？

02:01:42 - 02:01:44
不對，就多一天，你有沒有發現？

02:01:45 - 02:01:47
有沒有？你如果算到六個月嘛，就11月嘛，還是，好，你算到11月的

02:01:49 - 02:01:55
你算到114年的11月9號的24點，那這樣就多一天了。

02:01:57 - 02:01:58
為什麼我講多一天

02:01:58 - 02:01:59
你從上面這個例子來看就知道嘛

02:02:00 - 02:02:01
你114年1月1號的0.00算一年。

02:02:03 - 02:02:06
你不會去算到115年的1月1號吧,對不對？

02:02:06 - 02:02:09
你不會算到115年的1月1號24.00嘛,這樣多一天嘛。

02:02:10 - 02:02:12
所以這個地方要減一啊。

02:02:13 - 02:02:19
這個減一就是什麼，法條裡面所說的，算到相當日前一日的終止之時，你有沒有看到？

02:02:19 - 02:02:29
他講，期間不以星期、月或年之始日起算者，以最後星期、月或年與起算日相當日之前一日為期間之末日。

02:02:29 - 02:02:31
所以要往前一天，要往前推。

02:02:31 - 02:02:34
這個時候才會剛剛好，而且你不用考慮到大月小月。

02:02:35 - 02:02:38
你不用考慮大月小月，立法就這樣子正常計算。

02:02:38 - 02:02:45
所以說114年的5月9號，算到六個月，就是114年的11月8號24:00。

02:02:45 - 02:02:47
這就是剛剛好滿六個月。

02:02:47 - 02:02:48
剛剛好滿六個月。

02:02:49 - 02:02:52
好，那再來，我們最常遇到的問題大概都是在2月。

02:02:53 - 02:02:58
譬如說他從114年的1月30日。

02:03:41 - 02:03:46
他說今天假設從這一天跟人家約定說一個月後履約。

02:03:54 - 02:03:55
那請問什麼時候？

02:03:56 - 02:03:59
對，假設題目告訴你，甲乙在這一天訂立買賣契約。

02:04:00 - 02:04:01
我在這一天履約。

02:04:02 - 02:04:04
你就會覺得沒有這一天啊。

02:04:05 - 02:04:06
對不對？卡住了。

02:04:07 - 02:04:08
那難道這種契約給付不能嗎？

02:04:08 - 02:04:11
自始客觀不能無效，因為沒有這一天。

02:04:11 - 02:04:11
是這樣嗎？

02:04:11 - 02:04:12
當然不是啊。

02:04:12 - 02:04:15
你去看121條的第二項，有沒有？

02:04:15 - 02:04:18
他說如果今天這個末日不存在，

02:04:18 - 02:04:23
這個地方沒有相當日，就以其月之末日為其間之末日，

02:04:23 - 02:04:25
就自動退到228。

02:04:26 - 02:04:27
今年應該是

02:04:27 - 02:04:28
今年是閏年嗎？

02:04:28 - 02:04:28
不是吧。

02:04:28 - 02:04:30
今年沒有2月29號嘛，對不對？

02:04:30 - 02:04:31
所以是228，24:00。

02:04:31 - 02:04:35
就這樣,就是以該月的最後一天來作為履約的日子。

02:04:35 - 02:04:41
所以我們在1月30號講,一個月後履約,這一個月後履約到底什麼時候要履約?

02:04:41 - 02:04:47
就是114年的2月28日24:00，這一天到了以後,就是剛好滿一個月。

02:04:47 - 02:04:48
有沒有?

02:04:48 - 02:04:51
你要注意到哦,我們現在講一個月後履約嘛。

02:04:51 - 02:04:51
重點是這個後。

02:04:52 - 02:04:57
所以代表說這一天，這一天到了以後，我們就履約。

02:04:57 - 02:04:58
所以履約日是隔天，

02:04:58 - 02:05:02
114年的3月1號，

02:05:02 - 02:05:05
就是從這一天開始要履行契約了。

02:05:05 - 02:05:08
因為我們就給你一個月時間準備嘛，準備到什麼時候為止？

02:05:08 - 02:05:11
準備到22824為止。

02:05:11 - 02:05:15
所以這個地方到隔天，3月1號，我們就要到地政機關履約。

02:05:16 - 02:05:19
那你就代表你這一天沒出現，那就是構成給付遲延，

02:05:19 - 02:05:22
你就要負債務不履行的責任，有沒有？

02:05:22 - 02:05:24
這概念上面那個時間在食物上面,

02:05:24 - 02:05:30
他們通常就拿來算，有沒有構成遲延責任啊，到底他的履約履到什麼時候啦，

02:05:30 - 02:05:32
消滅時效算到什麼時候為止啦，

02:05:32 - 02:05:36
那通常就是計算這些日期的時間，會用到這一套原理原則，

02:05:36 - 02:05:37
大概就這樣子。

02:05:37 - 02:05:41
所以說民法的這121條,120條大概要去注意一下。

02:05:42 - 02:05:44
那再來一個眉角,就是122,

02:05:45 - 02:05:46
很少用,

02:05:46 - 02:05:49
122很少用,但是偶爾會用到,

02:05:49 - 02:05:51
就是遇到放假要順延,

02:05:51 - 02:05:51
就這樣而已。

02:05:52 - 02:05:54
遇到放假要順延，

02:05:54 - 02:05:57
所以有時候期間你算算算算算，算到最後一天是禮拜天啊。

02:05:58 - 02:05:59
那這個通常很

02:06:00 - 02:06:01
早在考試上出現

02:06:01 - 02:06:03
因為你考試的時候你根本不知道那天是禮拜幾有沒有

02:06:04 - 02:06:05
所以他一定會跟你說啦

02:06:05 - 02:06:07
如果考試要考

02:06:07 - 02:06:10
就會跟你講算到最後一天，哇，遇到雙十節怎麼辦

02:06:10 - 02:06:12
雙十節放假啊

02:06:12 - 02:06:13
放假法院沒開啊

02:06:14 - 02:06:15
所以就延到下一個上班日啦

02:06:15 - 02:06:17
就會順延，那個是122條

02:06:17 - 02:06:25
就告訴你說啊，如果算到最後一天，它剛好是不工作日、紀念日或者是休息日，有沒有？

02:06:25 - 02:06:28
這個地方就以次日代之

02:06:28 - 02:06:29
就這樣子而已

02:06:29 - 02:06:30
122條很簡單

02:06:30 - 02:06:32
就算到那一天的時候剛好遇到放假

02:06:32 - 02:06:33
就往後延

02:06:33 - 02:06:35
所以有時候怎麼樣

02:06:35 - 02:06:38
你在計算那個上訴期間的時候

02:06:39 - 02:06:40
也有這個條文的適用

02:06:40 - 02:06:44
就一般來講上訴期間的最後一天如果是放假會順延一天

02:06:44 - 02:06:53
不過通常我們還是會跟那個當事人說我們還是再提前在放假前就把上訴狀遞出去比較安全一點，因為有時候真的會怕算錯嘛

02:06:53 - 02:06:55
寧可提早也不要就是在賭壓線

02:06:55 - 02:07:00
所以一般來講就是以這個122條就是你遇到放假日

02:07:00 - 02:07:01
基本上它會順延

02:07:01 - 02:07:03
遇到放假日它會順延

02:07:03 - 02:07:04
那再來有一個冷知識啦

02:07:04 - 02:07:07
就是120條的特別規定在124

02:07:09 - 02:07:13
民法的124條是跟你說年齡是自出生日起算

02:07:13 - 02:07:15
也就是年齡實日要算入

02:07:16 - 02:07:21
今天在算你幾歲的時候你不能說啊我今天出生

02:07:21 - 02:07:22
我今天就不算

02:07:22 - 02:07:23
明天再開始算

02:07:23 - 02:07:24
不用

02:07:24 - 02:07:27
你在算年齡的話基本上就是你當天起算

02:07:27 - 02:07:30
就是以當天起算，然後再來如果出生的月日

02:07:30 - 02:07:33
無法同確定時就推訂成7月1號

02:07:33 - 02:07:36
知道月不知道日推訂為15號，這個就知道一下

02:07:36 - 02:07:36
這個

02:07:36 - 02:07:38
就以前啊

02:07:38 - 02:07:39
因為現在

02:07:39 - 02:07:44
基本上小朋友大概一出生，醫院都會直接幫你做出生證明

02:07:44 - 02:07:48
因為畢竟現在的婦產科啊，或者是一般的醫院

02:07:48 - 02:07:50
都有這一套程序要走

02:07:50 - 02:07:57
所以小朋友出生以後,他們就會立刻做出生證明,然後寫說這個小朋友的媽媽是誰

02:07:57 - 02:08:00
然後寫說在何年何月何日幾點幾分出生,但以前不一樣

02:08:00 - 02:08:01
的年代,有沒有?

02:08:01 - 02:08:02
那個產婆的年代

02:08:02 - 02:08:04
那小朋友出生的時候就是產婆接出來

02:08:04 - 02:08:06
但產婆不會幫你報戶口嘛

02:08:06 - 02:08:08
那通常要報戶口也都是怎麼樣？

02:08:08 - 02:08:10
等小孩活下來再說

02:08:10 - 02:08:12
因為以前的小孩夭折機率很高

02:08:12 - 02:08:13
就想說這個小孩子,

02:08:13 - 02:08:14
我放個三年沒死,

02:08:14 - 02:08:15
我再去報戶口好了。

02:08:16 - 02:08:17
那放個三年真的沒死,

02:08:17 - 02:08:18
去報戶口的時候,

02:08:18 - 02:08:20
他就問你小孩哪一天出生的？

02:08:21 - 02:08:21
忘了。

02:08:21 - 02:08:22
就是7月1號。

02:08:23 - 02:08:24
不知月或日，就是7月1號。

02:08:25 - 02:08:26
我記得他是5月。

02:08:26 - 02:08:27
但忘記幾號了,

02:08:27 - 02:08:28
就是5月15號,

02:08:28 - 02:08:30
通通給你用推定的方式,

02:08:30 - 02:08:32
所以這條法條用在古代啦,

02:08:32 - 02:08:33
現代人幾乎沒有在用這一條

02:08:34 - 02:08:36
因為現在基本上都會有出生證明,

02:08:36 - 02:08:38
除非真的就是那種沒有去醫院生,

02:08:39 - 02:08:39
齁,

02:08:39 - 02:08:41
真的是自己在家裡生的,

02:08:41 - 02:08:42
啊生完之後就把小孩藏起來

02:08:43 - 02:08:44
不敢跟人家講的,

02:08:44 - 02:08:46
那這個條文也許還會有那麼一點點,

02:08:46 - 02:08:46
夠,

02:08:47 - 02:08:47
適用的機會,

02:08:48 - 02:08:51
不過這個在考試上真的重要性就很低很低了。

02:08:51 - 02:08:51
好,

02:08:51 - 02:08:53
那這個是有關於說在這裡夠,

02:08:54 - 02:08:55
大家去注意到的,

02:08:55 - 02:08:57
那其中跟期間起日夠,

02:08:57 - 02:09:23
比較有關係的

02:09:23 - 02:09:40
一個爭點

02:09:40 - 02:09:42
就是那個逆算的部分,

02:09:42 - 02:09:43
我們逆算可以來講一下,

02:09:44 - 02:09:47
這個你可以看到在297頁這邊,

02:09:48 - 02:09:48
夠,

02:09:48 - 02:09:49
297頁,

02:09:49 - 02:09:50
298頁這裡,

02:09:51 - 02:09:52
就是在註釋七,

02:09:52 - 02:09:55
有一個最高法院的84年972號的判決,

02:09:55 - 02:09:56
有沒有?

02:09:56 - 02:09:58
這個84年972號的判決,

02:09:58 - 02:10:00
基本上是在講那個公司法裡面,

02:10:05 - 02:10:06
如果這一天要開會的話,

02:10:07 - 02:10:09
那你的通知書最慢什麼時候要寄出去?

02:10:11 - 02:10:11
對不對?

02:10:11 - 02:10:12
最慢什麼時候寄出去?

02:10:13 - 02:10:15
那樣類推，120條

02:10:16 - 02:10:16
始日不算入

02:10:17 - 02:10:18
這個叫做末日不算入

02:10:18 - 02:10:19
最後一天不要算

02:10:19 - 02:10:22
你是從4月7號往回推

02:10:22 - 02:10:23
推20天,

02:10:24 - 02:10:29
所以就是7,6,5,4,3,2,1,

02:10:29 - 02:10:31
4月算完了,算3月,

02:10:31 - 02:10:32
31,30,

02:10:51 - 02:10:52
對,到這裡為止,剛好20天,

02:10:53 - 02:10:53
有沒有？

02:10:53 - 02:10:55
所以此日不算入，4月8號不要算，

02:10:56 - 02:10:58
接下來從4月7號開始往回點20天，

02:10:58 - 02:11:00
那點20天就會點到這一天，

02:11:01 - 02:11:07
所以從這一天往前，你到3月18號寄出都還算合法。

02:11:08 - 02:11:10
但只要你在3月19號寄出就不行,

02:11:10 - 02:11:15
因為你3月19號的話,它中間還沒有到20天的時間,

02:11:15 - 02:11:18
所以它那個期間必須是20天滿滿的,

02:11:18 - 02:11:20
所以如果你19號就寄了,

02:11:20 - 02:11:25
好你19號寄了,那變成是對方收到的時候就不足20天,不行

02:11:25 - 02:11:27
所以你最慢,應該講最快啦

02:11:28 - 02:11:30
你這到底叫最慢還是最快

02:11:30 - 02:11:33
反正你就是至少要在3月18寄出去

02:11:34 - 02:11:36
就是你你你最快啦,應該講最快

02:11:36 - 02:11:38
你最快是3月18要寄

02:11:38 - 02:11:40
你可以更早，但不可更晚，

02:11:40 - 02:11:40
有沒有？

02:11:40 - 02:11:42
所以這個叫逆算法，

02:11:42 - 02:11:47
就等於是你最後，如果你期間是逆算的話，那一樣也最後一天不算進去，

02:11:47 - 02:11:53
所以這地方就講說，這個其開會通知書最遲應該要在3月18日寄發。

02:11:54 - 02:11:57
他竟然在3月19號才寄發，顯然不足20日，

02:11:58 - 02:12:00
就是逆算的概念，這個很

02:12:00 - 02:12:01
簡單啦，知道一下就好。

02:12:02 - 02:12:06
好，那接下來我們就來看到最後一個民總的章節，叫做消滅時效。

02:12:14 - 02:12:17
那一樣我會先給你就是消滅時效的體系，然後我們接下來再來講。

02:12:20 - 02:12:21
他內部的一些問題。

02:12:22 - 02:12:30
那消滅時效的條文，從民法的125到民法的147，其實這個條文的分量以民法來說也不是少數。

02:12:30 - 02:12:36
那我們裡面主要會去討論到第一個是什麼叫做消滅時效，消滅時效的定義問題。

02:12:36 - 02:12:42
那這個消滅時效的定義的話，它是在這個條文裡面，我們會來介紹消滅時效跟除斥期間的概念。

02:12:43 - 02:12:45
再來第二個是消滅時效的客體。

02:12:45 - 02:12:46
這個條文也沒有。

02:12:47 - 02:12:50
那我們會來介紹哪些請求權有消滅時效的適用。

02:12:50 - 02:12:53
那接下來我們會看到消滅時效的期間。

02:12:54 - 02:12:57
這個就是從民法的125到127。

02:12:58 - 02:12:59
然後消滅時效的起算。

02:13:02 - 02:13:03
這個在民法的128條。

02:13:03 - 02:13:05
然後消滅時效的中斷。

02:13:07 - 02:13:09
這個在129到138條。

02:13:10 - 02:13:12
那我們147條會在這裡講。

02:13:12 - 02:13:15
147條他會擺在跟承認一起看，可以做一個比較。

02:13:16 - 02:13:18
接下來是消滅時效的不完成。

02:13:19 - 02:13:22
這個是從民法的139到143條。

02:13:22 - 02:13:24
然後最後是消滅時效完成的效力。

02:13:25 - 02:13:30
所以其實消滅時效，就是說從這個條文來看，主要有包含這些地方。

02:13:30 - 02:13:34
那其中有好幾個，就是經典的實務見解，喜歡考。

02:13:35 - 02:13:41
譬如說在這個起算點的時候，有一個99年的第七次民事庭決議。

02:13:41 - 02:13:45
然後在時效完成的部分，有99年的第五次民事庭決議。

02:13:46 - 02:13:49
跟107年的第三次民事庭決議。

02:13:49 - 02:13:51
這個都是非常常考的重點。

02:13:51 - 02:13:53
所以之後我們也都會帶同學來看。

02:13:53 - 02:13:56
那我們現在先來看到這個消滅時效的定義。

02:13:57 - 02:14:00
消滅時效，其實我們常常會跟除斥期間

02:14:00 - 02:14:01
先做一個比較，

02:14:01 - 02:14:03
那這個到底它的差別在哪裡？

02:14:03 - 02:14:07
我們常常講到說消滅時效，它所對應的是請求權。

02:14:07 - 02:14:08
那什麼叫做請求權？

02:14:12 - 02:14:14
我們就要從這個基本的概念開始推，

02:14:15 - 02:14:17
這個請求權的意義到底是什麼？

02:14:17 - 02:14:18
對，我們常講請求權，

02:14:19 - 02:14:21
例如說侵權行為，它是一個請求權。

02:14:21 - 02:14:21
184,

02:14:22 - 02:14:23
不當得利返還請求權,

02:14:24 - 02:14:27
或者像是價金的請求權,對不對?

02:14:27 - 02:14:32
你不管是767,179,184,367,348,這些常見的都是請求權,

02:14:32 - 02:14:34
那請求權的特色是什麼?

02:14:35 - 02:14:36
到底為什麼它叫請求？

02:14:36 - 02:14:38
請求這兩個字很卑微，你不覺得嗎？

02:14:40 - 02:14:40
拜託啦，

02:14:41 - 02:14:42
我求你啦，

02:14:42 - 02:14:45
請你怎麼樣，這個條文真的很卑微。

02:14:45 - 02:14:51
因為請求權本身來說，它是沒有辦法直接實現一個結果的權利。

02:14:51 - 02:14:56
請求權只是什麼？去請求對方為一定的作為或不作為。

02:14:56 - 02:15:05
所以它必須要他方作為或者是不作為，

02:15:07 - 02:15:09
我的權利才有辦法實現。

02:15:10 - 02:15:11
這個是請求權的特色。

02:15:12 - 02:15:16
也就是說，如果對方怎麼都不做，我的權利是無法實現的。

02:15:16 - 02:15:18
我只是請求對方為一定的作為或不作為。

02:15:19 - 02:15:21
譬如說，我請求你賠償我100萬。

02:15:22 - 02:15:23
你不賠償我，我就拿不到錢。

02:15:24 - 02:15:24
對不對？

02:15:24 - 02:15:26
我怎麼辦？我就只能告你，

02:15:27 - 02:15:31
然後拿到判決，然後去強制執行，執行也不一定有效果。

02:15:31 - 02:15:36
也就是請求權在法律上，它並不是一種可以直接產生效果的權利，

02:15:37 - 02:15:40
它的權利的效果有賴於對方的作為或不作為，

02:15:41 - 02:15:45
所以請求權頂多是一種請求對方為一定的作為或不作為的權利。

02:15:46 - 02:15:50
而必須等到對方作為或不作為之後，我的權利才可以實現。

02:15:51 - 02:15:54
所以當請求權罹於時效以後，

02:16:01 - 02:16:04
這個時效，我們就稱它叫消滅時效。

02:16:09 - 02:16:13
當請求權罹於時效以後，我們並不是讓這個權利真的消滅。

02:16:14 - 02:16:18
所以這個東西就是很討厭在於民法125條，它叫消滅時效。

02:16:18 - 02:16:23
而125條的內容告訴你，請求權因15年間不行使而消滅。

02:16:24 - 02:16:27
但他消滅那兩個字不是傳統意義的消滅。

02:16:27 - 02:16:30
他那個消滅並不是說請求權真的沒了。

02:16:30 - 02:16:37
而是說在這個情況底下，我們讓他方可以有拒絕給付的權利就好了。

02:16:42 - 02:16:48
也就是你的時效如果完成，那他方有拒絕的抗辯權，就是依照民法144條的規定。

02:16:49 - 02:16:50
他有時效抗辯。

02:16:50 - 02:16:52
但其實這個請求權

02:16:55 - 02:16:56
仍然存在。

02:16:56 - 02:16:57
他還是可以用。

02:16:58 - 02:16:59
只是他過期了。

02:16:59 - 02:17:00
對方可以拒絕你而已。

02:17:00 - 02:17:00
而已。

02:17:01 - 02:17:04
所以我們實際上並不會認為這個請求權罹於時效之後就不能主張。

02:17:05 - 02:17:06
還是可以主張。

02:17:06 - 02:17:07
你還是可以拿來告。

02:17:08 - 02:17:10
但今天你告訴輸了，機率很高。

02:17:11 - 02:17:13
我還是要講說，你今天請求權還是在，你還是可以告。

02:17:14 - 02:17:15
但是你告很容易輸，因為對方可以拒絕你。

02:17:17 - 02:17:18
但對方如果人很好不拒絕呢？

02:17:20 - 02:17:23
對，對方如果人很好不拒絕了，對方甚至還承認這個債務呢。

02:17:23 - 02:17:25
那你還是可以獲得滿足嘛。

02:17:26 - 02:17:29
所以基本上就是說，我一直強調，我一直很喜歡舉一個例子啊，就是我覺得

02:17:30 - 02:17:32
覺得消滅時效很像牛奶的保存期限。

02:17:33 - 02:17:34
消滅時效很像牛奶的保存期限，為什麼？

02:17:35 - 02:17:38
你牛奶過期了，不會消失，只是喝了會拉肚子而已。

02:17:39 - 02:17:40
有沒有，你還是可以喝啊。

02:17:40 - 02:17:41
你喝了會拉肚子啊，也有可能喝了不拉肚子啊。

02:17:44 - 02:17:48
當你今天身體特別好，或者牛奶雖然過期，但它防腐劑放得夠多，對不對？

02:17:48 - 02:17:50
你還是有機會不拉肚子嘛。

02:17:50 - 02:17:52
所以你一個請求權過期了，你還是可以喝。

02:17:54 - 02:17:55
只是對方會拒絕你。

02:17:55 - 02:17:57
但對方也有可能不拒絕你。

02:17:57 - 02:17:58
那你就賺到了。

02:17:58 - 02:17:58
對不對？

02:17:58 - 02:18:00
所以基本上請求權

02:18:00 - 02:18:02
並不是讓權利真的消滅，這個叫抗辯發生主義。

02:18:03 - 02:18:05
我們不採權利消滅主義，我們踩的是抗辯發生主義。

02:18:06 - 02:18:10
我們只是發生抗辯，但請求權仍然存在。

02:18:10 - 02:18:12
我們可以從哪些條文看得出這個概念？

02:18:13 - 02:18:15
例如說，我們可以從民法的

02:18:17 - 02:18:18
144條第二項。

02:18:19 - 02:18:21
可以從民法的145條。

02:18:21 - 02:18:24
甚至可以從民法的339條，這些規定。

02:18:25 - 02:18:27
是337還是339？

02:18:29 - 02:18:32
我們甚至可以從這個規定裡面，可以讀到這個資訊。

02:18:32 - 02:18:36
就是說，我們在理解說請求權不是真的消滅。

02:18:36 - 02:18:38
這個概念我們可以從哪裡看得出來？

02:18:38 - 02:18:44
你看民法的那個144條第二項，有沒有？

02:18:47 - 02:18:48
144條第二項。

02:18:49 - 02:18:51
他這個條文說，請求權已經時效消滅。

02:18:52 - 02:18:53
對，請求權已經時效消滅。

02:18:53 - 02:18:56
不得以不知時效為理由請求返還。

02:18:56 - 02:18:59
已經時效消滅，債務人仍為履行之己負責。

02:19:00 - 02:19:02
不得以不知時效為由請求返還。

02:19:02 - 02:19:05
請以契約承認該債務或提出擔保者亦同。

02:19:05 - 02:19:12
也就是說在這個情況底下，應該講說，這個請求權仍然存在，但主要是說他背後的這個債值關係。

02:19:12 - 02:19:14
背後的原因。

02:19:14 - 02:19:16
這個請求權背後的原因仍然存在。

02:19:16 - 02:19:23
也就是說，我今天如果請求權罹於時效了，我跟你一樣，對，你給了，我不會有不當得利。

02:19:24 - 02:19:27
也就是你不能以不知時效為由請求返還，有沒有？

02:19:27 - 02:19:29
在這樣情況底下，我不會有不當得利。

02:19:30 - 02:19:33
如果你今天用契約承諾或者是提出擔保，一樣。

02:19:33 - 02:19:34
因為這個東西仍然存在。

02:19:34 - 02:19:36
我還是有法律上原因的。

02:19:36 - 02:19:39
所以你看146條，145條也是嘛，他講以抵押權職權或留置權擔保的請求權。

02:19:39 - 02:19:43
雖已經時效消滅，債權人仍得就其抵押物執行或流質物取償，為什麼？

02:19:47 - 02:19:50
如果今天罹於時效之後權利會消滅。

02:19:50 - 02:19:52
照理來講抵押權就會跟著消滅才對啊。

02:19:53 - 02:19:55
但是他告訴你人得就抵押物取償。

02:19:55 - 02:19:59
他就要告訴你說，請求權罹於時效只是對方有一個拒絕抗辯而已。

02:20:00 - 02:20:02
在你固有的權利不受影響。

02:20:02 - 02:20:05
所以你原有的債權債務關係不受影響,

02:20:05 - 02:20:07
所以抵押權才繼續在嘛,

02:20:07 - 02:20:09
你才可以繼續就抵押物取償嘛。

02:20:10 - 02:20:11
那甚至民法337告訴你,

02:20:12 - 02:20:13
一個罹於時效的債

02:20:14 - 02:20:14
對

02:20:14 - 02:20:15
一個罹於時效的債

02:20:16 - 02:20:17
雖然不能拿來請求了

02:20:18 - 02:20:20
或者說你拿來請求了對方會拒絕你

02:20:20 - 02:20:21
但你還有東西可以用，

02:20:22 - 02:20:23
你可以拿來抵銷。

02:20:23 - 02:20:25
民法337是告訴你喔，

02:20:25 - 02:20:26
因為這個關係還在，

02:20:27 - 02:20:28
這個關係沒有消滅。

02:20:28 - 02:20:29
所以在這個情況下，

02:20:29 - 02:20:31
你是可以拿來抵銷的。

02:20:31 - 02:20:33
所以說我們講請求權罹於時效之後，

02:20:33 - 02:20:35
它的原因其實繼續存在，

02:20:35 - 02:20:36
這個請求權繼續存在。

02:20:37 - 02:20:37
只是你用了，

02:20:38 - 02:20:39
對方會拒絕你。

02:20:39 - 02:20:41
那這個權利繼續存在的證明，

02:20:42 - 02:20:43
就是1442項，

02:20:43 - 02:20:43
145。

02:20:43 - 02:20:44
337之類的規定,

02:20:45 - 02:20:47
都可以解讀出這樣的一個資訊。

02:20:47 - 02:20:48
那相對於請求權,

02:20:49 - 02:20:50
就是形成權了。

02:21:08 - 02:21:11
形成權是一種單方就可以形成效果的權利。

02:21:12 - 02:21:16
我完全不需要對方的作為或不作為。

02:21:16 - 02:21:18
我一個人就可以實現結果了。

02:21:19 - 02:21:21
它是單方就可以形成效果。

02:21:21 - 02:21:24
所以形成權如果在罹於時效之後,

02:21:28 - 02:21:29
這個時效,

02:21:30 - 02:21:31
我們稱它叫除斥期間。

02:21:38 - 02:21:40
它就是真正的消滅。

02:21:43 - 02:21:46
這一個形成權就直接真的不存在了。

02:21:46 - 02:21:47
它就真的消滅。

02:21:47 - 02:21:48
它就不存在了。

02:21:48 - 02:21:49
無法再行使了。

02:21:49 - 02:21:51
不是說行使之後對方抗辯而已,

02:21:52 - 02:21:53
因為你可以理解到,

02:21:53 - 02:21:55
形成權是不給對方機會的權利。

02:21:56 - 02:21:57
所以你給對方抗辯權沒有意義啊

02:21:57 - 02:21:58
對不對？

02:21:58 - 02:21:59
簡單來說，

02:21:59 - 02:21:59
這個權利我說了

02:22:00 - 02:22:02
來說，你本來就沒有說好或不好的權利，

02:22:02 - 02:22:04
所以我這時候給你時效抗辯，沒有意義。

02:22:04 - 02:22:07
因此形成權罹於除斥期間之後,

02:22:07 - 02:22:09
這個形成權它是會真正地消滅,

02:22:10 - 02:22:12
它真正,這個權利就會真的不存在,

02:22:12 - 02:22:17
那這種情況底下,我們會把它稱之為這個時效,稱之為除斥期間,

02:22:17 - 02:22:20
例如說像民法的88條,

02:22:21 - 02:22:22
92條,對不對?

02:22:22 - 02:22:26
它都是一個我單方意思表示就可以形成效果

02:22:26 - 02:22:33
所以民法的90條,93條,我們就會說它是一種除斥期間

02:22:33 - 02:22:35
那超過之後,它就會真的消滅

02:22:35 - 02:22:39
所以請求權跟形成權其實是不一樣的概念

02:22:39 - 02:22:42
一個是有賴於對方的作為或不作為才會形成權利,

02:22:42 - 02:22:45
一個是單方意思表示就會形成效果,

02:22:45 - 02:22:47
所以我們接下來就要來講,

02:22:48 - 02:22:50
因為只有請求權,

02:22:50 - 02:22:53
它可以適用消滅時效的規定

02:22:54 - 02:22:57
因為只有請求權可以適用消滅時效的規定，

02:22:57 - 02:23:01
所以我們要先判斷這個權利是請求權還是形成權，

02:23:01 - 02:23:02
你要先學會判斷這個，

02:23:02 - 02:23:05
如果是請求權的話，我們再來判斷，

02:23:05 - 02:23:08
這種請求權有沒有消滅時效的適用。

02:23:08 - 02:23:09
因為形成權一定沒有，

02:23:10 - 02:23:12
形成權一定沒有，請求權才有，

02:23:12 - 02:23:14
所以我們要先去判斷它是哪一種權利，

02:23:15 - 02:23:20
我們再來進一步判斷，這個時候如果是請求權，有沒有消滅時效的適用，

02:23:20 - 02:23:26
而最討厭的就是民法當中很多的條文都是掛請求權的羊頭，

02:23:26 - 02:23:29
但實際上它在賣形成權的狗肉

02:23:29 - 02:23:32
我隨便舉一個例子，你看民法的359，有沒有？

02:23:32 - 02:23:33
這個都是很常見的案例啊

02:23:34 - 02:23:37
民法359條，有關於物之瑕疵擔保的權利

02:23:38 - 02:23:40
359條這個條文告訴你

02:23:40 - 02:23:44
買賣因物有瑕疵而出賣人依前五條之規定應負擔保之責者,

02:23:44 - 02:23:48
買受人得解除契約或請求減少價金,

02:23:48 - 02:23:50
來，請求減少價金，

02:23:51 - 02:23:52
是請求權嗎？

02:23:54 - 02:23:56
他都叫請求了。

02:23:56 - 02:23:59
他都名字都敢用請求了,怎麼會不是請求權？

02:23:59 - 02:24:00
他真的不是。

02:24:00 - 02:24:00
因為減少價金是什麼？

02:24:02 - 02:24:03
單方就可以形成效果。

02:24:04 - 02:24:08
對不對，我只要單方為減價的意思表示。

02:24:08 - 02:24:15
就形成減價的效果，不用對方同意啦，不用對方作為或不作為，

02:24:15 - 02:24:17
你都有賣我有瑕疵的車了，

02:24:17 - 02:24:20
我要減價還要你同意喔，啦，對不對，

02:24:20 - 02:24:21
所以它是個形成權，

02:24:21 - 02:24:23
它名字有請求，

02:24:23 - 02:24:25
但它其實是形成權,

02:24:25 - 02:24:26
我再舉一個例子,

02:24:26 - 02:24:28
還有另外一個常見的案例,

02:24:28 - 02:24:28
823,

02:24:35 - 02:24:37
共有物的分割,

02:24:37 - 02:24:37
有沒有？

02:24:38 - 02:24:39
你看民法823條，

02:24:40 - 02:24:45
各共有人除法律另有規定外，得隨時請求分割共有物，

02:24:45 - 02:24:45
有沒有看到？

02:24:45 - 02:24:47
又是請求這兩個字。

02:24:47 - 02:24:48
請問，

02:24:49 - 02:24:50
這個是請求權嗎？

02:24:51 - 02:24:52
很討厭哦，

02:24:52 - 02:24:53
它是個形成權，

02:24:53 - 02:24:57
因為就是你一主張，就會形成分割的狀態。

02:24:57 - 02:24:59
你一主張就形成分割的狀態，

02:24:59 - 02:25:01
它不是請求權，

02:25:01 - 02:25:03
如果它是請求權的話，

02:25:03 - 02:25:04
很可怕，

02:25:04 - 02:25:07
15年內不分割，對方就可以主張時效抗辯了。

02:25:07 - 02:25:09
那你的共有狀態就永遠的維持下去，

02:25:09 - 02:25:11
這完全不符合我們共有制度的目的嘛，

02:25:11 - 02:25:17
所以民法的823，條文雖然有請求，但它實際上也是一個形成權，

02:25:17 - 02:25:20
所以說你常常會看到這種就是很討厭的，

02:25:20 - 02:25:22
不過也因為它很討厭，

02:25:22 - 02:25:25
所以每次講到的時候都一定會強調，

02:25:25 - 02:25:26
你也不用太擔心，

02:25:26 - 02:25:27
就是我今天怎麼辦，

02:25:27 - 02:25:30
基本上只要是常考的啦，只要是常考的都會講，

02:25:30 - 02:25:32
不然我們再講一個949，

02:25:32 - 02:25:34
這時候物權法都會教到了，

02:25:34 - 02:25:35
去看949條，

02:25:35 - 02:25:40
他講說佔有物，如果是盜贓遺失或其他非因己意喪失佔有者，

02:25:40 - 02:25:41
這個時候，

02:25:41 - 02:25:46
原佔有人於喪失佔有時起兩年內，可以向善意受讓的現佔有人請求回覆其物。

02:25:46 - 02:25:46
有沒有？

02:25:47 - 02:25:49
又出現“請求”兩個字了，

02:25:49 - 02:25:51
但他其實是一個形成權，

02:25:51 - 02:25:54
因為這裡的請求不是要求對方返還，

02:25:54 - 02:25:57
而只是回覆善意受讓前的法律狀態。

02:25:57 - 02:26:00
所以他雖然用了請求這兩個字，但他在概念上面仍然是所謂的形成權。

02:26:00 - 02:26:00
有這些規定啊

02:26:00 - 02:26:00
大家就可以意識到法律有請求兩個字的不一定是請求權。

02:26:00 - 02:26:00
而這些就是常考的

02:26:00 - 02:26:00
因為選擇題當中，他照貼法條給你啊。

02:26:00 - 02:26:00
對不對

02:26:00 - 02:26:00
你一看那個法條就說有請求兩個字喔

02:26:00 - 02:26:00
那你要注意到這幾條

02:26:00 - 02:26:00
都是我們常見的偽裝

02:26:00 - 02:26:00
就359

02:26:00 - 02:26:00
還有就是我們剛看到的

02:26:00 - 02:26:00
像這個823，還有像是這個949等等

備註：形成權被誤解為請求權，考點

02:26:00 - 02:26:00
這些都是我們要去注意到的部分

02:26:00 - 02:26:00
好，那我們今天就先到這個地方

02:26:00 - 02:26:00
因為等下我兩點還有這個極速滿的課

02:26:00 - 02:26:00
所以我今天沒辦法講太久

02:26:00 - 02:26:00
所以我們今天就先到這邊

02:26:00 - 02:26:00
那我們就下個，不是下禮拜，就是禮拜四啦，我們就禮拜四，我們再繼續

02:26:00 - 02:26:00
那禮拜四我們會講消滅時效

02:26:00 - 02:26:00
那一堂課應該是可以講完消滅時效

02:26:00 - 02:26:00
那講完之後，我們就準備上債編

02:26:00 - 02:26:00
所以禮拜四應該是會發債編的課本

02:26:00 - 02:26:00
好，那我們今天就到這個地方

02:26:00 - 02:26:00
那我們就禮拜四再繼續

02:26:00 - 02:26:00
謝謝各位